

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الفرق بين الفقهية والأصولية

مقوماتها - شروطها - نتائجها - تطورها
دراسة نظرية - وصفية - تاريخية

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباعين

كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

شركة الرياض
للنشر والتوزيع

مكتبة الرشيد
الرياض

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الفروق الفقهية والأصولية

مقدماتها - مبادئها - نشأتها - تطورها
دراسة نظرية - وصفية - تاريخية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الفروق الفقهية والأصولية

مقوماتها - شروطها - نساؤها - تطورها
دراسة نظرية - وصفية - تاريخية

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباسين
كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

شركة الرياض
للنشر والتوزيع

مكتبة الرشد
الرياض

مجمع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ح مكتبة الرشد، ١٤١٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الباحسين، يعقوب عبدالوهاب

الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها - الرياض .

... ص ؛ ... سم

ردمك ٧ - ٠٩٣ - ٠١ - ٩٩٦٠

١ - الفقه المقارن أ - العنوان

١٨/١٨٤٩

ديوي ٦، ٢٥١

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز

ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٨٣٧١٢

تلكس ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي ٤٥٧٣٣٨١



فرع القصيم بريدة حي الصفراف - طريق المدينة

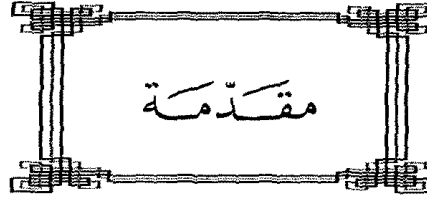
ص ب ٢٣٧٦ هاتف ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملي ٣٢٤١٣٥٨

فرع المدينة المنورة - شارع ابي ذر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠

شركة الرياض للنشر والتوزيع

ص ب ٣٢٦٢٠ - الرياض ١١٤٥٨ - هاتف ٤٥٩٤٧٧٩





رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

فإن البحث في الفروق يُعَدُّ من مكمّلات العلوم، وإن لم يكن من ضروراتها، إذ به يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والوقائع.

وقد استهوى البحث عن الفروق العلماء من كلّ صنف، فظهرت فيه المؤلفات المتنوعة، والأبحاث الكثيرة، في العلوم الشرعيّة، والعلوم اللغويّة، والعلوم الأخرى^(١).

(١) ومن المؤلفات التي تدخل في هذا الإطار: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ) والفرق بين الخاصّ والمشارك من معاني الشعر لحسن بن بشر الآمدي (ت ٣٧١هـ)، والفرق بين الرأى والعين لأبي سعيد محمد بن علي الجاواني (ت ٥٦١هـ)، والفرقان بين الآل والأمة لأبي موسى عيسى بن مهران المستعطف الشيعي. ومن ذلك: الفرق بين النحو والمنطق لأبي العباس أحمد بن محمد السرخسي الطبيب (ت ٢٨٦هـ) ومن المؤلفات في الفروق في الطبّ، الفرق بين العلل التي تشبه أسبابها، وتختلف أعراضها لأحمد بن إبراهيم الطبيب المعروف بابن الجزّار المتوفى قبل سنة (٤٠٠هـ). ومن المؤلفات في العلوم الإسلامية والفلسفية: الفرق بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، والفرق بين الصوفي والفقير لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الفارسي الشيرازي المتوفى سنة (٦٢٢هـ). والجمع والتفريق في آداب الطريقة لأبي سعيد أحمد بن محمد البصري المعروف بابن الأعرابي المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي المتوفى سنة (١١٤٣هـ). وما يدخل في هذا المجال: الفارق بين المصنّف والسارق لجلال

وكان الاهتمام بذلك في العلوم الشرعية كبيراً، ولاسيما في ميداني الفقه والأصول. وقد جعل الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) الفرق والجمع واحداً من أنواع الفقه العشرة، بحسب ما رآه، والتي هي:

- ١- معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً.
- ٢- معرفة الجمع والفرق.
- ٣- بناء المسائل بعضها على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحد.
- ٤- المطارحات.
- ٥- المغالطات.
- ٦- الممتحنات.
- ٧- الألغاز.
- ٨- الحيل.
- ٩- معرفة الأفراد، أي معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة.

=الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ)، والفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن بن سليم الموصللي المعروف بابن الباجة جي المولود سنة (١٢٤٨ هـ)، وهو في الرد على النصارى، ومن ذلك الفرق والمعيار بين الأرقاء والأحرار لأبي الفرج علي بن حسن الأصفهاني المتوفى سنة (٣٥٦ هـ)، والفرق المؤذن بالطرب في الفرق بين العجم والعرب للشيخ مصطفى البكري المتوفى سنة (١١٦٢ هـ)، والفرق بين المقامين وتشبه علي كرم الله وجهه بذي القرنين لأبي سعيد محمد بن الحسن الخزاعي النيسابوري المتوفى في حدود سنة (٥٤٠ هـ).

انظر في بعض ذلك: كشف الظنون (١٢٥٥/٢ و ١٢٥٦)، وإيضاح المكنون (١/٣٦٧ و ٣٦٨، و ١٨٧/٢ و ١٨٨).

١٠ - معرفة الضوابط والقواعد (١).

وترجع أهمية ذلك إلى أن معرفة الفروق مما تترتب عليها معرفة الأحكام الشرعية والمآخذ التي تتوجه إلى ما يبدو أنه جامع بين أحكام الفروع الفقهية، حتى أنهم جعلوه من أقوى الاعتراضات على العلة، وأجدرها بالاعتناء به (٢).

وعلى الرغم من وفرة الكتب المؤلفة في المجال التطبيقي لهذا العلم، إلا أنني لم أجد دراسة مستقلة تبحث عن هذا العلم، من حيث هو، بحيث أنها تبين موضوعه ومقوماته، ونشأته، وتطوره، ومناهجه. وجل ما رأيته كان مقدمات لكتب محققة، تتناول هذا الموضوع، بتعريفه، وبيان أهميته، وتعداد طائفة من مؤلفاته. وهي مقدمات ليست بمستوى واحد، منها ما تتصف بالسطحية والعجلة في التأليف، ومنها ما كانت مقدمات فيها نوع من الجدية والالتزام بالمنهج العلمي.

وأورد كثير من الباحثين كلامهم عن الفروق، في ضمن كلامهم عن القواعد الفقهية، بعددًا نوعًا منها، أو متفرعة عنها. وقد يكون لما فعله علماء السلف، من جمعهم بين القواعد والفروق، في كتبهم المؤلفة في الأشباه والنظائر، سندٌ في صنيعهم هذا، وليس ذلك ببعيد؛ للعلاقة القائمة بين الجمع والفرق.

ولذلك رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع، على وجه الاستقلال، بإقامة دعامة له، تُؤصِّله وتبين حدوده، وموضوعه، ومباحثه، ونشأته، وتطوره،

(١) المنشور في القواعد (١ / ٦٩ - ٧١).

(٢) الإبهاج (٣ / ١٣٤) بإشراف جماعة من العلماء.

من الأمور المفيدة - إن شاء الله .

وأغلب ما في هذا الموضوع الذي أقدمه للقارئ، كان في ثمرات تدريسي لموضوع القواعد الفقهية لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، خلال أعوام كثيرة . وهو وإن لم يكن من الموضوعات التي درّستها، لكنه كان يأتي ضمناً وتبعاً ، من خلال اطلاعي على مباحث العلماء في القواعد والضوابط الفقهية، وفي أحيان أخرى على مباحث التخرّيج والتفريع عند العلماء .

وقد رأيت أنّ موضوع البحث في الفروق الفقهية يختلف عن موضوع البحث في الفروق الأصولية، وإن كان يجمعهما المعنى العام للفروق . ولهذا فقد جعلت هذا البحث في فصلين، أحدهما لعلم الفروق الفقهية، وآخرهما لعلم الفروق الأصولية، وجعلتُ في كلّ فصل تمهيداً وطائفة من المباحث تناسب مسائله، وما يتناوله هذا العلم .

وقد شجّعني على نشر هذا البحث وإخراج مسوداته من أدراج مكتبتي، أنني لم أجد، في حدود اطلاعي، بحثاً مستقلاً يتناول هذا الموضوع، كما أشرت إلى ذلك آنفاً .

وإنني على ثقة بأن هذا الموضوع في حاجة إلى دراسة أوسع ممّا قدّمت، وأنّ بحثي هذا ربّما كان نواة لبحوث أكثر تجلية لمسائل هذا العلم . على أنه مهما يكن من أمر هذا البحث، فإنني لم أقصد منه غير النفع، وتنبيه الباحثين إلى أهميته، وضرورة العناية به . فإن تحقّق منه ذلك فله الحمد أولاً وآخراً، وإن كانت الأخرى فنعتذر لمن لم يجد فيه ذلك، وأن ينظر إلى ما قصدناه منه، والأعمال بالنيّات، وصلى الله على نبيّنا محمد .

د . يعقوب عبد الوهاب الباحسين

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الفصل الأول

علم الفروق الفقهية

تمهيد في: تعريفه - موضوعه - مسائله
ومباحثه - الفائدة منه - العلوم
التي استمد منها - حكمه.

المبحث الأول: أقسام الفروق وشروطها.

المطلب الأول: أقسام الفروق الفقهية.

المطلب الثاني: شروط الفروق الفقهية.

المبحث الثاني: نشأة الفروق الفقهية وتطورها.

المبحث الثالث: المؤلفات في الفروق الفقهية.

المطلب الأول: المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً.

المطلب الثاني: المؤلفات في الفرق والاستثناء.

المطلب الثالث: المؤلفات في مسألة واحدة، أو مسائل

محدودة.

المطلب الرابع: المؤلفات التي تناولت الفروق تبعاً.

المطلب الخامس: المؤلفات المعاصرة.

تمهيد

تعريف علم الفروق الفقهية - موضوعه - مسائله ومباحثه - الفائدة منه - العلوم التي استمدّ منها - حكمه .

التعريف : تُعدّ معرفة علم الفروق الفقهية تابعة لمعرفة الفروق الفقهية نفسها وما يعتدّ به منها، وما لا يُعتدّ . ولهذا فلا بُدّ من تقديم تعريف الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح .

معنى الفروق في اللغة:

الفروق في اللغة جمع فَرْق، وهو ما يُميّزُ به بين الشيئين . وذكر ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ)^(١) . أنّ مادة الكلمة أي الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدلّ على تمييز وتزييل^(٢) . وفي هذه المادة كلمات كثيرة تدلّ على معانٍ مُتعدّدة^(٣) ، يُحتاج في إدخالها في المعنى الذي ذكره ابن فارس إلى نوع من التفسير والتأويل المتعسّف ، إضافة إلى المعاني التي ذكر ابن فارس أنّها ممّا شذّت عن الأصل .

(١) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي . كان إماماً في علم اللغة، ومشاركاً في علوم شتى . أصله من قزوين، أقام في همدان مدّة، ثم انتقل إلى الري فنسب إليها . توفي سنة (٣٩٥ هـ) . وقيل : سنة (٣٩٠ هـ) ، وقيل سنة (٣٦٩ هـ) . ومن مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة، والمجل في اللغة، والصاحبي، والفصيح، وتمام الفصيح، وجامع التأويل في تفسير القرآن وغيرها .

راجع في ترجمته : وفيات الأعيان (١٠٠ / ١) ، ومعجم الأدباء (٨٠ / ٤) ، والأعلام (١٩٣ / ١) ، ومعجم المؤلفين (٤٠ / ٢) .

(٢) معجم مقاييس اللغة (٤٩٣ / ٤) .

(٣) انظر في هذه المعاني لسان العرب والقاموس المحيط .

على أنه مهما يكن الأمر فإن الكثير من كلمات هذه المادة، تدلّ على التمييز بين الأشياء، والفصل بينها. وللعلماء آراء مختلفة بشأن تخفيف المادة وتثقيلها، فيرى بعضهم أن فرقاً فرّقاً بالتخفيف للصالح، وفرّق تفريقاً للإفساد^(١): ويرى آخرون أنه بالتخفيف للمعاني والألفاظ، وبالتثقيّل للأجسام. قال الجوهري (ت ٣٩٣هـ)^(٢): فرّقْتُ أفرق بين الكلام، وفرّقْتُ بين الأجسام^(٣). وهذا المعنى هو ما ذكره القرافي (ت ٦٨٤هـ)^(٤) عن بعض مشايخه الذين ذكر عنهم، أيضاً، أن وجه المناسبة في ذلك أن كثرة المبني، عند العرب، تدلّ على كثرة المعنى^(٥). لكنّ

(١) لسان العرب.

(٢) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. من أئمة علماء اللغة. تنقّل في البلدان واستقرّ في نيسابور، وأخذ عن مشاهير علماء عصره كأبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي. قال عنه ياقوت: إنه من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماء، توفي في نيسابور سنة (٣٩٣هـ). وقيل غير ذلك. وأصله من الفاراب في بلاد الترك.

من مؤلفاته: الصحاح، والمقدمة في النحو، وكتاب في العروض اسمه الورقة. راجع في ترجمته: يتيمة الدهر (٤/٤٠٦)، ومعجم الأدباء (٦/١٥١)، والأعلام (١/٣١٣)، ومعجم المؤلفين (٢/٢٦٧).

(٣) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٤) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي، المشهور بالقرافي، والملقّب بشهاب الدين، ولد في مصر ونشأ فيها، وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى. توفي في القاهرة سنة (٦٨٤هـ).

من مؤلفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق، ونفائس الأصول في شرح المحصول، وشرح التنقيح في الأصول، والذخيرة في الفقه، وغيرها.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (٦٢)، وشجرة النور الزكية ص (١٨٨)، والمنهل الصافي (١/٢١٥)، والأعلام (١/٩٤)، ومعجم المطبوعات (٢/١٥٠١)، ومعجم المؤلفين (١/١٥٨).

(٥) الفروق (١/٤).

هذه الدعوى يخذشها وينقضها استعمالات القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾^(١).

فخفف في البحر، وهو جسم، وقال تعالى: ﴿فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين﴾^(٢)، فخفف في ذلك، مع أنه في الأجسام.

الفروق في الاصطلاح:

لم أجد للفقهاء الذين تكلموا عن الفروق، تعريفاً لها، أو بياناً لمعناها، وإن كان بعضهم قد أشار إلى العلم نفسه، وذكر ما يشبه التعريف له، كما سنعلم ذلك فيما بعد.

ويغلب على الظن أنهم يقصدون بالفروق وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضاً في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام. وقد تكلم الأصوليون والجدليون عن الفروق كثيراً، إذ هي من الأمور المتفرعة عن مباحث القياس عندهم، فالفروق من قواعد العلة، المانعة من جريان حكمها في الفرع^(٣). ولهذا فإن تعريف الفروق الفقهية ينبغي أن يبحث عنه في هذه المواضع، أي مباحث العلة في القياس. وقد

(١) سورة البقرة آية ٥٠.

(٢) سورة المائدة آية: ٢٥.

(٣) اختلفت آراء العلماء في بيان عدد ما يقدح بالعلة، فمنهم من ذكر خمسة وعشرين قادحاً كالآمدي (ت ٦٣١هـ)، وابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ)، ومنهم من اقتصر على ذكر ثمانية عوارض كإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، ومنهم من جعلها خمسة كفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، ومنهم من اتجه إلى غير ذلك.

انظر: الإحكام للآمدي (٦٩/٤) وما بعدها، ومختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (٢٥٧/٢) والمحصل للرازي (٣٦٠/٢) وما بعدها، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص (١٥٦) وما بعدها، وروضة الناظر لابن قدامة ص (٣٣٩) وما بعدها..

اختلفت عبارات العلماء في تعريفها، وإن تلاقى أكثرها في المعنى. وقبل أن نذكر بعض تعريفات الفرق، ننبّه إلى أن الفرق عندهم يعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، مع وجود الوصف المشترك المدّعي علّة، سواء كان ذلك لوجود وصف مختصّ بالأصل هو شرط للعلّة، ولم يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع هو مانع، ولم يوجد في الأصل^(١)، وفيما يأتي نذكر طائفة من عبارات العلماء في تعريف الفرق:

١- قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)^(٢) الفرق (هو المعارضة المتضمّنة لمخالفة الفرع الأصل في علّة الحكم)^(٣)، وقال: (إن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم، بما يخالف بين حكميهما)^(٤).

وفي هذين التعريفين اقتصار على ذكر الاختلاف بين الأصل والفرع

(١) التحرير بشرح تيسير التحرير (٤/ ١٦٦ و ١٦٧).

(٢) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري الملقّب بضياء الدين والمعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء المتكلمين والأصوليين والمفسرين والأدباء. تنقل بين البلدان واستقر في نيسابور التي مات فيها سنة (٤٧٨هـ).

من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه، والورقات في أصول الفقه، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، والغياثي، ونهاية المطلب في دراية المذهب، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٤٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٧٤، وشذرات الذهب (٣/ ٣٥٨)، والفتح المبين (١/ ٢٠٦)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١٨٤).

(٣) الكافية في الجدل ص ٦٩.

(٤) المصدر السابق ص ٢٩٨.

في علة الحكم أو موجهه، دون بيان لنوع هذا الاختلاف. ولهذا نجد
 إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) - رحمه الله - أتبع تعريفه ببيان ضروب
 الفرق، فقال: (ثم هو على ضربين:
 أحدهما: فصل الحكم عن العلة.

والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرق بينهما بين^(١).
 ولم يكشف لنا عن هذا المعنى بإعطاء صفاته أو شروطه.

٢- وقال القرافي (ت ٦٨٤ هـ): (هو إبداء معنى مناسب للحكم في
 إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى)^(٢).

وفي هذا التعريف قصر للفارق على المعنى الذي ذكره، وهو المناسبة
 في إحدى الصورتين دون الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة
 التي لا يُعتدّ بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين.

وقد ذكر القرافي (ت ٦٨٤ هـ) في شرحه أمرين يقابلان المعنى
 المناسب للحكم، هما:

أ- المعنى غير المناسب، كقياس الأرز على البرّ، في حكم الربا، فيقول
 المعارض: الفرق بينهما أنّ الأرز أشدّ بياضاً، أو أيسر تقشيراً في
 سنبله، من البرّ^(٣). فمثل هذا يُعدّ في الأوصاف الطردية غير المعتدّ
 بها^(٤).

(١) المصدر السابق.

(٢) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٠٣).

(٣) المصدر السابق (ص ٤٠٣).

(٤) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ص (٨٩٣ و ٨٩٤) القسم الثاني
 بتحقيق عبد الرحمن الجبرين.

ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.

فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقيدين فإن تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازماً، وليس مناسباً لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز رده، بعد مدة، من غير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر^(١).

٣- وقال القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥هـ)^(٢): هو جعل تعيين الأصل علة، والفرع مانعاً^(٣). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:

الضرب الأول: تعيين أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة

(١) المصدر السابق ص (٨٩٣ و ٨٩٤).

(٢) هو أبو سعيد، وقيل أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، الملقب بناصر الدين، والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس، على مقربة من شیراز. كان قاضياً عالماً بالفقه والأصول والعربية والمنطق والحديث، والتفسير، وملماً بعلوم أخرى. استقر في تبريز، وتوفي بها سنة (٦٨٥هـ)، وقيل سنة (٦٩١).

من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في علم الكلام.

راجع في ترجمته: مفتاح السعادة (٤٧٨/١)، وشذرات الذهب (٣٩٢/٥)، والفتح المبين (٨٨/٢)، و معجم المطبوعات (٦١٦/١)، و معجم المؤلفين (٩٨/٦).

(٣) الوصول بشرح نهاية السؤل (١٠٠/٣).

لحكمه، فلا يلحق به الفرع.

والضرب الثاني: تعين الفرع، أو خصوصيته مانعاً من ثبوت حكم الأصل.

مثال الأول قول الحنفية إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقضٌ للوضوء، قياساً على الخارج منهما، والوصف الجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن العلة الناقضة للوضوء في الأصل هي خروج النجاسة من السبيلين، لا مطلق خروج النجاسة وهذا المعنى غير متحقق في الفرع.

ومثال الثاني قول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياساً على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن كون القاتل مسلماً مانعٌ من وجوب القصاص عليه، لشرفه^(١). فقد جعل تعين الفرع مانعاً من الإلحاق.

٤- وقال صفى الدين الهندي (ت ٧١٥هـ)^(٢): (الفرق عبارة عن إبداء

(١) الوصول بشرح نهاية السؤل (٣/ ١٠٠).

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الملقب بصفى الدين الهندي. ولد بالهند سنة (٦٤٤هـ). ثم خرج من بلده دهلي وتنقل في البلدان؛ فزار اليمن، ثم حج وأقام بمكة ثلاثة أشهر التقى فيها بابن سبعين وسمع منه، ثم زار القاهرة، وبلاد الروم، ثم استوطن دمشق، وفيها توفي سنة (٧١٥هـ). وكانت له مع شيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات.

من مؤلفاته: نهاية الوصول في دراية الأصول، الفائق في أصول الدين، الزبدة في علم الكلام.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٥/ ٢٦٢)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٧)، والأعلام (٦/ ٢٠٠)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ١٥٢).

وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلة للحكم، أو جزء
علّة^(١).

وفي هذا التعريف قَصُرُ الفرق على إبداء الخصوصية في الأصل،
بإبداء وصف فيه يصلح أن يكون علّة مستقلة، أو جزء علّة، ولم
يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية، تصلح أن تكون مانعاً من
حكم العلّة، كما هو في التعريفات السابقة.

وبذلك يكون الفرق عنده، راجعاً إلى المعارضة في الأصل فقط.

٥- وقال عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦هـ)^(٢): (الفرق إبداء خصوصية
في الأصل، هو شرط... أو إبداء خصوصية في الفرع، هي
مانع)^(٣).

والمراد من ذلك هو أن يُظهر المعارض خصوصية في الأصل تُجعل
شرطاً للحكم، بأن تُجعل من علته، أو إبداء خصوصية في الفرع
تُجعل مانعاً من الحكم، فالفرق على هذا راجع إلى إحدى
المعارضتين، المعارضة في الأصل في الحالة الأولى، والمعارضة في الفرع

(١) نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/٣٤٦٩).

(٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي. قاضي
القضاة المعروف بعضد الدين. كان من العلماء المبرزين في العلوم العقلية والأصول
والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. سجن في قلعة درميان، بعد أن
غضب عليه صاحب كرمان. توفي سنة (٧٥٦هـ).

من مؤلفاته: الرسالة العضدية في الوضع، وشرح مختصر منتهى السؤل والأمل في
علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، والمواقف في علم الكلام، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٦/١٠٨)، والدرر الكامنة
(٣/١١٠)، والإعلام (٣/٢٩٥)، ومعجم المؤلفين (٥/١١٩).

(٣) شرح مختصر المنتهى (٢/٢٧٦).

في الحالة الثانية^(١).

وما ذكر مبني على أنه ليس على المعارض أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الأصل، في الفرع، ولا أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الفرع، في الأصل.

لكن بعض العلماء ذهبوا إلى اشتراط ذلك فيكون الفرق مجموع المعارضتين المذكورتين^(٢). وقد ذكر الآمدي (ت ٦٣١هـ)^(٣) أن القول بأن الفرق لا يخرج عن المعارضة في الأصل، أو الفرع، هو عند أبناء زمانه، أما المتقدمون فكانوا يرون أن الفرق هو مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً. وبنى اختلافهم في قبول الفرق ورفضه على ذلك^(٤).

٦- وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون: إن الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، هو: (أن يُفرّق المعارضُ بين الأصل والفرع، بإبداء ما يختصّ

(١) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية العطار (٢/ ٣٦٣).

(٢) شرح مختصر المنتهى (٢/ ٢٧٦)، وشرح جمع الجوامع (٢/ ٣٦٣).

(٣) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي، ثم الشافعي. جمع بين الحكمة والمنطق والكلام، والأصول والفقه، وبرع في الخلاف، وكان من الأذكياء. قيل عنه إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه. ولد بآمد، وأقام في بغداد، ثم انتقل إلى الشام ثم مصر، وكانت وفاته بدمشق سنة (٦٣١هـ). ودفن بسفح جبل قاسيون.

من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، وغاية الأمل في علم الجدل، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ٤٥٥)، ومفتاح السعادة (٢/ ٥٥)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤)، ومعجم المؤلفين (٧/ ١٥٥).

(٤) الإحكام (٤/ ١٠٧).

بأحدهما، لئلا يصحّ القياس، ويقابله الجمع^(١).

وهذا التعريف يصوّر الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، ويعبر عن ذلك بوضوح. وقد صوّر إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) ذلك، من قبل، بعبارة جامعة، بيّنت معنى الفرق والغاية منه، قال: (والقول الوجيز فيه أن قصد الجمع يَنْتَظِمُ بأصلٍ وفرعٍ، ومعنى رابط بينهما، على شرائط بيّنة، والفرق معنى يشتمل على ذكر أصل وفرع، وهما يفترقان فيه، وهذا يقع على نقيض غرض الجمع. ومن ضروراته معارضة معنى الأصل والفرع، ولكن الغرض منه مضادة الجمع بوجه فقه، أو بوجه شبه، إن كان القياس في فنّ الشبه، وعلى هذا لو سُمّي مسمّى الفرق معارضة لم يكن مبعداً، ولكن ليس الغرض من الإتيان بمعارضة على الطرد والعكس، لاتصال أحدهما بالآخر، بل القصد منه فقه، ينتظم معارضتين، يشعر بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة الجمع، فهذا سرّ الفرق)^(٢).

وقد سبق أن ذكرنا ما قاله الآمدي (ت ٦٣١ هـ) من أن الفرق، عند المتقدمين، هو مجموع الأمرين، أي المعارضة في الأصل وفي الفرع. (حتى أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقاً)^(٣)، وأنّه – أي الفرق – على ما انتهى إليه علماء زمانه، هو إحدى المعارضتين^(٣).

تعريف علم الفروق الفقهية:

لم يتكلّم الأصوليون عمّا يُسمى علم أو فنّ الفروق الفقهية، بل اقتصر

(١) (١١٢٩/٣).

(٢) البرهان (١٠٦٨/٢).

(٣) الإحكام (١٠٣/٤).

حديثهم عنها، خلال كلامهم عن قواعد العلة في القياس، أو خلال كلامهم في موضوع الجدل، كما في الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، والجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل (ت ٥١٣هـ)^(١). وعلم الجدل في علم الجدل لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت ٧١٦هـ)^(٢)، وكالمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)^(٣).

(١) هو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي، من علماء الإسلام البارزين، ومن مجتهدي الحنابلة وأصوليينهم، تتلمذ على عشرات العلماء، وكان من ملازمي القاضي أبي يعلى. اشتغل بمذهب المعتزلة ثم تركه، عرف بقوة الحجّة، وحضور البديهة، والمناظرة والجدل. توفي سنة (٥١٣هـ).

من مؤلفاته: الواضح في أصول الفقه، والجدل على طريقة الفقهاء، والفنون، وكفاية المفتي، وعمدة الأدلة وغيرها.

راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (١٤٢/١)، والمنهج الأحمد (٢٥٢/٢)، والأعلام (٣١٣/٤).

(٢) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نسبته إلى قرية طوفا من أعمال صرصر في العراق، من علماء الحنابلة المشهورين. عُرف بقوة الحافظة وشدة الذكاء.

اتهم بالرفض والانحراف، فعُزّر وضرب. تنقّل بين البلدان، وكان آخر عهده في مدينة الخليل التي توفي فيها سنة (٧١٦هـ).

من مؤلفاته: البلبل في أصول الفقه، اختصر فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وشرح مختصره هذا، والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، وشرح الأربعين النووية، وتعليق على الأناجيل.

راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٣٦٦/٢)، الدرر الكامنة (٢٩٥/٢)، شذرات الذهب (٣٩/٦) والأعلام (١٢٧/٣)، والفتح المبين (١٢٠/٢).

(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي، الملقب بجمال الدين. تفقّه بشيراز، وقدم إلى البصرة، ثم بغداد، فاستوطنها، ولزم القاضي ==

والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ) (١)، والإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٦٥٦هـ) (٢)، وسائر كتب أصول الفقه الباحثة عن قواعد

= أبا الطيب الطبري، وكان من أفصح وأورع وأنظر أهل زمانه. رحل إليه الفقهاء، ودرّس بالنظامية، كان فقيراً متّعفاً قانعاً باليسير، ذكر أنه لم يحج لعدم قدرته المالية. توفي في بغداد سنة (٤٧٦هـ).

من مؤلفاته: التنبيه والمهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الفقه، واللمع وشرحه في أصول الفقه، وطبقات الشافعية.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٩/١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٨٣/٢)، والأعلام (٥١/١)، ومعجم المؤلفين (٦٨/١).

(١) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي، ولد ببطليوس ثم رحل إلى باجة، وأقام بها زمناً طويلاً، ثم رحل إلى مصر والشام والعراق، فأخذ العلم عن لقيه فيها من العلماء. وكانت رحلته طويلة استغرقت ثلاث عشرة سنة، عاد بعدها إلى بلده، فدرّس وعلم وذاع صيته. تولّى القضاء في الأندلس، وكان نظاراً قوي الحجة. قال عنه ابن حزم: لم يكن للمذهب المالكي، بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي، توفي سنة (٤٧٤هـ).

من مؤلفاته: أحكام الفصول في أحكام الأصول، والمنتقى في شرح الموطأ، وكتاب الحدود، والإشارة، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١٤٢/٢)، والديباج المذهب (ص ١٢٠)، وشذرات الذهب (٣٤٤/٣)، والفتح المبين (٢٥٢/١).

(٢) هو أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، القرشي التيمي البكري البغدادي، الملقب بمحيي الدين، تفقه على أبيه، وولي الحسبة في جانيي بغداد، والنظر والوقوف العامة. حدّث في بلدان كثيرة منها مصر وبغداد، ودرّس بالمستنصرية في بغداد، وأنشأ طائفة من المدارس في بلدان عدّة، منها المدرسة الجوزية في دمشق. قتله التتار صبراً، مع أولاده الثلاثة، يوم دخول هولاكو بغداد سنة (٦٥٦هـ).

من مؤلفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والإيضاح في قوانين الاصطلاح، وغيرها.

العلة في القياس .

أمّا الفقهاء الذين ألفوا في الأشباه والنظائر، والتي من محتوياتها الفروق الفقهية، فقد أشار بعضهم إلى شيء من ذلك، وذكروا ما يشبه التعريف لهذا العلم، وأوردوا شيئاً من أوصافه، لكن هؤلاء كانوا محدودين وقليلي العدد، وفيما يأتي نذكر بعض تلك التعريفات التي اطلعنا عليها:

١- قال جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)^(١)، عن علم الفروق: إنه الفنّ (الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة)^(٢).

ولم يورد هذا الكلام على أنّه تعريف فنيّ، وإنما ذكره على أنّه وصف لهذا العلم، استثمره بعضهم، وحوّله إلى تعريف له، بإجراء بعض التعديل اليسير في الصياغة.

= راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/٢٥٨)، وشذرات الذهب (٥/٢٨٦)، والأعلام (٨/٢٣٦)، ومعجم المؤلفين (١٣/٣٠٧).

(١) هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضيرى السيوطي الشافعي، ولد ونشأ في القاهرة، وقرأ على جماعة من العلماء. كان إماماً بارعاً في كثير من العلوم. فكان مفسراً ومحدثاً وفقياً ونحوياً وبلاغياً ولغوياً اعتزل التدريس والإفتاء والناس، وانصرف إلى التأليف. توفي سنة (٩١١هـ). من مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والمزهر في اللغة، والإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر في فروع الشافعية، والأشباه والنظائر النحوية، وحسن المحاضرة وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٨/٥١)، والفتح المبين (٣/٦٥)، ومعجم المؤلفين (٥/١٢٨).

(٢) الأشباه والنظائر (ص ٧)، وانظر مقدّمة تحقيق الاعتناء في الفرق والاستثناء.

٢- وقال الشيخ محمد الفاذازي (ت ١٤١٠هـ) (١): (هو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث لا نسوّي بينهما في الحكم) (٢). وقال عن الجمع والفرق: (أي معرفة ما يجتمع مع آخر في حكم، ويفترق معه في حكم آخر، كالذمي والمسلم يجتمعان في أحكام ويفترقان) (٢).

٣- واعترض بعض الباحثين على التعريفين السابقين بأنهما غير مانعين من دخول الفروق بين المسائل المتشابهة، في أي علم من العلوم، في التعريف؛ إذ لم تُقيّد المسائل المتشابهة بالفقهية. وذكر تعريفاً من عنده، رأى أنه جامع مانع، هو قوله: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً) (٣).

والذي يبدو أنّ العلماء إنّما كانوا يقصدون تعريف الفروق، بوجه عام، لا الفروق الفقهية، كما عرّفوا القاعدة بأنها قضية كلية، دون أن

(١) هو الشيخ محمد ياسين بن الشيخ محمد عيسى الفاذازي، الأندلسي أصلاً والمكي مولداً. والفاذازي نسبة إلى فاذاذ أحد أقاليم أندوسيا، تلقى علومه في مكة على طائفة من العلماء، تولى تدريس علوم متعددة في المسجد الحرام. توفي في مكة سنة (١٤١٠هـ).

من مؤلفاته: الفوائد الجنية، وبغية المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق، والدر المنضود شرح سنن أبي داود وغيرها.

راجع في ترجمته: مقدّمة المعتنى بطبع كتاب الفوائد الجنية، رمزي سعد الدين دمشقية.

(٢) الفوائد الجنية (ص ٩٨).

(٣) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني - مقدمة المحقق د. عمر ابن محمد بن عبد الله السبيل (ص ١٩).

يحدّدوا مشتملاتها^(١). لكنّ الذي يؤخذ على التعريفين المذكورين، وعلى تعريف المعترض د. عمر السبيل، أنّها أدخلت في مادة التعريف ألفاظ المَعْرِف، مما ترتب عليه أن يكون فيها الدّور الممنوع، ولهذا فإنّه لو أُبدل لفظ الفرق أو الفارق، بغيره من الألفاظ التي تؤدّي معناه، زال مثل ذلك الاعتراض، كأن يقال، مثلاً، هو العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيّتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً.

على أن هذا لا يُعدّ تعريفاً، أو قولاً شارحاً لعلم الفروق نفسه، لأنّ العلم المذكور أوسع دائرة من ذلك، ولهذا فإنّنا نقترح تصوير هذا العلم بأنّه:

العلم الذي يُبحثُ فيه عن وجوه الاختلاف، وأسبابها، بين المسائل الفقهيّة المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان معنى تلك الوجوه، وماله صلة بها، ومن حيث صحّتها وفسادها، وبيان شروطها ووجوه دفعها، ونشأتها وتطوّرها، وتطبيقاتها، والثمرات والفوائد المترتبة عليها.

وإنّما قلنا إنّ هذا تصوير لهذا العلم، بسبب أنّه يفتقد لبعض شروط الحدّ أو الرسم، لما فيه من التفصيلات، وذكر ما لا يذكر من ذلك، عند المنطقيين، ولكنّنا وجدنا أنّ التصريح بذلك قد يُلقّي ضوءاً يزيد ما نريده من علم الفروق الفقهيّة وضوحاً والله أعلم.



(١) نظر تفصيل الكلام عن هذا الأمر في كتابنا (القواعد الفقهيّة - المبادئ والمقومات - المصادر - الدليليّة - التطوّر).

موضوعه: (١)

إن بيان موضوع العلم يُعدّ من الأمور الهامة، عند العلماء، وقد أولوه عنايتهم، وجعلوه أحد المبادئ العشرة، أو الرؤوس الثمانية في اصطلاحاتهم^(٢) ويعود ذلك إلى أنه المميّز للعلم عن غيره، والمحدّد لمجالاته التي لا ينبغي أن تتداخل مع غيرها.

ويريدون بموضوع العلم ما يُبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كالكلية فإنها موضوع علم النحو، إذ يبحث فيه عما يعرض لها من حيث الإعراب والبناء، وأنواع الإعراب من رفع ونصب وجرّ وجزم، وكالأدلة، أو الأدلة والأحكام، فإنها موضوع أصول الفقه؛ إذ يبحث فيه عما يعرض لها من حيث الحجّة وعدمها، وكيفية الاحتجاج بها، وغير ذلك^(١).

(١) انظر معنى موضوع العلم، وأنواع العوارض في كتابنا: أصول الفقه - الحدّ والموضوع والغاية (ص ٨).

(٢) وهذه المبادئ هي: الاسم، الحدّ، والموضوع، والمسائل والمباحث، والعلوم التي استمدّت منها، ونسبته إلى العلوم الأخرى، وفضله، وفائدته، ووضعه، وحكمه الشرعي، وقد نظم هذه المبادئ أكثر من واحد، منهم ابن ذكري في كتابه تحصيل المقاصد، بقوله:

وتلك عشرة على المراد	فأول الأبواب في المبادئ
والاسم، الاستمداد، حكم الشارع	الحدّ، والموضوع، ثم الواضع،
ونسبة، فائدة جليّة	تصور المسائل، الفضيلة

(انظر ردّ المحتار لابن عابدين ١/٣٦).

كما نظمها العلامة الصبّان، بقوله:

الحدّ، والموضوع، ثم الثمرة	إن مبادئ كلّ فنّ عشرة
والاسم، الاستمداد، حكم الشارع	وفضله، ونسبة، والواضع،
ومن درى الجميع حاز الشرفا	مسائل، والبعض ببعض اكتفى

(انظر إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي ص ٩).

وعلى هذا يكون موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع أو المسائل
الفقهية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان أسباب
الافتراق، أو الاجتماع، فيما بينها، وما يتعلق بذلك من الأمور.



مسائله ومباحثه: (١).

يمكن القول إنّ مباحث ومسائل علم الفروق الفقهية ذات صلة وثيقة بموضوعه، لأنّ موضوعات المسائل والمباحث هي نفسها موضوعات العلم، أو أنواعها أو أعراضها الذاتية، أو ما تركب من هذه الأمور، أو بعضها.

ولما كان موضوع العلم، كما عرفنا، هو ما يبحث فيه عن الأحوال العارضة له، فإنّ مسائله ومباحثه هي معرفة هذه الأحوال. وكما أنّ بدن الإنسان الذي هو موضوع علم الطب، بسبب أنّه يبحث فيه عن الأعراض اللاحقة له، لا يدخل في حقيقة العلم، فكذلك المسائل الفقهية التي هي موضوع علم الفروق الفقهية، لا تدخل في حقيقة هذا العلم، لأنّ الذي يبحث فيه هو ما يعرض لها من الصفات الجامعة، أو المفرقة بينها.

ومهما يكن من أمر فإنّ ما كتبه العلماء في هذا الشأن، يدخل ضمن ما يأتي:

١- الفروق بين أحكام الجزئيات الفقهية، أو بين المسائل الفقهية، كالفرق بين اشتراط إذن الولي في انعقاد إحرام الصبي في الحج، وعدم اشتراطه في الصلاة^(٢). واشتراط الطهارة في صحّة الطواف، وعدم

(١) مسائل كلّ علم هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها (التعريفات ص ٢٢٥)، كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه، ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس ونحوها لأصول الفقه (البحر المحييط ٧٣/١) وانظر الكلام عن ذلك في كتابنا: أصول الفقه الحدّ -

والموضوع والغاية (ص ١٩).

(٢) إيضاح الدلائل (١/٢٥٧).

اشتراطها في السعي^(١). وكانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، وعدم انتقاضه بأكل لحم الغنم^(٢).

٢- الفرق والاستثناء: وهذا النوع من المسائل داخل في موضوع الفروق بين أحكام المسائل الجزئية، لكن طريقة عرضه تتخذ صورة أخرى، هي ذكر القاعدة أو الضابط، أو المسائل الفقهية وبيان ما يستثنى منها، وإنما كان التأليف في هذا المجال داخلاً في الفروق؛ لكون حكم المستثنى مخالفاً لحكم ما استثنى منه.

وقد يذكر سبب الاستثناء، وقد يهمل بأن يقتصر على ذكر المستثنيات التي تفارق حكم ما استثنى منه، نحو قولهم: من وجبت عليه الجمعة استُحبَّ له التبكير فيها... إلّا في مسألتين: إحداهما: من به سلس البول.

المسألة الثانية: إمام الجمعة يُسنُّ في حقّه الحضور لوقت الصلاة^(٣).
أمّا الفروق بين المصطلحات الفقهية، أو الأصولية من حيث اختلاف ما يترتب عليها من أحكام، كالفرق بين الخطأ والنسيان، وبين الجهل الذي يُعذر فيه والجهل الذي لا يُعذر فيه، وبين الخبر والإنشاء، وبين الشرط والمانع، وبين العلة والسبب، وبين الشهادة والرواية وغير ذلك. فهو مما يدخل في الفروق الأصولية، التي سيرد الكلام عنها في الفصل الثاني من هذا البحث.

★ ★ ★

(١) المصدر السابق (٢٥٦/١).

(٢) المصدر السابق (١٦٦/١).

(٣) الاعتناء في الفرق والاستثناء (٢٥٠/١).

الفائدة من دراسة علم الفروق^(١).

للتعرف على الفروق الفقهية فوائد متعددة، سواء كان ذلك للمجتهد، أو لمن هو دونه في المرتبة. ونذكر فيما يأتي بعض هذه الفوائد:

١- إن في دراستها تتحقق إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض، بسبب إعطائه الأمور المتماثلة أحكاماً مختلفة، وتسويته بين المختلفات. كقولهم إن الشارع فرض الغسل من المنى وأبطل به الصوم بإنزاله عمداً، وهو طاهر، دون البول والمذي وهو نجس، وأوجب غسل الثوب من بول الصبيّة، والنضح من بول الصبي، مع تساويهما، فبمعرفة أسباب التفريق في الحكم بين الصور المتشابهة، يدركُ وهنُ مثل هذه الاعتراضات وسقوطها.

٢- إن التعرف على هذه الفروق يُبصِّرُ العالم بحقائق الأحكام وينير الطريق أمامه، لينقذه من التعثر في الاجتهاد، فهي شحذٌ للذهن، وتنبيه له، لئلا يقع في الوهم، ويتسرع فيما يفتيه، ويصدره من الأحكام، بناء على الشبه الظاهري. ولهذا نجد أبا عبد الله المازري (ت ٥٣٦هـ)^(٢)، عدَّ معرفة الفروق من جملة ما ينبغي أن يتوفّر في

(١) ذكر ابن القيم (ت ٧٥١هـ) في أعلام الموقعين شُبُهًا مختلفة ومتنوعة، وأمثلة عديدة مما قيل إنها متماثلة، ولكنها اختلفت في الأحكام، ومنها ما هي مختلفة واتفقت في الأحكام والذي يتصل بهذا الموضوع، هو النوع الأول.

انظر: أعلام الموقعين (١/ ٢٣٤) وما بعدها.

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، الملقب بالإمام، =

الفقيه الذي يفتي في زمانه^(١). لئلا يقع في الخطأ، عند التخريج. قال أبو عبد الله القاسم البرزلي (ت ٨٤٤هـ)^(٢): (وقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد، فينظر المسائل بعضها ببعض، ويخرج، وليس بصيراً بالفروق)^(٣).

٣- إن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحاً في علل الأحكام وما يعارض هذه العلل، ويدفعها، مما يهيئ للفقيه القياس الصحيح، ويحقق له غلبة الظن في إلحاق الفروع بغيرها من الأصول. ويجعله مطمئناً إلى تخريجه.

= ولد بمآزر في جزيرة صقلية، وإليها نسب. كان من علماء المالكية البارزين في الفقه والأصول والكلام والحديث والأدب والطب، ومن المشاركين في علوم أخرى. كان حسن الخلق، وصاحب مجلس يؤنس حاضريه بما يذكره من النوادر والنكت، قالوا: إنه بلغ درجة الاجتهاد، ولم يفت بغير مشهور مالك. توفي سنة (٥٣٦هـ). من مؤلفاته: شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، وإيضاح الحصول من برهان الأصول في شرح كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمعلم في شرح مسلم، والتعليقة على المدونة وغيرها.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب (ص ٢٧٩)، وشجرة النور الزكية (ص ١٢٧)، والفتح المبين (٢/٢٦).

(١) الفروق الفقهية للدمشقي - مقدمة المحقق (ص ٣٣).

(٢) هو أبو القاسم أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني، ثم التونسي، المالكي الشهير بالبرزلي فقيه مشارك في علوم أخرى. رحل إلى القاهرة في طريقه إلى الحج، وأفتى ووعظ في تونس، وصار إماماً بالزيتونة. توفي في تونس سنة (٨٤٤هـ)، عن مائة وثلاث سنين، وقيل غير ذلك.

من مؤلفاته: الديوان الكبير في الفقه، والنوازل، والفتاوى.

راجع في ترجمته: نيل الابتهاج (ص ٢٢٥)، ومعجم المؤلفين (٢/١٥٨)، و(٩٤/٨).

(٣) الفروق الفقهية للدمشقي - مقدمة المحقق (ص ٣٣).

حكم معرفة الفروق الفقهية:

لم أجد من العلماء من تكلم عن حكم معرفة علم الفروق الفقهية، بل إنَّ العلماء قد اختلفوا في قبول قدح العلة بالفرق، ومنع الجمع بين الأصل والفرع، عند وجوده، فالحققون من العلماء قبلوه، وخالفت طائفة أخرى فلم تقبله^(١). وفصل بعضهم في ذلك، فاختر القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥هـ) أنَّ الفرق، عند المعارضة في الأصل قادح في العلة المستنبطة، دون المنصوصة، وأنه غير قادح في الفرع، لاختياره تبعاً لصاحب الحاصل، عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلمتين مستقلتين، إنَّ كانتا مستنبطتين، ولأنَّه يرى أنَّ النقض لمانع غير قادح في العلة^(٢).

ولكل طائفة من هؤلاء العلماء أدلتها، وما بنت عليه وجهة نظرها، وذكر هذه الاستدلالات والمناقشات ليس من مقصود هذا البحث؛ لأن ما نريده من ذلك تصوير الفرق، عند الأصوليين. وقد أتينا من ذلك بما يحقق المقصود ويبين المراد.

ومَّا ينبغي التنبيه إليه أنَّ أبا الربيع الطوفي (ت ٧١٦هـ) تكلم عمّا يشبه بيان حكم الفروق. وإنما قلنا إنه يشبه الحكم، لأنَّه تكلم عن الاعتداد بالفرق واعتباره، وذكر ما يدل على ذلك^(٣). ولكنه لم يتكلم

(١) نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/٣٤٦٩).

(٢) منهاج الوصول بشرح الأسنوي والبدخشي (٧٧/٣) و (١٠٠/٣)، والحاصل

(٩٢٥/٢) وانظر أيضاً في اختيار عدم جواز ذلك: المحصول لفخر الدين الرازي

(٣٨٤/٢)، وشرح الكوكب المنير (٤/٣٢٣).

(٣) علم الجدل في علم الجدل (ص ٧٣ - ٧٥).

عن هذا الاعتداد، أهو مباح، أو مندوب إليه، أو جائز؟ أهو شرط أو غير ذلك من الأحكام، ولهذا قلنا إننا لم نجد من تكلم عن حكمه من الفقهاء والأصوليين.

وما كتب في الفروق، أو الجمع والفرق يُعدُّ المجال التطبيقي لهذا القادح؛ إذ إنَّ هذه الكتب تذكر الفروع الفقهية المتشابهة، وما يجمع بينها، وما يفرق بعضها عن بعض في الحكم، وبتعبير آخر إنها تبحث عن مبررات عدم إلحاق الفروع بالأصول، مع وجود التشابه الظاهري بينها، ولا اشتراكها ببعض الأوصاف التي تقتضي الجمع.

والذي يبدو لنا أنَّ تقصِّي ما يذكر في هذه الكتب، من العلل الجامعة، وما ينقضها في الجزئيات المختلفة، يحتاج إلي نظر دقيق، فما يذكر من المعاني المشتركة، ربَّما لم ينطبق على معنى العلة في اصطلاحهم، أو لم يكن ثابتاً بالطرق المعتدَّ بها عندهم، كما أنَّ ما به التفريق ربَّما لا يكون من الأمور المقبولة في رأيهم.

وعلى هذا فإنَّ تحديد حكم معيَّن لتعلّم الفروق الفقهية بإطلاق ليس كما ينبغي، ونجد أنَّ المناسب هو تنوع الحكم باختلاف الحالات فهو بالنسبة لغير المجتهد أو المفتي جائز، وأما بالنسبة للمجتهد أو المفتي فهو واجب؛ لأنه داخل في شروط المجتهد والمفتي العلميَّة، لثلاث تناقض

= وقد استدل من الكتاب بقوله تعالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر آية: ٩]، ومن السنة بتفريقه ﷺ بين بعض الأمور في الأحكام، ومن العقل بأنَّ الإنسان بعقله يميل إلى العدل وعن الجور، وإلى الصدق وعن الكذب، وإلى البرِّ وعن الفجور، وما أشبه ذلك، ومن الحسِّ والطبع بأنَّ كلَّ أحد يميل بطبعه إلى الصورة الحسنة دون القبيحة، وإلى الصوت اللذيذ دون المستكرة، وإلى الرائحة العطرة، دون القذرة الكريهة والخبيثة.

أحكامه، ويقع في الخطأ أو السهو، وهو معدود من آلات ومكملات
الاقتدار على الاستنباط والتخريج، كما أنه من مستلزمات القياس الذي
يُعدّ الاقتدار عليه من الشروط الأساسية في المجتهد - والله أعلم.



المبحث الأول
أقسام الفروق وشروطها

المطلب الأول : أقسام الفروق الفقهية
المطلب الثاني : شروط الفروق

المطلب الأول أقسام الفروق الفقهية

- الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق.
- الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه.
- الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد.
- الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعيين الأصل والفرع في العلة والممانعة.
- الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس.

المطلب الأول

أقسام الفروق الفقهية

في كلام العلماء عن الفروق ذكروا لها أقساماً متعدّدة، ولكنها كانت تختلف بحسب الحيثيات والاعتبارات التي لوحظت عند التقسيم والتنويع، وسنذكر فيما يأتي أهم ما وجدناه في كلامهم من ذلك:

الفرع الأوّل: أقسامها من حيث موضوع التفريق.

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأوّل: الفرق بين الأصل والفرع أو بين المقيس والمقيس عليه. وهذا القسم هو المتبادر إلى الناظر في معنى القياس، لأنّ أساس القياس هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لاتفاقهما في العلة، ولهذا فإنّ هذا القسم من الفروق هو الأكثر من قسيمه الآخر، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف في صحّته (١). وهو أنواع، لأنه قد يكون معارضة في الأصل، أو معارضة في الفرع، أو معارضة فيهما.

القسم الثاني: الفرق بين الوصف والحكم: وهذا القسم من الفروق اختلف فيه العلماء القائلون بصحة القسم السابق، ومن ردّه قال: إنّ الفرق هو نقيض الجمع وضدّه، والجمع يقع بين الأصل والفرع، لا بين الوصف والحكم، فينبغي أن يكون اعتراض المعارض متجهاً إلى ما قصده

(١) الكافية في الجدل (ص ٣٠٠).

المستدل في إثبات الجمع بين الأصل والفرع. ثم إنَّ جمع الجامع يبقى بعد القدح بالفرق بين الوصف والحكم، إذ لا يؤثر ذلك في الجمع بين الأصل والفرع^(١)، وهو الأساس الذي قام عليه القياس.

وذهب القاضي أبو بكر (ت ٤٠٣ هـ)^(٢). وإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) إلي أن هذا الفرق صحيح، وأنَّ الفارق إذا فرّق بين الوصف والحكم، وقطع ارتباط الحكم بالعلّة، وجب انقطاع الفرع عن الأصل لا محالة^(٣).

ووضح فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)^(٤) هذا النوع في الجانب

(١) الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص ١١١).

(٢) هو أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المالكي، المعروف بالقاضي الباقلاني من علماء الكلام الآخذين بمذهب الأشعري. وهو مشارك في علوم عدّة كالأصول والعربية وغيرها، عرف بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وحدة الذكاء. توفي في بغداد سنة (٤٠٣ هـ).

من مؤلفاته: تمهيد الدلائل، ومناقب الأئمة، وهدية المسترشدين في علم الكلام، وإعجاز القرآن، والتقريب والإرشاد في أصول الفقه، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/ ٤٠٠)، وشذرات الذهب (٣/ ١٦٨)، والأعلام (٦/ ١٧٦)، والفتح المبين (١/ ٢٢١)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ١١٠).

(٣) الكاشف (ص ١١١).

(٤) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي الملقّب بفخر الدين، والمعروف بابن الخطيب، قرشي النسب، ولد بالري وإليها نسب.

كان من أبرز المتكلمين والأصوليين والفقهاء، والمفسرين، فضلاً عن كونه حكيماً وأديباً وشاعراً ومشاركاً في عدد من العلوم. توفي في مدينة هراة سنة (٦٠٦ هـ)، ودفن في جبل قريب منها.

من مؤلفاته: المحصول والمنتخب في أصول الفقه، والكاشف عن أصول الدلائل، والمعالم في أصول الدين، ومفاتيح الغيب في التفسير، والمعالم في أصول الفقه، =

التطبيقي بقوله: (إن من استدلّ في مسألة ظهار الذمي، مثلاً، فقال: صحّ طلاقه فصَحَّ ظهاره كالمسلم، إن لم يتقرّر، عنده، أولاً أن الطلاق والظهار متقاربان متلائمان، حتى يلحق الفرع بالأصل لمشاركة الأصل في أحدهما. فيدل على ثبوت الثاني للمقاربة والارتباط. وإذا قطع الفارق هذا الارتباط بينهما، بإظهار فارق يوجب المباينة، ينقطع الفرع عن الأصل، في الحكم المطلوب استواءهما فيه، إذ الحكم إنّما يرتبط بعلمته في الأصل والفرع جميعاً) (١).

وتوضيحاً لما تقدم نقول في مسألة قياس الذمي على المسلم، في صحة الظهار، إن الوصف هو صحة الطلاق، وأن الحكم هو صحة الظهار، والأصل هو المسلم، والفرع هو الذمي. فإذا بيّن المعارض الفرق بين صحة الطلاق وصحة الظهار فإن ذلك يترتب عليه عدم جواز قياس الفرع على الأصل في حكم صحة الظهار، لعدم العلة الرابطة بينهما.

ووجه الفرق بين الطلاق والظهار: أن (يقول إنّما صحّ طلاق الذمي، لأنه لا يتضمن معنى يستحيل مع الكفر، وهو التكفير بالصوم، بل هو التحريم فحسب، والظهار منه لا يصحّ، لأنه يتضمن ما لا يصحّ مع الكفر) (٢).

= الفقه وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/ ٣٨١)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله

(ص ٢١٦)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٠)، والأعلام (٦/ ٣١٣) ومعجم المؤلفين

(١١/ ٧٩).

(١) المرجع السابق

(٢) الكافية في الجدل (ص ٢٩٨).

ومثل مسألة ظهار الذمي، قولهم بشأن زكاة الصبي: شخص تجب زكاة الفطر في ماله، فتجب زكاة المال في ماله كالبالغ^(١).
ويكثر هذا الفرق في الأقيسة التي تكون الجوامع فيها أحكاماً شرعية^(١).

الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الفارق المستقل، أي الذي يصلح أن يكون علّة، وحده، دون حاجة إلى أن ينضم إليه شيء آخر، ومثل هذا الفارق لا يؤثر، إذا جوزنا تعليل الحكم بعلتين^(٢). لأنّ عدم إحدى العلتين في الفرع لا يضرّ، لاشتراكهما في العلّة الأخرى. مثال ذلك: تعليل ولاية الإجماع في النكاح بالصغر والبكارة. فإذا انفردت البكارة في المعنسة تثبت ولاية الإجماع، وإذا انفرد الصغر في الثيب الصغيرة تثبت ولاية الإجماع، فإيراد المعارض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع، غير مقبول^(٣).

القسم الثاني: الفارق غير المستقل، كالفارق بمزيد المشقة، ومزيد الضرر، وكثرة الحاجة وما أشبه ذلك. فمثل هذه الأمور لا تصلح أن تكون علّة مستقلة؛ لأنها من باب صفة الصفة، التي لا تصلح للتعليل المستقل^(٤). وقد قالوا إنّ مثلها يفيد المعارض ويتوجّه فارقاً^(٥).

(١) الكاشف (ص ١١٢).

(٢) نفائس الأصول (٨/٣٤٥٩).

(٣) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب / القسم الثاني (ص ٨٩٤).

(٤) المصدر السابق (ص ٨٩٥)، ونفائس الأصول (٨/٣٤٥٩).

(٥) رفع النقاب (ص ٨٩٥).

الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الفروق الصحيحة، وهي الفروق التي تتحقق فيها الشروط الآتية:

١- أن يكون ما يُبْدَى من فرق معنى مناسباً للحكم، في إحدى صورتين، مفقوداً في الصورة الأخرى^(١). وقد ذكر الطوفي (ت ٧١٦هـ) أن طريق النظر في الجمع والفرق بين الصور، هو أن يُنظَرَ في الجامع والفارق، فيعتبر المناسب منهما، ويُلغَى الطردي، بطريق تنقيح المناط^(٢).

وقد نقل الزركشي (ت ٧٩٤هـ)^(٣) عن كتاب (الفرق والجمع)

(١) رفع النقاب (ص ٨٩٢).

(٢) علم الجدل في علم الجدل (ص ٧١).

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، الملقب ببدر الدين، عرف بالفقه والأصول والحديث والأدب وعلوم القرآن، تركي الأصل، مصري المولد والوفاء. تلقى علومه على جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني وآخرين، رحل إلى حلب، وسمع الحديث في دمشق وغيرها، كان منقطعاً لا يتردد إلا إلى أحد أسواق الكتب. درّس وأفتى. توفي في القاهرة سنة (٧٩٤هـ).

من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن، وخبايا الزوايا، والمنثور في القواعد، وغيرها.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (١٣٣/٥)، وشذرات الذهب (٣٣٥/٦)، والأعلام (٦٠/٦)، ومعجم المؤلفين (١٢١/٩).

لنجم الدين المقدسي (ت ٦٣٨هـ) (١) أنه إذا تّمت المناسبة بشروطها فهذا الفرق الصحيح (٢).

ومثال ذلك التفريق بين الهبة والبيع، في مسألة حصول الغرر، فعندما يقول المستدل لا تجوز الهبة مع الغرر قياساً على البيع، يُعْتَرَضُ عليه بالفرق بينهما، لأن البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد فيه إكرام وإحسان محض، فلا يخل به الغرر، وكذلك أن الموهوب له، إذا لم يحصل على شيء، فلا يتضرر، بخلاف المشتري الذي يلحقه الضرر (٣).

٢- تغليب الأنسب للحكم، إذا كان كلٌّ من الجامع والفارق مناسباً له. سواء كان الأنسب جامعاً أو فارقاً، فمثال الأنسب جامعاً ما ذكره

(١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف بن راجع المقدسي الحنبلي، ثم الشافعي. ويعرف بالحنبلي ويلقب بنجم الدين. تلقى علومه على طائفة من علماء عصره، ثم درس في مدارس عدة، في بلدان مختلفة وبخاصة في دمشق، تنقل في البلدان، فسافر إلى بغداد وهمدان وبخارى واستفاد من علمائها. كان ذكياً برع في الحديث وعلم الخلاف، وعرف بأنه صاحب أورداد وتهجد. ناب في القضاء إلى أن مات سنة (٦٣٨هـ).

من مؤلفاته: شرح المعالم لفخر الدين الرازي في الأصول، والفصول والفروق، وطريقة الخلاف، والدلائل الأنيقة، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (١/٤٤٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (١/٤٠٣)، وشذرات الذهب (٥/١٨٩)، ومعجم المؤلفين (٩٩/٢).

(٢) البحر المحيط (٥/٣١٦)، ويبدو أن الزركشي ذكر الكتاب بمعناه ومحتواه، لأن

الوارد في ترجمة نجم الدين المقدسي أن كتابه اسمه (الفصول والفروق).

(٣) رفع النقاب (ص ٨٩٣).

الطوفي (ت ٧١٦هـ) بشأن قتل الأب ولده، إذ لا فرق في قتله بين أن يضربه بالسيف، أو يرميه بسهم، أو يذبحه. فإنه لا يقتل تغليباً للمعنى الجامع، وهو الإشفاق الوازع. وقد غلب هذا المعنى المناسب على ما ورد عن مالك - رحمه الله - (ت ١٧٩هـ)^(١) في تفريقه بين القتل بالسيف والقتل بالذبح، فإنه رأى أن الذبح معنى مناسبٌ للقود، فيقاد به الأب، بخلاف القتل بالطرق الأخرى. ووجه التفريق والأرجحية عنده، هو أن القتل فيما سوى الذبح، يحتمل أنه أراد به ترويع ولده لتأديبه، فأفضى إلى القتل خطأ، بخلاف الذبح الذي لا يتحقق به معنى التأديب، فيجب القود - حينئذٍ - قياساً على الأجنبي، فرجح مناسب القتل العمد العدوان، على مناسبة الإشفاق الوازع - بينما لم يعتد الجمهور بهذا الفرق واعتبروه وصفاً طردياً.

ومثال الأنسب فارقاً، في المسألة المتقدمة، أن يقال: إن المعنى المناسب الجامع بين الأب والأجنبي أنهما قاتلان، فينبغي أن يقاد الأب بالولد، كما هو الأمر في الأجنبي، لاشتراكهما في العلة المناسبة. فيقال: وصف الأبوة معنى مناسب لإسقاط القود، وهو أكثر

(١) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ولد في المدينة سنة (٩٣هـ)، وقيل سنة (٩٥هـ). وأخذ العلم عن ربعة بن عبد الرحمن وغيره، كان - رحمه الله - فقيه أهل المدينة، وأحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. توفي في المدينة سنة (١٧٩هـ)، ودفن في البقيع.

من آثاره: الموطأ، والمدونة الكبرى، وهي تمثل فتاواه وآراءه برواية تلاميذه.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤)، والديباج المذهب (ص ١٧-٣٠)، والفتح المبين (١/ ١١٢)، ومعجم المؤلفين (٨/ ١٦٨)، والأعلام (٥/ ٢٥٧) وسائر الكتب المؤلفة في حياة وسيرة الإمام مالك.

مناسبة من المعنى الجامع، وهو القتل، ووجه ذلك أن شفقة الأب تمنع من تعمّد قتل الولد، بخلاف الأجنبي^(١).

القسم الثاني: الفروق الفاسدة، وإلى جانب الفروق الصحيحة توجد فروق فاسدة، غير معتدّ بها عند العلماء، ولا تبني عليها أحكام، وهي كثيرة نذكر بعضها فيما يأتي:

١- الفرق بالأوصاف الطردية: والمقصود بالأوصاف الطردية التي لم يعلم كونها مناسبة ولا مستلزمة للمناسب^(٢). وقيل أنّها الأوصاف التي لم يلتفت إليها الشارع، فيما عهد في تصرفه، كالطول والقصر، في عموم الأحكام، والذكورية والأنوثة في باب العتق^(٣) فلو قيل صحّ بيع الحبشي فيصح بيع التركي، فلو فرق بينهما بأن هذا أسود، وذاك أبيض، لكان تفریقاً باطلاً. قال في البحر المحیط:

(ولو فتح هذا الباب لم يتم قياس، لأنه ما من صورتين إلا وبينهما فرق)^(٤).

ومما عدّ من الأوصاف الطردية قول الحنفي بشأن عدم افتقار الوضوء إلى النية، عنده، طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية، كإزالة النجاسة. فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنّها طهارة عينية والوضوء طهارة حكمية. فيصير الجامع طردياً^(٥).

(١) علم الجدل في علم الجدل (ص ٧١، ٧٢).

(٢) المحصول (٢/٣٥٥).

(٣) شرح مختصر الروضة (٣/٤٠٨).

(٤) (٣١٦/٥).

(٥) نفائس الأصول (٨/٣٤٦٧).

٢- الفرق بوصف مصطلح على رده بين العلماء. كما لو قيل في الزاني المحصن، يجب رجمه قياساً على ماعز^(١). فيعترض بالفرق بينهما، بأنّ الرجم في ماعز وجب تطهيراً له، وهذا المعنى معدوم فيما قيس عليه، لأنّ الرجم في عقوبة الزاني المقصود منها الزجر. فمثل هذا الفرق باطلٌ غير معتدّ به^(٢)؛ لأنّ العلماء اصطَلَحُوا على ردّ أن علة الفرق باطلٌ غير معتدّ به^(٢)؛ لأنّ العلماء اصطَلَحُوا على ردّ أن علة رجم ماعز هي التطهير.

٣- الفرق بكون الأصل مجمّعاً عليه، والفرع مختلفاً فيه، ومثّلوا لذلك بما لو قيل: إنّ الحاجة إلى وجوب الزكاة على البالغ أكثر منها على الصبي، لأنها ممّا اتفق عليه في البالغ، ومّا اختلف فيه في الصبي، ولو كانت الصورتان متساويتين في المصلحة لكانتا متساويتين في الاجتماع وعدمه^(٣).

٤- الفرق بكون الأصل منصوباً على حكمه، والفرع مختلفاً فيه، وهو قريب مما سبق. قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ): (لو صحّ الفرق بذلك بطلت الأقيسة كلها)^(٤).

٥- الفرق بما هو نتيجة افتراق الأصل والفرع في الاجتماع والخلاف، ومثّلوا لذلك بما إذا قاس الفقيه النبيذ المشتدّ على الخمر، فاعتزّض عليه بالفرق بينهما في أنّ مُسْتَحِلَّ الخمر كافرٌ ومُسْتَحِلَّ النبيذ لا يفسق.

(١) هو ماعز بن مالك الأسلمي. أقر بالزنا وهو محصن، فأمر رسول الله ﷺ برجمه، فرجم. والحديث عن رجمه صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما، انظر القصة وما ورد بهذا الشأن في نيل الأوطار (٩٩/٧) وما بعدها.

(٢) البحر المحيط (٣١٦/٥).

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.

قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ): (وهذا يرجع حاصله إلى أن تحريم الخمر متفق عليه ثابت من جهة الشرع قطعاً، ومنكر ذلك جاحدٌ للشرع، وتحريم النبيذ مختلف فيه)^(١). ومثل ذلك أيضاً، قياس المستولدة على المدبّرة، في نقض القضاء بالبيع، إذ اعترض بالفرق بينهما، وذلك لكون الحكم في الأصل ظاهراً، وفي الفرع مجتهداً فيه^(٢).

الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعيين الأصل والفرع في العلّة والمانع. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول: تعيين أصل القياس علّة لحكمه، كقياس الشافعية الوضوء على التيمم في وجوب النية، بجامع أن كلاّ منهما طهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بالفرق بينهما، وهو أن وجوب النية في التيمم عائد إلى خصوصيّة التيمم في أنه طهارة بالتراب عن حدث، فافترقا^(٣). وكقياس الحنفية الخارج النجس من غير السبيلين في نقض الوضوء، على الخارج النجس من السبيلين، فيعترض الشافعية بالفرق بينهما، بأنّ العلّة هي خروج النجاسة من أحد السبيلين، لا مطلق خروجها.

القسم الثاني: تعيين فرع القياس مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه، كقياس الحنفية المسلم على الذمّي في وجوب القصاص عليه عند قتله الذمي، بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض الشافعية على ذلك بالفرق بينهما؛ لأنّ الخصوصية في الفرع، وهي كونه مسلماً، مانعة من ثبوت

(١) البرهان (٢/ ١٠٩٣ و ١٠٩٤).

(٢) المصدر السابق.

(٣) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية الإناباي (٢/ ٣٢٠).

حكم الأصل فيه^(١).

القسم الثالث: الجمع بين الأمرين السابقين، بأن يجعل المعارض تعيين كل من الأصل والفرع مانعاً من ثبوت الحكم^(٢). ويرى بعضهم أن الفرق لا يتحقق إلا بذلك، أي مجموع المعارضتين، وقد ضعف ذلك المحققون، ولكن إذا كان المقصود من المعارضة في الفرع انتفاء خصوصية الأصل، وفي الأصل انتفاء خصوصية الفرع، وإن لم يتعرض لانتفائها عن الفرع في الأول، وعن الأصل في الثاني، فهو قريب. ولكن إذا كانت المعارضة في الفرع معناها إبداء مانع يقتضي نقيض الحكم، وفي الأصل إبداء شرط فيه، فهو بعيد، لأنه لا يلزم في إبداء شرط في الأصل التعرض لإبداء مانع في الفرع وعكسه^(٣).

الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس. وتنقسم الفروق، من هذه الحيثية، بحسب ما ينقسم إليه القياس، إذ قد يكون قياس علة، وقد يكون قياس دلالة، وقد يكون قياس شبه.

القسم الأول: الفرق بقياس العلة: والفرق في هذا القياس، بعد استيفاء شروطه، يكون بمثل ما لو كانت العلة مبتدأة. فينظر الفارق إلى علة الأصل ويتكلم عليها، ومثّلوا لذلك بما استدل به الشافعي على تعليق الطلاق قبل النكاح. أي أن المطلق، قبل النكاح لا يملك مباشرة التطليق، فلا يصح منه الطلاق كالمجنون. فيفرق الحنفي بينهما بأن المعنى في الأصل، أي المجنون، أنه غير مكلف، وهذا مكلف. فيتكلم الشافعية

(١) المصدر السابق (٢/ ٣٢٠).

(٢) المصدر السابق (٢/ ٣١٩ و ٣٢٠).

(٣) تقارير الشرييني على شرح جمع الجوامع (٢/ ٣١٩ و ٣٢٠).

عن ذلك بمقابلة علة الأصل بمثلها في الحكم، فيقولون لا فرق بين غير المكلف وغير المالك، بدليل البيع وغيره^(١).

القسم الثاني: الفرق بقياس الدلالة. والفرق في هذه الحالة قد يكون بحكم، وقد يكون بنظير، ومما مثلوا له بالتفريق بالحكم أن يقول الحنفي في سجود التلاوة: سجود يجوز فعله في الصلاة فيكون واجباً كسجود الصلاة. فيقول الشافعية في التفريق بينهما، إن المعنى في الأصل أنه سجود لا يجوز أدائه على الراحلة من غير عذر، فهو كسجود النفل.

ومما مثلوا له بالتفريق بالنظير، أن يقول الشافعي في إيجاب الزكاة في مال الصبي: حرٌ مسلم فتجب الزكاة في ماله كالبالغ. فيقول الحنفي في التفريق بينهما: إن البالغ يتعلق الحج بماله، فجاز أن تتعلق الزكاة بماله أيضاً، بخلاف الصبي^(٢).

القسم الثالث: الفرق بقياس الشبه. ومثلوا لذلك بأن يقول الشافعية في عدم وجوب نفقة غير الوالد والولد، إن قرابتهما لا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، فلا تجب مع اتفاقه، كقرابة ابن العم. فيقول المعارض بالفرق بينهما، لأن الأصل، وهو قرابة ابن العم لا يتعلق بها تحريم المناكحة، وقرابة الفرع يتعلق به تحريم المناكحة، فهي كقرابة الولادة^(٣).

ومن الملاحظ أن أبا الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ)، أدخل هذا القسم ضمن قسمين ذكرهما هما الفرق بعلة الحكم، والفرق بدلالة الحكم. والفرق بعلة الحكم عنده، هو كالفرق بقياس العلة المذكور سابقاً، أي إن

(١) المعونة في الجدل (ص ٢٦٢)، والكاشف (ص ١١٤).

(٢) المعونة في الجدل (ص ٢٦٣، ٢٦٤)، والكاشف (ص ١١٤ و ١١٥).

(٣) المصدران السابقان.

والفرق بعلة الحكم عنده، هو كالفرق بقياس العلة المذكور سابقاً، أي إنّ المعنى الذي يتعلق به الحكم في الشرع موجود في الأصل وليس موجوداً في الفرع، وذكر أمثلة له، بعضها في حالة الاتفاق على علة الأصل، وبعضها في حالة الاختلاف عليها.

أمّا الفرق بدلالة الحكم فقد جعلها أربعة أضرب، هي:

- ١- التفريق بين الفرع والأصل بحكم يختصّ بالفرع لا يفارقه.
- ٢- أن يفرّق بنفس الحكم في غير موضع الخلاف.
- ٣- أن يفرّق بحكم يشاكل الحكم المختلف فيه.
- ٤- أن يفرّق بضرب من الشبه^(١).



المطلب الثاني

شروط الفروق الفقهية

الشرط الأول : صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم.

الشرط الثاني : ذكر أصل يشهد له بالاعتبار.

الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع.

الشرط الرابع : أن يرد إلى أصل .

الشرط الخامس: أن يعكس ذلك في الفرع.

المطلب الثاني

شروط الفروق الفقهية

لم يُفرد العلماء الذين تكلموا عن الفروق الفقهية، شروطها ببحث خاص، بل كانت تَرِدُ عَرَضاً، أو ضمناً، خلال كلامهم عن الموضوع، بوجه عام. ويغلب على من ذكر ذلك عدم استقصاء هذه الشروط، وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه الشروط خلال كلامنا عن أقسام الشروط، وما قالوه عن الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. ونذكر فيما يأتي طائفة مما اطلعنا عليه في كلامهم عن ذلك. والمراد من الشرط في الاصطلاح^(١): هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده^(٢). أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا غدم لذاته^(٣). وفيما يأتي بعض هذه الشروط:

الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصوصية في الأصل هي شرط فيه، أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه.

(١) ومعناه في اللغة العلامة. وفي لسان العرب أن الشرط بالتحريك العلامة، والجمع أشرط. وأشرط الساعة أعلامها، وهو منه، والشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه أشرط.

(٢) التعريفات (ص ١١١)، وذكر له تعريفاً آخر، هو: ما يتوقف ثبوت الشيء عليه.

(٣) انظر حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ١/ ١٧٥.

الشرط الثاني: ذُكِرَ أصلُ يَشْهَدُ للفرق بالاعتبار، حتي لو كان صالحاً للإِخلال بثبوت الحكم، وذلك لأننا لا نعلم التفات الشارع إليه^(١).

وهذا الشرط ممّا اختلف فيه العلماء، وبعض من اشترطه قال بوجوب رده إلي أصل، في جانبي الفرع والأصل جميعاً. وبعضهم أوجب رده إلي أصل في جانب الفرع دون الأصل، ولكل فريق أدلته.

الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخصّ من الوصف الجامع، وهذا شرط أورده بعض العلماء. وعملوا ذلك بأنه (لو كان أعمّ منه لكان جمع الجامع بالوصف الأخصّ مقدّمًا على فرق الفارق بالأعمّ، بل الأخصّ يتضمّن الأعمّ)^(٢).

الشرط الرابع: أن يُردّ الفرق إلي أصل، وهو شرط أورده بعض العلماء أيضاً، وهؤلاء منهم من اشترط ذلك في ردّ علة الأصل إلي أصل، وعلة الفرع إلي أصل أيضاً^(٣). ومنهم من قال إن علة الأصل لا تحتاج إلي أصل تُردّ إليه، ولكن علة الفرع محتاجة إلي ذلك^(٤).

ورجّح الرأي الأول أبو الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ)، وعمل ذلك بقوله: (الدليل على ذلك أنّه متى لم يُردّ كلّ منهما إلي أصل كان مدعيًا في الأصل والفرع علتين واقفتين، ومسلّمًا لعلة المسؤول وهي متعدّية والمتعدّية أولى من الواقفة)^(٥). ورجّح ابن عقيل (ت ٥١٣هـ)، وأبو إسحاق

(١) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص ١٩٦)، والجدل على طريقة الفقهاء (ص ٧٣).

(٢) الكاشف (ص ١١٤).

(٣) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٠٢).

(٤) المصدر السابق، والجدل على طريقة الفقهاء (ص ٧٣).

(٥) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٠٢).

الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) الرأي الآخر القائل بأن علة الأصل لا تحتاج إلى أصل تُردّ إليه، أما علة الفرع فتحتاج إلى الردّ إلى أصل^(١). وعلل ابن عقيل (ت ٥١٣هـ) ذلك، بأنّ حكم الأصل المقيس عليه ثبت بالنص، لا بالقياس، والعلة مستنبطة منه، بخلاف الفرع، فإنّ حكمه ثبت بغير النص^(٢). ولم تر طائفة أخرى من الأصوليين اشتراط ذلك، ومنهم ابن القصّار (ت ٣٩٨هـ)^(٣).

✓ الشرط الخامس: أن يعكس ذلك في الفرع: إذ اشترط بعض العلماء عند المعارضة بعلة الأصل، أن يعكس ذلك في الفرع، ليتبيّن ما يوجب الفرق بين الأصل والفرع، كأن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع. وخالفهم آخرون، وقالوا بعدم الحاجة إلى ذلك^(٤). وقد خطأ أبو الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ) هذا الرأي، وقال إنّ غير صحيح، وعلّل ذلك بقوله: (لأنّه إذا لم يعكس في الفرع، لم يحصل الفرق، ولأنّه إذا اقتصر على تعليل الأصل، ولم يعكس ذلك في الفرع، لم يضرّ ذلك المستدلّ، لأنّه إمّا أن يقول بالعكس على طريقة بعض أهل النظر، وإمّا أن يقول: علّتك في الأصل لا تنافي ما ذكرت....)^(٥).

(١) المصدر السابق والجدل على طريقة الفقهاء (ص ٧٣).

(٢) الجدل على طريقة الفقهاء ص ٧٣.

(٣) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٠٢).

وابن القصّار: هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصّار. تفقّه بالأبهرى، وولي قضاء بغداد، كان أصولياً نظّاراً. قال بعض علماء زمانه هو أفقه من رأيت من المالكيين. كان ثقة قليل الحديث. توفي سنة (٣٩٨هـ).

من مؤلفاته: عيون الأدلة، وإيضاح الملة في الخلافات، والمقدمة في أصول الفقه.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب (ص ١٩٩)، ومعجم المؤلفين (١٢/٧).

(٤) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٠١)، والجدل على طريقة الفقهاء (ص ٧٣).

(٥) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٠١).

المبحث الثاني

نشأة الفروق الفقهية وتطورها

المبحث الثاني

نشأة الفروق الفقهية وتطورها

ليس لدينا ما نستطيع أن نحدد به على وجه قاطع، بداية صيرورة معرفة الفروق بين الفروع الفقهية، أو القواعد، علماً أو فناً متميزاً، ولكن طبيعة الموضوع تقتضي أن يكون نشوؤه مقارناً أو مقارباً لنشوء القواعد والضوابط الفقهية؛ إذ كما ينظر العالم إلى الفروع التي تتشابه في أحكامها، فإنه ينقدح عنده ذلك فيما يفارق غيره من الأحكام.

وقد وردت عن الشارع طائفة من الأحكام المختلفة لفروع قد تلتبس على الناس لما بينها من تشابه ظاهري، كالبيع والربا الذين اشتبه أمرهما على اليهود، فقالوا إنما البيع مثل الربا، لكن الشارع نصّ على التفرقة بينهما بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).

وكما هو الشأن في بول الجارية وبول الصبي والتفريق بينهما بقوله ﷺ: «إِنَّمَا يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ عَلَى بَوْلِ الْغَلَامِ» (٢).

وفي سنة رسول الله ﷺ نماذج كثيرة، فرّق فيها النبي ﷺ بين أمرين

(١) البقرة: ٢٧٥.

(٢) روي هذا الحديث بالفاظ وصيغ مختلفة. وقد قال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض قويت. والذي جاء في الحديث هو عن أبي السمع قال: كنت أخدم رسول الله ﷺ فأتى بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرس من بول الغلام». وقد رواه من حديث أبي السمع أبو داود والبزار والنسائي، وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. تلخيص الحبير (١/ ٣٧ و ٣٨).

«هي لك أو لأخيك أو للذئب»^(١). وقوله في ضالة الإبل: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها»^(٢). ففرّق بينهما بامتناع الإبل من صغار السباع، دون الغنم^(٣).

وفرق ﷺ بين الشاب والشيخ الصائمين، بتجويز القبلة للشيخ دون الشاب، لوجود قوة الشبيبة ودافع الشهوة عند الشاب، دون الشيخ^(٤). وقال في طعام تُصدّق به على بريرة^(٥): «هو لها صدقة ولنا هدية»^(٦). ففرّق بين الحكمين لاختلاف الجهتين^(٧). وقال جواباً لمن سأل عن رجلين عَطَسَا عنده، فشمت أحدهما، دون الآخر: «إِنَّ هَذَا حمد الله، وَإِنَّ هَذَا

(١) جزء من حديث متفق عليه رواه زيد بن خالد الجهني، فيما يتعلق بالشاة، قال ﷺ: «... خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» نيل الأوطار (٣٣٨/٥)، وتلخيص الحبير (٧٣/٣).

(٢) وهو جزء من الحديث المتفق عليه من رواية زيد بن خالد الجهني، وفيما يتعلق بالتقاط ضالة الإبل ورد قوله ﷺ: «مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتي يجدها صاحبها» نيل الأوطار (٣٣٨/٥)، وتلخيص الحبير (٧٣/٣).

(٣) علم الجدل (ص ٧٤).

(٤) الوارد عن النبي ﷺ كان في شأن مباشرة الصائم امرأته. فعن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب... رواه أبو داود. انظر نيل الأوطار (٢١١/٤).

(٥) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب. ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى حديثاً واحداً عن رسول الله ﷺ. انظر: الأسماء واللغات (٣٣٢/٢).

(٦) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أتني النبي ﷺ بلحم بقرة، فقبل هذا ما تُصدّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٨٣/٤).

(٧) علم الجدل (ص ٧٤).

عَطَسًا عنده، فَشَمَّتْ أحدهما، دون الآخر: «إِنَّ هَذَا حمد الله، وَإِنَّ هَذَا لم يحمد الله»^(١)، ومثل ذلك غير قليل في كلام النبي ﷺ وفي كلام السلف، وعلماء الأمة الكبار، الشيء الكثير من تلك الفروع، المتفقة في الصورة، والمختلفة في الحكم. كاستحباب الإمام مالك - رحمه الله - (ت ١٧٩هـ) للمرضع أن تتخذ ثوباً للصلاة، وعدم استحبابه ذلك لذي الدمّل والجرح^(٢). وقوله بعدم إعادة مسح الرأس، إذا حلّقه صاحبه، وبغسل رجليه، إذا نزع خفيه، بعد أن مسح عليهما^(٣). وقوله يتوضأ الجنب، إذا أراد النوم، ولا يتوضأ الحائض، مع أنّ كلا المانعين موجب للغسل^(٤). وقوله: لا يجوز الخيار في النكاح ويجوز الخيار في البيع، مع أن كلا منهما عقد معاوضة^(٥). وقوله: إذا أخطأ الدليل كان له أجره، وإذا عطبت السفينة لم يستحقّ الأجرة^(٦).

(١) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي مسلم عن أبي بردة قال: دخلت علي أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها. فلما جاءها، قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إنه عطس فلم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست فحمدت الله، فشمتها. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه». انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/١٢١).

(٢) عدة البروق (ص ٨٢).

(٣) المصدر السابق (ص ٨٩).

(٤) المصدر السابق (ص ١٠٤).

(٥) الفروق الفقهية للدمشقي (ص ٧٨).

(٦) المصدر السابق (٨٠ و ٨١).

وكقول أبي حنيفة - رحمه الله - (ت ١٥٠هـ)^(١): إذا خرج الدود من أحد السبيلين ينتقض الوضوء، وإن خرج من الجرح لم ينتقض^(٢). وقول محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ)^(٣) في النوادر: إذا نزل الدم إلى قصبه الأنف انتقض وضوؤه، وإذا وقع البول في قصبه الذكر لم ينتقض^(٤). وقوله في الأصل: إذا نقب البيت، وأدخل يده، وأخرج

(١) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء، أحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. ولد في الكوفة سنة (٨٠هـ) ونشأ فيها، وتلقى علمه على حماد بن أبي سليمان، وتوفي في بغداد سنة (١٥٠هـ).
من آثاره: الفقه الأكبر في الكلام، والمسند في الحديث، والرّد على القدرية، والمخارج في الفقه.

راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٨٦)، الفهرست (ص ٢٨٤)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص ١ - ١٤١)، شذرات الذهب (١/٢٧٧)، والفتح المبين (١/١٠١) وما بعدها، ومعجم المؤلفين (١٣/١٠٤) وغير ذلك. ومنها الكتب الخاصة عن الإمام أبي حنيفة.

(٢) الفروق للكرابيسي (١/٣٤).

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، ومدوّن فقه المذهب. صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف. التقى بالإمام الشافعي في بغداد، وناظره، تميّز بالفطنة والذكاء، وكان مقدّمًا في الفقه والعربية والحساب، توفي بالري سنة (١٨٩هـ) وقيل سنة (١٨٧هـ).

من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي، وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والمبسوط، والزيادات، وله كتب كثيرة غيرها.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (٣/١٢٢)، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص ١٢٠-١٣٠)، ووفيات الأعيان (٣/٣٢٤)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٣٥)، والفهرست (ص ٢٨٧)، والفتح المبين (١/١١٠).

(٤) الفروق للكرابيسي (١/٣٥).

المتاع، وذهب، لم يقطع، ولو شقَّ الجِوَالِقُ^(١)، وأدخل يده، وأخرج المتاع قطع^(٢).

ومثل ذلك يقال عن سائر الأئمة ممن لم نذكرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة سواء كانت من منصوصات الأئمة، أو مما خرَّج لهم بأي وجه من وجوه التخريج.

فمثل هذه الصور المتشابهة، ذات الأحكام المختلفة، أوجدت الحاجة إلى بيان الفروق بين المسائل، توضيحاً وكشفاً عن معانيها، ودفعاً للالتباس وما قد يساور بعضهم من وجود التناقض بين فتاوى العلماء، ومما ساعد على ذلك أمران:

الأمر الأول: ما ظهر من نقد للقياس في الأحكام الشرعية، والقول أن القياس أساسه الجمع بين التشابهات، والتفريق بين المختلفات، وهذا الأمر غير متحقق في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية والفقهية، في أحيان متعددة، تفرق بين التشابهات، وتجمع بين المتفرقات، فكان التنبيه على الفروق لبيان أن عدم إعطاء التشابهات حكماً واحداً بالقياس، يعود إلى أن التشابه ظاهري يقابله اختلاف وفروق أوجبت اختلاف الحكم.

والأمر الثاني: هو ضد الأمر السابق، وكأنه للتنبيه على الفروق بين المسائل، منعاً لقياس بعضها على بعض، وإعطائها حكماً واحداً، فيكون ذلك قياساً مع الفارق.

غير أن إظهار الفروق بين الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الأحكام كان في مجال الدرس، وفي مجال المناظرات والجدل، ولم

(١) الجِوَالِقُ: وعاء من الأوعية - معرَّب. جمعه جِوَالِقُ، وجِوَالِقُ. (انظر لسان العرب).

(٢) الفروق للكرابيسي (١/٣٠٨).

يعرف طريقه إلى التدوين.

وحين نشطت حركة التدوين في الفقه، وظهرت المباحث المفردة ذات الموضوع الواحد واتّجه العلماء إلى التأصيل واستنباط القواعد، كانت الظروف مهيئة للتدوين في الفروق.

وذكر بعض الباحثين أنّ محمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ) هو أول من ألف في الفروق في الفقه الإسلامي، وقال: (ونجد ذلك واضحاً في كتابه (الجامع الكبير) حيث كان أسلوبه ونهجه وطريقة عرضه للمسائل كلّها تظهر الفرق بين المسألتين المتشابهتين، مما لا يدع مجالاً للشك أو اللبس)^(١).

وفي الحق أنّ في هذا الكلام نوعاً من المبالغة، فكتاب محمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ) المذكور في الفقه بعامة، وليس خاصاً بالفروق، وتنبيهاته إلى الفروق، في بعض المسائل، كان يأتي عند عرض أمثال تلك المسائل، وهي محدودة في نطاق الفقه الواسع، وقد عاصره الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ^(٢)، ومالك (ت ١٧٩هـ) - رحمهما الله - وهما ممن نُقل

(١) الفروق للكرابيسي (١/٨) من مقدّمة المحقّق د. محمد طوموم.

(٢) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي. أحد أئمة المذاهب السنيّة الأربعة ولد بغزة في فلسطين، على ما هو الصحيح والمشهور من الآراء سنة (١٥٠هـ). وحمل إلى مكة وعمره سنتان، فنشأ فيها وحفظ القرآن، وهو ابن سبع سنين، وموطأ مالك وهو ابن عشر، وتفقه علي مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة. لازم الإمام مالكا، ثم قدم بغداد مرتين، وحدث بها، واجتمع إليه علماؤها وأخذوا عنه ثم خرج إلى مصر، وأقام فيها حتى اختاره الله إلى جواره سنة (٢٠٤هـ)، ودفن في مقابرها.

من مؤلفاته: الرسالة في الأصول، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، والأُم وغيرها.

عنهما فقه كثير وفيه تنبيهات على طائفة من الفروق، كما هو الشأن في كتب محمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ). إنَّ المقصود من الكلام عن الفروق هنا، هو الكلام عن الفروق، على أنَّها عِلْمٌ على عِلْمٍ أو فنٌّ خاص، وعلى التدوين في ذلك استقلالاً، سواء كان منفرداً، أو ضمن متون أخرى. ويعزو ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ)^(١) الاهتمام بالفروق إلى نشوء المذاهب، وصيرورة كلِّ مذهب علماً مخصوصاً، الأمر الذي جعل العلماء في حاجة إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه، ممَّا يُحْتَاجُ معه إلى ملكة راسخة، يُقْتَدَرُ بها على التنظير والتفرقة^(٢).

وعلى هذا فإنَّه من المستبعد أن ينشأ التأليف في الفروق، قبل ذلك.

= راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/٣٠٥)، ومعجم الأدباء (١٧/٣٨١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/١١)، وشذرات الذهب (٢/٩-١٠)، وسائر الكتب المؤلفة في ترجمته.

(١) هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي، الإشبيلي الأصل، التونسي المولد، ثم القاهري، المالكي المشهور بابن خلدون، من العلماء والمؤرخين والحكماء. برع في علوم كثيرة، ولكن كان أكثر ما شهره مقدمته التي كتبها لما ألفه في التاريخ، لما فيها من منهج جديد في دراسة التاريخ وتحليل المجتمعات، توفي في القاهرة سنة (٨٠٨هـ).

من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومقدمته المشهورة، وله شرح للبردة وتلخيص لبعض الكتب ومنها المحصول للرازي، وله عدد من الكتب في الحساب وأصول الفقه، وغير ذلك.

راجع في ترجمته: نيل الابتهاج (ص ١٦٩)، وشذرات الذهب (٧/٧٦)، والأعلام (٣/٣٣٠)، والفتح المبين (٣/١٤)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (١/٩٥)، ومعجم المؤلفين (٥/١٨٨).

(٢) مقدمة ابن خلدون (ص ٨٠٦).

إنّ الذي يبدو، من خلال النظر في المؤلفات في هذا العلم، أنّ القرن الرابع الهجري كان بداية للتدوين في هذا المجال، سواء كان على سبيل الانفراد، أو على سبيل دخوله ضمن باب أوسع. ففي هذا القرن ذكرت طائفة من المؤلفات، نذكر منها:

١- الفروق لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي المتوفى سنة (٣٠٦هـ) (١).

٢- المسكت للزبير بن أحمد بن سليمان الشافعي، المتوفى سنة (٣١٧هـ) (٢).

(١) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج من فقهاء الشافعية وأئمتهم، كان له فضل كبير في نشر مذهب الشافعي والدفاع عنه. حتى رشّحوه على أنه مجدد الدين علي رأس الثلاثمائة، تميّز بالقدرة على المناظرة، وإيراد الحجج، وقد لقّب بالباز الأشهب وبالأسد الضاري، ولد في بغداد ومات فيها سنة (٣٠٦هـ).

من مؤلفاته: الردّ علي ابن داود في إبطال القياس، والتقريب بين المذنب والشافعي، ومختصر في الفقه، والرد على عيسى بن أبان، وكتاب في الفروق، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١/٤٩)، وطبقات الشافعية الكبرى

(٢/٨٧)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٠٨)، وطبقات الفقهاء للأسنوي

(٢/٢٠)، وشذرات الذهب (٢/٢٤٧)، والفتح المبين (١/١٦٥).

(٢) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري، من أحفاد

الزبير بن العوام. كان إماماً حافظاً لمذهب الشافعي، عارفاً بالقراءات والأدب، خبيراً

بالأنساب، وقد كان أعمى. توفي قبل سنة (٣٢٠هـ)، وحدّد ذلك بعضهم بسنة

(٣١٧هـ).

من مؤلفاته: الكافي، والمسكت، والنية، وكتاب ستر العورة، وكتاب الهدية،

وغیرها.

راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٠٨)، وفيات الأعيان

(٢/٦٩)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/٢٢٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي

(١/٦٠٦).

٣- الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي المتوفي سنة (٣٢٢هـ) (١).

وقد ذكرت إلى جانب ما تقدم كتب أخرى ، على سبيل التوهم أو الخطأ، نذكر منها:

١- كتاب (الفروق) لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي المتوفى سنة (٣٢٠هـ) (٢).

٢- كتاب (المطارحات) الذي نسبوه خطأ إلى أحمد بن محمد البغدادي المعروف بابن القطان المتوفى سنة (٣٥٩هـ) (٣).

(١) هو أبو الفضل محمد بن صالح الكرابيسي السمرقندي، من فقهاء الحنفية، والكرابيسي نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب. توفي سنة (٣٢٢هـ). من مؤلفاته (الفروق في فروع الحنفية).

راجع في ترجمته: الأعلام (١٦٢/٦)، ومعجم المؤلفين (٨٥/١٠)، وهدية العارفين (٣٣/٢).

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي كان محدثاً زاهداً وصوفياً، نُفي من ترمذ بسبب اتهامه بالكفر، لما أبداه من آراء شاذة في بعض الأمور العقدية، وقد اختلف في تاريخ وفاته، ف قيل سنة (٢٥٥هـ)، وقيل سنة (٢٨٥هـ)، وقيل سنة (٣٢٠هـ)، وهو الراجح عند بعض من ترجم له. من مؤلفاته: الفروق، وختم الولاية، وعلل الشريعة، ورياضة النفس، والكسب والصلاة ومقاصدها، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٢٠/٢)، والأعلام (٢٧٢/٦)، ومعجم المؤلفين (٣١٥/١٠) وقد ذكر أنه كان حياً سنة (٣١٨هـ).

(٣) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان. كان من فقهاء الشافعية تتلمذ على علماء بغداد، وكان ممن أخذ عنهم الفقه ابن سريج (ت ٣٠٦هـ). توفي سنة (٣٥٩هـ).

من مؤلفاته: ذكروا أن له مصنّفات في أصول الفقه وفروعه.

أما كتاب الحكيم الترمذي (ت ٣٢٠هـ) فلم يتّضح لنا وجه في عدّه من المؤلفات في الفروق الفقهية، بل هو في مجال آخر. لقد ذكره صاحب كشف الظنون^(١) وأحال في معلومته عنه إلى كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام ابن السبكي (ت ٧٧١هـ)^(٢)، الذي قال عنه في ترجمته له (ومن تصانيف الترمذي (ت ٣٢٠هـ)، كتاب الفروق لا بأس به، بل ليس في بابيه مثله، يفرّق فيه بين المداراة والمداهنة، والمحاجة والمجادلة، والمناظرة والمغالبة، والانتصار والانتقام، وهلمّ جرّاً من أمور متقاربة المعنى)^(٣). ومثل هذا الوصف، يبعد هذا الكتاب عن المجال الذي نتحدّث عنه.

= راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٥٣/١)، والأعلام (٢٠٩/١)، ومعجم المؤلفين (٧٥/٢).
(١) (١٢٥٨/٢).

(٢) هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي الملقّب بتاج الدين. ولد في القاهرة، وسافر مع والده إلى دمشق فلزم الإمام الذهبي، وتخرّج به، تولى منصب القضاء وخطابة الجامع الأموي ومهنة التدريس في غالب مدارسها، وقد تعرّض لشدائد ومحن واتهامات لم تمر على قاضٍ قبله، كان طلق اللسان قويّ الحجّة. والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية في مصر. توفي في دمشق بالطاعون سنة (٧٧١هـ).

من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، وجمع الجوامع في أصول الفقه، ورفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب، والإبهاج في شرح المنهاج، وغيرها.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٢٣٢/٣)، وشذرات الذهب (٢٢١/٦)، وكشف الظنون (٥٩٥/١ و ٥٩٦)، والأعلام (١٨٤/٤)، ومعجم المؤلفين (٢٢٦/٦).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٢٠/٢).

وأما كتاب المطارحات فقد نسبوه إلى أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان المتوفي سنة (٣٥٩هـ) ويبدو أن هؤلاء قد وقعوا في الوهم؛ لأن الكتاب المذكور هو لأبي عبد الله الحسين بن محمد القطان^(١)، الذي ترجم له ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) فيمن توفي بين الأربعمئة والخمسمئة^(٢)، فهو غير داخل في الفترة التاريخية التي نتحدث عنها، وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب (المطارحات) ليس في الفروق الفقهية، بل هو في فن آخر يتصل بالألغاز وامتحان المسؤول وإحراجه. قال عنه الأسنوي (ت ٧٧٢هـ)^(٣) (إنه تصنيف لطيف، وضع للامتحان، ولهذا لقب بالمطارحات)^(٤). وقد يقال إن المطالبة ببيان

(١) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد القطان من فقهاء الشافعية عرف بكتابه (المطارحات)، وإذا ذكر قيل صاحب المطارحات. جعله ابن السبكي فيمن توفي بين الأربعمئة والخمسمئة.
من مؤلفاته: المطارحات.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٣/١٦٣ و ١٦٤).

(٢) طبقات الشافعية الكبرى (٣/١٦٣، ١٦٤).

(٣) هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي الملقب بجمال الدين. ولد بأسنا في صعيد مصر، وقدم إلى القاهرة، وتلقى علومه على عدد من علمائها، ولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل. برع في التفسير، والفقه، والأصول، والعربية، والعروض، وكانت وفاته بمصر سنة (٧٧٢هـ).

من مؤلفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، والكوكب الدرّي في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول في أصول الفقه، وطبقات الشافعية، والهداية إلى أوامير الكفاية في فروع الفقه الشافعي.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٣/١٤٧)، وشذرات الذهب (٦/٢٢٣)، والأعلام (٣/٣٤٤)، معجم المؤلفين (٥/٢٣)، ومعجم المطبوعات (١/٤٤٥)، وهدية العارفين (١/٥٦١).

(٤) طبقات الشافعية (٢/٣٨٧).

الفروق ربما كانت من مجالات الامتحان والإلغاز، ولكن المنهج الذي اتبع في الكتاب، كما يتضح مما عرضه ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) في ترجمة المؤلف^(١)، وما بينه صاحب كشف الظنون^(٢)، ليس كمنهج الكتب المعهودة في الفروق، وأيّا ما كان الأمر، فإنّ الكتاب ليس داخلياً، كما ذكرنا، في الفترة التاريخية التي نتحدث عنها ويبقى بعد ذلك، الحديث عن الكتب الثلاثة التي ذكرناها أولاً، وهي كتاب الفروق لابن سريج (ت ٣٠٦هـ) وكتاب المسكت للزبير بن أحمد (ت ٣١٧هـ)، وكتاب الفروق لمحمد بن صالح الكرابيسي (ت ٣٢٢هـ).

أمّا كتاب (الفروق) لأبي العباس ابن سريج (ت ٣٠٦هـ)، فقد ذكره صاحب كشف الظنون باسم (الفروق في فروع الشافعية)، وقال إنّهُ مشتمل على أجوبة عن أسئلة متعلّقة بمختصر المزني^(٣). وما قاله معلومات غير كافية للحكم على طبيعة الكتاب. وأكثر من ترجم لابن سريج، لم يذكروا الكتاب، وإن كانوا قد ذكروا كثرة مؤلفاته، وأنّها

(١) طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٦٣ و ١٦٤).

(٢) (١٧١٣/٢).

(٣) (١٢٥٨/٢).

والمزني هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، وأعرف الشافعية بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه، عرف بالزهد وحدة الفهم. توفي في مصر ودفن فيها سنة (٢٦٤هـ). من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ١٩٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٣٨)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (١/ ٥٨)، والأعلام (١/ ٣٢٩)، والفتح المبين (١/ ١٥٦).

أربعمائة مصنف ولكنها كانت غير منتشرة، وعزيزة الوجود حتى في زمن ابن السبكي (ت ٧٧١هـ)^(١).

وأما كتاب (المسكت) للزبير بن أحمد الشافعي المتوفى سنة (٣١٧هـ)، فقد ذكره بعض من ترجم له، كابن السبكي (ت ٧٧١هـ)، والأسنوي (ت ٧٧٢هـ) وابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ)^(٢)، وليس في كلامهم ما يدل على أنه في الفروق بخاصة، بل كلامهم ينعت به بأنه كالألغاز. قال الأسنوي: هو كالألغاز وكتاب غريب اختصره بعض الفضلاء^(٣)، ونقل ذلك عنه صاحب كشف الظنون^(٤)، وقال ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ): (والمسكت كالألغاز قليل الوجود)^(٥). وما نقله ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) عن الكتاب لا يعطى تصوراً واضحاً عنه^(٦). فما نقله عنه مسألة فيها فرق، وكلام آخر طويل ليس فيه شيء من ذلك.

(١) طبقات الشافعية الكبرى (٣/١٦٣ و ١٦٤).

(٢) هو أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الشهبي الدمشقي، الملقب بتقي الدين والمكنى بأبي الصدق، والمعروف بابن قاضي شهبة بسبب أن أحد أجداده كان قاضياً في شهبة من قرى حوران، كان عالماً وفقياً ومؤرخاً. توفي سنة (٨٥١هـ). من مؤلفاته: الإعلام بتاريخ الإسلام، ومناقب الإمام الشافعي، وطبقات النحاة واللغويين ومدارس دمشق وحمّاماتها، وطبقات الشافعية، وشرح المنهاج، وشرح التنبيه، وغيرها.

راجع في ترجمته: نظم العقيان (ص ٩٤)، وشذرات الذهب (٧/٢٦٩)، والأعلام (٢/٦١)، ومعجم المؤلفين (٣/٥٧).

(٣) طبقات الشافعية (١/٦٠٦ و ٦٠٧).

(٤) (٢/١٦٧٦).

(٥) طبقات الشافعية (١/٩٥).

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٢/٢٢١).

وما نقله محقق إيضاح الدلائل عن مطالع الدقائق للأسنوي (ت ٧٧٢هـ) (١). لا يكفي في الحكم على أنه كتاب في الفروق، فالقول بأنه اشتمل على فروق، وعلى فنون أخرى، وصف مبهم ينطبق على كثير من الكتب التي ليست في الفروق، على أن الأسنوي (ت ٧٧٢هـ) نفسه نعتة في الطبقات بما يشبه أنه في الألغاز (٢).

وأما كتاب الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي (ت ٣٢٢هـ)، فقد ذكر بأن مصنفه رتبّه على أبواب الفقه (مورداً في كلّ باب طائفة من المسائل المتشابهة، موضحاً الفرق بين كلّ مسألتين متشابهتين منها، بأسلوب سهل وعبارة واضحة) (٣).

وبعد هذه الفترة، أي القرن الرابع، كثرت المؤلفات في الفروق الفقهية، وحظي هذا العلم، أو الفنّ باهتمام العلماء والمؤلفين. وقد وجدنا أن من العلماء من أفرد هذا الموضوع بكتاب خاص، ومنهم من أدخله في ضمن مجموعة من العلوم والفنون.

على أنه مهما يكن الأمر، فإنّ هذه الكتب تشهد لميلاد أفراد التأليف في الفروق الفقهية، في القرن الرابع الهجري. ومما يقوّي ذلك أن

(١) (٣٥/١) من مقدّمة المحقّق.

(٢) طبقات الشافعية (١/٦٠٦ و ٦٠٧)، وانظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٩٥/١).

(٣) إيضاح الدلائل (١/٢٨) من مقدّمة المحقّق د. عمر بن محمد السبيل.

وذكر المحقّق أنّ هذا الكتاب المخطوط يقوم بتحقيقه أحد الباحثين في كلية الشريعة بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه علماً بأن هذا الكلام ورد في مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل المطبوع سنة (١٤١٤هـ).

أبا محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة (٤٣٨هـ) (١)، ذكر في مقدمة كتابه (الفروق) أنه رأى لبعض مشايخه المتقدمين، مجموعاً في هذا الباب، لكنه قال إنه كان مشتملاً على مسائل معدودة قليلة، ولا يكاد يحصل مقصود هذا الباب إلا بالزيادة على ما جمع المتقدمون.

وليس لدينا تصوّر واضح وأكيد، عن ظهور التأليف في هذا المجال، أي الفروق في الفقه، قبل القرن الرابع الهجري. وما يذكر من أسماء لبعض الكتب، ربما كان في ميادين أخر، فضلاً عن أنه من الصعب أن يحكم عليها من العناوين.

ويظهر من استقراء المؤلفات في هذا الموضوع أن القرن الخامس الهجري كان العصر الذهبي لهذا العلم، ففيه ظهرت أبرز المؤلفات في هذا المجال، كما كان عدد المؤلفات فيه أكثر من أي عصر آخر. ويليه في ذلك القرنان السابع والثامن.

وبعد ذلك أخذ التأليف في الفروق الفقهية بالضمور، وقلت المؤلفات التي تناولت موضوعه، واعتمد العلماء على مؤلفات السابقين. ولم نعلم في القرن العاشر كتاباً يتناول هذا الموضوع، بانفراد، غير كتاب (عدة

(١) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن حيّويه الطائي الجويني الشافعي، والد إمام الحرمين، قرأ في بلده (جوين) من أعمال نيسابور علي والده وآخرين، ثم خرج إلى نيسابور ومرو، فأخذ عن علمائها، كان إماماً في الفقه والتفسير والأصول والعربية والأدب. وكان مهيباً وقوراً. توفي سنة (٤٣٨هـ) في مدينة نيسابور.

من مؤلفاته: التفسير الكبير، والتلخيص في أصول الفقه، والتبصرة، والتذكرة، والسلسلة، والجمع والفرق المعروف بالفروق، والوسائل في فروق المسائل، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ٢٥٠)، وطبقات الشافعية الكبرى

(٣/ ٢٠٨)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٣٨)، والأعلام (٤/ ١٤٦)،

ومعجم المؤلفين (٦/ ١٦٥).

(البروق) لأبي العباس الونشريسي (ت ٩١٤هـ)^(١). ثم لم نعلم بعد ذلك، شيئاً غير مؤلفات قليلة، مجهولة المؤلف، وغير واضحة في زمن تأليفها، مما لا يفيدنا في الحكم على فترات التأليف. ولكننا نذكر هنا أن موضوع الفروق الفقهية لم يهمل كلياً، فقد ذكرت الفروق في ضمن الكتب المؤلفة في القواعد، أو الأشباه والنظائر، كما هو الشأن في كتابي الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)^(١). وما جاء من المؤلفات في القواعد أو شروحيها كان عيالاً عليهما، في الغالب.

وفي العصر الحاضر ظهر اتجاه إلى استخراج الفروق الفقهية الواردة، تبعاً في كتب الفقه سواء كان باستخراج الفروق من كتاب معين، أو باستخراج الفروق، عند أحد العلماء، من خلال النظر في مؤلفاته، كما سنذكر ذلك فيما بعد.



(١) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني. من علماء المالكية وفقهائها تتلمذ على علماء تلمسان، ثم فر منها إلى فاس، بعد أن انتهت داره، وتعرض للخطر. وظل فيها حتى مات سنة (٩١٤هـ).

من مؤلفاته: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والمنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق، والفروق في مسائل الفقه، والمختصر في أحكام البرزلي، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق.

راجع في ترجمته: شجرة النور الزكية (ص ٢٧٤ و ٢٧٥)، والأعلام (١/ ٢٦٩).

(١) هو زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري، من فقهاء وأصوليي الحنفية في القرن العاشر الهجري. توفي سنة (٩٧٠هـ).

من مؤلفاته: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، وشرح المنار في الأصول، والفوائد الزينية في مذهب الحنفية، والأشباه والنظائر على مذهب الحنفية.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (١/ ٣٥٨)، والأعلام (٣/ ٦٤)، والفتح المبين (٣/ ٧٨)، ومعجم المطبوعات (١/ ٢٦٥).

المبحث الثالث

المؤلفات في الفروق الفقهية

**المطلب الأول : المؤلفات في الفروق
الفقهية استقلالاً**

**المطلب الثاني: المؤلفات في الفرق
والاستثناء**

**المطلب الثالث: المؤلفات في
مسألة واحدة، أو
مسائل محدودة**

**المطلب الرابع: المؤلفات التي
تناولت الفروق
الفقهية تبعاً.**

المطلب الخامس: المؤلفات المعاصرة.

الخاتمة :

المبحث الثالث

المؤلفات في الفروق الفقهية

من الملاحظ أنّ الكتب المؤلفة من الفروق الفقهية، قد اتخذت صوراً عدّة، وتنوعت مناهجها في عرض ما تذكره من الفروق، ومن الممكن بعد استقراء ما اطلعنا عليه من الكتب المؤلفة في ذلك، أن نذكر أنّ المؤلفات في الفروق بين الفروع الفقهية، قد اتخذت الصور الآتية:

١- أنّها جميعاً اتفقت في تناولها الكلام عن الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الأحكام. سواء كان ذلك بالاختصار على ذكر الفرق، أو إضافة ذكر الجامع إليه، ولهذا فإنّ الكثير من الكتب الداخلة في هذا المجال تحمل عناوينها اسم الفرق والجمع، وهما أمران متصلان غير منفكّين في هذا الموضوع.

٢- اتّبعَت هذه الكتب، في عرضها للفروق - بحسب ما اطلعنا عليه - ترتيب ذلك وفق الأبواب الفقهية، بدءاً بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم ما يلي ذلك، بحسب مناهج ترتيبها في كتب الفقه.

٣- على الرّغم من اتفاق هذه الكتب في الموضوع الذي تناولته، لكنّها تنوّعت صور تناولها لهذا الموضوع، ومن الممكن أن نلاحظ في ذلك المناهج الآتية:

أ- منهج ذكر الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، مع بيان الفرق بينها، دون التعرّض إلى أكثر من ذلك، إلا نادراً، سواء كانت تلك الفروع من باب واحد، أو من بابين أو أكثر من أبواب

الفقه، كما هو الشأن في كتاب (الفروق) لأسعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي (ت ٥٧٠هـ)^(١)، وعدة البروق لأبي العباس أحمد الونشريسي المتوفى سنة (٩١٤هـ)، والفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري^(٢). وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني المتوفى سنة (٧٤١هـ)^(٣)، وغيرها. وكان المؤلفون - في

(١) هو أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الملقب بجمال الإسلام. والكرابيسي نسبة إلى الكرابيس وهي نوع من الثياب. من فقهاء وأدباء الحنفية. توفي سنة (٥٧٠هـ)، وقيل غير ذلك. من مؤلفاته: الفروق في المسائل الفقهية، والموجز في الفقه شرح مختصر أبي حفص عمر.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (١/٣٨٦)، وتاج التراجم (ص ١٧)، ومعجم المؤلفين (٢/٢٤٧)، والأعلام (١/٣٠١).

(٢) هو أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي. من علماء المالكية تتلمذ على القاضي عبد الوهاب، والشيخ أبي بكر الأبهري، ولا توجد عنه معلومات كافية. توفي في القرن الخامس الهجري. من مؤلفاته: الفروق الفقهية.

راجع في ترجمته: مقدمة محقق كتاب الفروق الفقهية للدمشقي.

(٣) هو أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني البغدادي الحنبلي، الملقب بشرف الدين. من فقهاء الحنابلة في القرن الثامن، ولد ونشأ في بغداد، وارتحل إلى دمشق ومصر طلباً للعلم، وعاد إلى بغداد، فدرّس فيها وناب في القضاء، توفي في بغداد سنة (٧٤١هـ)، عن نحو ثلاثين سنة، والزريراني نسبة إلى زيران، قرية تبعد عن بغداد بسبعة فراسخ.

من مؤلفاته: مختصر طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن وذيل عليها، وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٢/١٥١)، وشذرات الذهب (٦/١٣٠)، ومعجم المؤلفين (٥/٢٠٧).

الغالب - يطلقون على مؤلفاتهم عنوان (الفروق)، وربما أطلق عليها بعضهم عنوان (النظائر).
ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء تعرّضاً للجامع هو أبو الفضل الدمشقي، مع صغر حجم كتابه^(١).

ب- ذكر الفروق بعد التعرّض إلى قواعد وضوابط الباب الفقهي، ثم ذكر ما يستثنى من الدخول في تلك الضوابط والقواعد، ولا يتعرّض إلى بيان وجه الفرق إلا في مسائل محدودة من ذلك. يوردها على هيئة اعتراض وجواب. والكتب المؤلفة وفق هذا المنهج يرد في عنوانها ذكر الفرق والاستثناء، كما في كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين البكري (ت؟)^(٢)، وأحياناً لا يرد الفرق في عنوانها، ككتاب المناقضات في الحصر والاستثناء لأحمد بن الحسين الفناكي المتوفى سنة (٤٤٨هـ)^(٣). ويبدو أن تسمية هذا النوع بالحصر والاستثناء

(١) وقد فعل المؤلف ذلك في أغلب ما ذكره من الفروق، بل لم يترك ذلك إلا في مواضع قليلة، ولكنّه كان يعرض ذلك بإيجاز، قد يكون بكلمتين، كقوله وكلاهما كذا، أو وكلا المسالتين هو كذا.

(٢) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان بن الزكي البكري المصري الشافعي. تلقى علومه عن طائفة من علماء عصره، ذكر منهم جمال الدين الأسنوي المتوفى سنة (٧٧٢هـ). وليست لدينا معلومات عن سنة وفاته. ولكنّه عاش في القرنين الثامن والتاسع الهجريين.

من مؤلفاته: المذاكرة في عمل أهل الآخرة، والاعتناء في الفرق والاستثناء، وغيرها.

راجع في ترجمته: مقدّمة محقق كتاب (الاستغناء في الفرق والاستثناء) د. سعود الثبتي، ومعجم المؤلفين (١٠/٤٨)، وإيضاح المكنون (١/٩٨).

(٣) هو أحمد بن الحسين الفناكي الرازي، من فقهاء الشافعية، ولد بالريّ وتفقه ==

أقرب إلى تصوير واقع ما هو موجود في كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري (ت؟)، لأنها كانت تذكر ما هو حاصرٌ للفروع الفقهية في مجال معين كالضوابط والقواعد الخاصة، عند بدء الكلام، ثم تذكر ما يستثني منها.

أما الفروق فكان التعرّض إليها، كما سبق الكلام، غير كثير، والذي نقصده من ذلك هو بيان وجه الفرق أو علله وأسبابه، وإلا فإنّ الاستثناء نفسه يعني الاختلاف، وافتراق ما استثنى عما استثنى منه في الحكم.

ج- منهج الاختصار على بيان الفروق في مسألة معينة، أو عدد محدود من المسائل، في رسائل صغيرة.

د- منهج تناول الفروق بين المسائل، لا على وجه الاستقلال في التأليف، بل في ضمن كتب أخرى، معدودة من المؤلفات في القواعد الفقهية.

وسنذكر فيما يأتي ما اطلعنا عليه من التأليف، وفقاً لهذه المناهج.

= بالعراق، وخراسان، ومَن تفقّه عليهم أبو حامد الإسفراييني، وأبو عبد الله الحليسي، وسهل الصعلوكي، وغيرهم. توفي في بروجرد سنة (٤٤٨هـ). وقد جاوز التسعين.
من مؤلفاته: المناقضات.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/٣٣٩)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/٧)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/٢٦٩).

المطلب الأول

المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً

وفي هذه المؤلفات ذكرت الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الأحكام، ويغلب أن يكون ذلك بين صورتين متشابهتين، مختلفتين في الحكم، كالتفريق بين إلزام المرأة بالتلبية، وعدم إلزامها بالإقامة^(١). وكالتفريق بين جواز التنقل قاعداً، وعدم جوازه مضطجعا^(٢)، وكالتفريق بين انعقاد نكاح الصبي، وبيعه، وعدم انعقاد طلاقه وعتقه^(٣)، والتفريق بين صحة بيع صبرة لم ير المشتري باطنها، وعدم صحة بيع ثوب لم ير باطنه^(٤)، والتفريق بين صحة الوضوء للصلاة، قبل دخول وقتها، وعدم صحة ذلك في التيمم^(٥).

ومن المؤلفات التي ذكرت في هذا المجال^(٦):

(١) عدة البروق (ص ١١٢) (الفرق ٤٨).

(٢) المصدر السابق (ص ١١٣) (الفرق ٥٠).

(٣) المصدر السابق (ص ٢٢٧) (الفرق ٢٨٤).

(٤) إيضاح الدلائل (١/٢٨٣).

(٥) المصدر السابق (١/١٥١).

(٦) نشير هنا إلى أننا أهملنا ذكر بعض المؤلفات التي ذكرت لبعض علماء القرن الثالث، وبعض المؤلفات التي كتبها علماء من القرن الرابع، أو ثمن جاء بعدهم، لكونها ليست في الفروق الفقهية، أو لعدم وضوح موضوعها ومحتوياتها، وقد ذكرنا طائفة منها في المبحث السابق، ووضحنا عدم دخولها في المجال الذي نبحث فيه.

١- الفروق لأبي العباس أحمد بن سريج الشافعي المتوفى سنة (٣٠٦هـ).
وقد سبق الكلام عنه، عند الكلام عن نشأة الفروق وتطورها.

٢- الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة (٣٢٢هـ) وهو كسابقه، مما تقدّم ذكره في الحديث عن نشأة الفروق وتطورها.

٣- فروق مسائل مشتبهة في المذهب، لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المالكي المعروف بابن الكاتب. المتوفى سنة (٤٠٨هـ) (١).

وقد ذكر محققا الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم الدمشقي

(١) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المالكي المعروف بابن الكاتب. من فقهاء المالكية، أخذ عن ابن شبلون، والقابسي وغيرهما، رحل إلى المشرق وأخذ عن طائفة من علمائه، وكانت بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات. توفي سنة (٤٠٨هـ)، ودفن في داره في القيروان. من مؤلفاته: فروق مسائل مشتبهة في المذهب. راجع في ترجمته: شجرة النور الزكية (ص ١٠٦).

(٢) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي. من أهالي سبتة في المغرب، طلب العلم في الأندلس، وأخذ عن جماعة في قرطبة. تولى القضاء بمسقط رأسه سبتة مدة طويلة.

ثم نقل إلى غرناطة، كان إماماً في الحديث وعلومه، وفي النحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وله شعر حسن. توفي في مراکش سنة (٥٤٤هـ). من مؤلفاته: الإكمال في شرح كتاب مسلم؛ أكمل به المعلم في شرح كتاب مسلم للمازري، ومشارك الأنوار، وكتاب التنبيهات، والشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/١٥٢)، وشذرات الذهب (٤/١٣٨)، والأعلام (٥/٩٩).

(ت القرن الخامس) أنَّ القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) (٢) ذكر في المدارك أنه وقف على تلك الفروق في جزء منظرٍ على واحد وأربعين فرقاً (١). وليست لدينا معلومات كافية عنه.

٤- الجموع والفروق للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوفى سنة (٤٢٢هـ) (٢). ذكره تلميذه أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، في كتابه الفروق الفقهية. قال: (وقد كان القاضي - رحمه الله - حدثني أنه عمل كتاباً سمّاه بالجموع والفروق، وأنه تلف له، ولم يعمل غيره) (٣). لكن ذكر محققا كتاب الدمشقي، أنَّ للقاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ) كتاب (الفروق في مسائل

(١) (ص ٣٧).

(٢) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ولد ببغداد وفيها نشأ، وتلقى قدراً من علومه على الأبهري، وابن القصّار، وابن الجلاب، وغيرهم. كان فقيهاً وأصولياً وأديباً وشاعراً، رحل إلى الشام والتقى فيها بالشاعر أبي العلاء المعري الذي رَحِبَ به، واستضافه، ثم رحل إلى مصر وبقي فيها إلى أن مات سنة (٤٢٢هـ). وقد تولّى القضاء في مناطق متعدّدة.

من مؤلفاته: الإفادة، والتلخيص، والإشراف على مسائل الخلاف، والتلقين في فقه مالك وشرح المدونة، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ٣٨٧)، والديباج المذهب (ص ١٥٩)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣)، والفتح المبين (١/ ٢٣٠)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٢٦).

(٣) الفروق الفقهية (ص ٦١).

(٤) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي الغرناطي، الشهير بالموّاق. كان من علماء المالكية ومفتيهم، قيل أنه كان حافظاً للمذهب ضابطاً لفروعه، مطلعاً عليها من خباياها. توفي سنة (٨٩٧هـ) عن سنّ عالية. =

الفقه)، وأنّ المواق (٤) نقل عنه في شرحه على المختصر الخليلي (١). كما ذكره الطوفي (ت ٧١٦هـ) في كتابه (علم الجدل)، وقال عنه إنه كتاب لطيف لكنّه كثير الفائدة (٢).

٥- النظائر الفقهية لأبي عمران موسى بن عيسى الفاسي القيرواني المتوفى سنة (٤٣٠هـ) (٣). ولسنا نعلم عن منهجه ولا طبيعة محتواه شيئاً. وقد ذكر أنّه مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس، ضمن مجموع رقمه (١٦٩٤)، ولكن لم نطلع عليه.

٦- الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المالكي المتوفى في القرن الخامس الهجري، وهو كتاب صغير الحجم، انتهج فيه المؤلف الإيجاز في العرض، مع وضوح العبارة، ودقّتها. وكان يورد

= من مؤلفاته: التاج والإكليل في شرح مختصر خليل، والمختصر في فروع الفقه المالكي، وسنن المهتدين في مقامات الدين وغيرها.

راجع في ترجمته: نيل الابتهاج (ص ٣٢٤)، وشجرة النور الزكية (ص ٢٦٢)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ١٣٣).

(١) (ص ٣٨) من مقدّمة التحقيق.

(٢) علم الجدل في علم الجدل (ص ٧٣).

(٣) هو أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي القيرواني الغفجومي المالكي. أصله من فاس واستوطن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم، تتلمذ على عدد من علماء عصره، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني في بغداد، جمع حفظ المذهب إلى حديث النبي ﷺ ومعرفة معانيه، والعلم بالقراءات وغيرها توفي سنة (٤٣٠هـ).

من مؤلفاته: التعاليق على المدونة ولم يكمله، والنظائر الفقهية، والمذهب الرائق في تدبير الناشيء من القضاة وأهل الوثائق، وقلادة التسجيلات وغيره.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب (ص ٣٤٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٤٧)، وهدية العارفين (٢/ ٤٨٠)، ومعجم المؤلفين (١٣/ ٤٤).

الفرق مبتدئاً بقوله: (فرق بين مسألتين)، ثم يذكر المسألتين، ويتبع ذلك ببيان الفرق.

والكتاب مطبوع نشرته دار الغرب بتحقيق محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس. وقد ذكرا بأنهما اختارا من بين نسخه المخطوطة ما كانت أكثر فروقاً. وبلغت الفروق فيها (١٢٨) فرقاً، ولم يكن للمؤلف منهج معين في ترتيب تلك الفروق.

٧- الفروق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة (٤٣٨هـ). وهو والد إمام الحرمين. وقد صدره مؤلفه بمقدمة عن علم الفروق، وسبب تأليف الكتاب. وهو مرتب على أبواب الفقه. احتوى على فروع كثيرة، ودقيقة. ويعدّه بعضهم أوفى كتاب في الفروق، إذ جمع ما يزيد على (١٢٠٠) فرق^(١). وربما أورد من الفروق ما لا يوجد في كتاب غيره^(٢). قال عنه الطوفي (ت ٧١٦هـ)، بعد أن ذكر أنّ المؤلف صدر كتابه بيسير من الفروق الأصولية: هو أكبر ما رأيت في كتب الفروق، وأكثرها مسائل، وأجودها مدارك، وألطفها مآخذ^(٣).

وقد حقق قسماً منه الباحث عبد الرحمن المزيني لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (١٤٠٥/١٤٠٦هـ). وقد ذكر لهذا الكتاب اسم آخر هو (الجمع والفرق)^(٤).

(١) مقدمة المحقق (ص ٣٧).

(٢) المصدر السابق.

(٣) علم الجدل (ص ٧٣). وتوجد من الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (٨٠) فقه شافعي.

(٤) البحر المحیط (٣١٤/٥).

٨- الأجناس والفروق لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الطبري الحنفي المتوفى سنة (٤٤٦هـ) (١).

٩- النكت والفروق لمسائل المدونة، لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي المالكي المتوفى سنة (٤٦٦هـ) (٢). وقد ألفه صاحبه في فروق المدونة، ونعت بأنه (كتاب قيم به فوائد جمّة) (٣).

١٠- الوسائل في فروق المسائل لسلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الشافعي المتوفى سنة (٤٨٠هـ) (٤). ذكره الأسنوي (ت ٧٧٢هـ) في

(١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي أحد فقهاء الحنفية. والناطفي نسبة إلى عمل الناطف وبيعه، وهو نوع من الحلوى توفي سنة (٤٤٦هـ). من مؤلفاته: الأجناس والفروق، والواقعات، والروضة، والهداية. راجع في ترجمته: تاج التراجم (ص ٩)، والجواهر المضية (١/ ٢٩٧)، والأعلام (١/ ٢١٣)، ومعجم المؤلفين (٢/ ١٤٠).

(٢) هو أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي، من فقهاء المالكية. نشأ وتعلم في صقلية، وحجّ مرتين ولقي إمام الحرمين سنة (٤٥٠هـ)، وزار مصر مراراً، وكانت وفاته في الإسكندرية سنة (٤٦٦هـ). من مؤلفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة، وتهذيب المطالب في شرح المدونة، وتهذيب المطالب استدراك على مختصر البرادعي.

راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (٥/ ٩٤)، والأعلام (٣/ ٢٨٢). (٣) الفروق للدمشقي - مقدمة المحققين (ص ٣٨).

(٤) هو أبو الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير الشافعي. من فقهاء الشافعية في القرن الخامس. نعت بعضهم بأنه عديم النظر في زمانه، لما خصّه الله به من كثرة الحفظ وحضور القلب وصفاء الذهن. توفي سنة (٤٨٠هـ). من مؤلفاته: الوسائل في فروق المسائل، شرح المفتاح لابن القاص، وتصنيف في أحكام التقاء الختانين.

الطبقات^(١). وأثنى عليه الزركشي (ت ٧٩٤هـ) وأدخله مع كتاب أبي محمد الجويني في كلام واحد قال بعد أن ذكر النوع الثاني من أنواع الفقه، وهو الجمع والفرق: (ومن أحسن ما صُنِّف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني، وأبى الخير ابن جماعة المقدسي)^(٢) ونقل عنه في البحر المحيط في أكثر من موضع^(٣)، وذكره الطوفي (ت ٧١٦هـ) في علم الجدل^(٤).

١١- الفروق لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (٤٨٢هـ)^(٥). واشتهر كتابه باسم (المعاية). وكان المؤلف إذا ذُكر، قيل: صاحب المعاية^(٦). وذكره في كشف الظنون باسم (المعاية في العقل)^(٧). وقال ابن قاضي شعبة (ت ٨٥١هـ)

= راجع في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤١١)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (١/ ٢٥٢)، ومعجم المؤلفين (٤/ ٢٣٦).

(١) (٢/ ٤١١).

(٢) المنشور (١/ ٦٩).

(٣) انظر على سبيل المثال: (٥/ ٣٠٨) وقد أطلق الكلام، ولم يذكر عنوانه بل قال: ذكره في الفروق.

(٤) علم الجدل (ص ٧٣).

(٥) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني الشافعي. من فقهاء الشافعية وقضاتهم في القرن الخامس. تولى قضاء البصرة والتدريس فيها. وتوفي في طريق عودته من أصبهان إلى البصرة، في سنة (٤٨٢هـ).

من مؤلفاته: الشافي، والتحرير، والبلغة في فروع الشافعية، والمعاية، والمنتخب من كُنَايَات الأدباء وإشارات البلغاء.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى: (٣/ ٣١)، ومعجم المؤلفين

(٢/ ٦٦)، والأعلام (١/ ٢١٤).

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٣١).

(٧) (٢/ ١٧٣٠).

عن هذا الكتاب إنه (يشتمل على أنواع من الامتحان كالألغاز، والفروق، والاستثناءات من الضوابط)^(١). وقد رتبّه المؤلف على أبواب الفقه، وعنون لها بعناوين الفقه. ويذكر د. محمد طموم أنّ مسأله (ليست كلها على نهج واحد، فالبعض ذكر لإظهار الفرق بين كلّ مسألتين، والبعض لإظهار الحكم بالتفصيل، والبعض الآخر ذكر على طريقة السؤال والجواب، وصيغته كالألغاز)^(٢).

١٢- الكفاية في الفروق لأبي عبد الله الحسين بن عبد الله الطبري^(٣) المتوفى في مطلع القرن الخامس الهجري. وقد ذكر هذا الكتاب الأسنوي (ت ٧٧٢هـ) في طبقاته^(٤)، وذكر أنّ كتابه هذا يقارب المختصر المعروف بالتبريزي، وأنه يعرف بـ (الكفاية في الفروق واللطائف)^(٤). ونسب حاجي خليفة في كشف الظنون هذا

(١) طبقات الشافعية (١/٢٦٧).

(٢) مقدمة تحقيق الفروق للكرابيسي (ص ١١). وللكتاب مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٩١٥) فقه شافعي وعدد أوراقها (٢٠٦) ويقوم بتحقيقه إبراهيم بن ناصر البشر لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى. (انظر إيضاح الدلائل - مقدمة المحقق ص ٣٦).

(٣) هو أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الطبري ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء، وقال أنّ له مختصراً في الفقه مليحاً، ورأي الأسنوي أنّ هذا الكتاب هو الكفاية في الفروق واللطائف. توفي بعد الأربعمئة بقليل.
من مؤلفاته: الكفاية في الفروق واللطائف.

راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٢٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/١٦٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (١/١٨٤).

(٤) طبقات الشافعية (٢/١٦٤).

الكتاب لأبي عبد الله الحسين بن محمد الحنّاطي الطبري^(١)، وتابعه على ذلك البغدادي في هدية العارفين^(٢). لكن ما اطلعنا على من ذكر للحنّاطي كتاباً في الفروق، من أصحاب الطبقات، وقد أدّى هذا إلى وقوع وهم في نسبة هذا الكتاب، عند بعض الباحثين.

١٣- الفروق لأبي المظفر أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي المتوفى سنة (٥٧٠هـ). جعله مؤلفه في (٧٧٩) بحثاً، اشتمل كل بحث منها على مسألتين، في الغالب، وفي أحيان قليلة على أكثر من ذلك، ثم يظهر الفرق بين المسألتين، أو المسائل المختلفة في الحكم والمتشابهة في الصورة، وقد رتب المباحث وفق ترتيب الأبواب الفقهية، وألحق في آخره مسائل متفرقة، تنتمي إلى أكثر من باب. وبين المؤلف في مقدمة كتابه أنّ ما فيه من مسائل التقطها من الكتب، ليس فيها قياس واستحسان، وأنّه سمع الفروق بينها من أبي العلاء صاعد بن محمد البخاري النيسابوري المتوفى سنة

(١) (٢/١٤٩٩).

والحنّاطي هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن الطبري الشافعي. من علماء وفقهاء الشافعية في القرن الخامس الهجري. أصله من طبرستان، قدم بغداد وحذّث بها. توفي بعد الأربعمئة. والحنّاطي نسبة إلى بيع الحنطة، فلعل بعض أجداده كان يبيعها.

من مؤلفاته: الفتاوى، وقال ابن السبكي: إنّ له مصنّفات نفيسة كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة. كما نسب إليه بعضهم كتاب الكفاية في الفروق.

راجع في ترجمته: الأسماء واللغات (٢/٢٥٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/٢٥٤)، ومعجم المؤلفين (٤/٤٨).

(٢) (١/٣١١).

(٥٠٢هـ) (١)، فاستحسنها، وأراد أفرادها ليسهل حفظها، واستعان بالله على إتمامها (٢).

١٤ - الفروق لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الطبري الشافعي المتوفى سنة (٥٠٢هـ) (٣).

ويبدو أن هذا الكتاب على نمط المعاياة، وقد نقل عنه ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) في مواضع متعددة من الأشباه والنظائر، وكان في غالب نقله عنه يذكره مع الجرجاني (ت ٤٨٢هـ)، ويقول: قال الجرجاني في المعاياة، والرويان في الفروق (٤). وطريقته أنه يورد الضوابط الفقهية، ثم يذكر ما استثنى منها (٤).

(١) هو أبو العلاء صاعد بن محمد بن عبد الرحمن البخاري الأصبهاني النيسابوري القاضي الحنفي. كان مقدماً على أقرانه فضلاً وعلماً، وصار مفتياً في أصفهان. توفي قتيلاً في الجامع العتيق يوم عيد الفطر، على يد أحد الباطنية، سنة (٥٠٢هـ).

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (٢/٢٦٧)، وشذرات الذهب (٤/٤).

(٢) الفروق (١/٣٣).

(٣) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الشافعي، الملقب بفخر الإسلام. أحد كبار أئمة المذهب الشافعي. أصله من رويان بنواحي طبرستان. تفقه في بلده على أبيه وجده، تنقل بين بخارى، وغزنة ونيسابور، والري، وآمل طبرستان، وبغداد. وكان آخر مطافه مسقط رأسه في آمل، قتل سنة (٥٠٢هـ). كان حافظاً للمذهب، نقل عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.

من مؤلفاته: البحر، والكافي، وحلية المؤمن، والفروق، وكتاب القولين والوجهين، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٤/٢٦٤) وشذرات الذهب (٤/٤) والأعلام (٤/١٧٥)، ومعجم المؤلفين (٦/٢٠٦).

(٤) الأشباه والنظائر (١/٢٠١)، و (١/٣٦٣)، و (١/٤٣٠).

١٥- الفروق في المسائل الفقهية لإبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي المتوفي سنة (٦١٤هـ)^(١). وقد ذكره ابن رجب في ذيل الطبقات^(٢)، كما ذكره صاحب شذرات الذهب^(٣).

١٦- الفروق لأبي عبد الله محمد بن عبد الله السامري الحنبلي المتوفي سنة (٦١٦هـ)^(٤)، وهو المعروف بابن سُنَيْة.

وقد عني ببيان الفروق المشتبهة صورها المختلفة أحكامها. رتبته على أبواب الفقه وجعله كتباً، وجعل الكتب في فصول يذكر فيها الفروع الفقهية، ويفرق بينها. وقد أفاد كثيراً من كتاب الفروق للكرابيسي (ت ٥٧٠هـ)، وتأثر بمنهجه وسلك طريقته في عرض المادة العلمية

(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي العمادي الحنبلي الملقب بعماد الدين، من فقهاء وعلماء الحنابلة. تنقل بين جَمَاعِيل ودمشق وبغداد والموصل، وأخذ عن علماء كل منها. عرف بالتواضع والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي سنة (٦١٤هـ).
من مؤلفاته: الفروق في المسائل الفقهية، كتاب في الأحكام لم يتمه.
راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٩٣/٢). وشذرات الذهب (٥٧/٥)، ومعجم المؤلفين (٥٦/١).

(٢) (٩٤/٢).

(٣) (٥٨/٥).

(٤) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري الملقب بنصير الدين، والمعروف بابن سُنَيْة. من علماء الحنابلة برع في الفقه والفرائض. قال ابن رجب: ما أظنه روي شيئاً بالحديث، تنقل بين وظائف متنوعة منها القضاء والحسبة في بغداد وسامراء. توفي في بغداد سنة (٦١٦هـ).

من مؤلفاته: المستوعب في الفقه، وكتاب الفروق، والبستان في الفرائض.
راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (١٢٠/٢)، وشذرات الذهب (٧٠/٥)، والأعلام (٢٣١/٦).

للكتاب^(١). ويذكر محقق إيضاح الدلائل للزيراني د. عمر بن محمد السبيل من ذلك أنه (نقل عنه فصولاً كثيرة، حتى أنه لا يكاد يخلو باب من أبواب الكتاب، دون أن ينقل عنه فصلاً أو أكثر، مشيراً إلى ذلك في مواضع يسيرة)^(٢). وقد حقق قسماً منه، وهو الباب المتعلق بالعبادات محمد بن إبراهيم اليحيى للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

١٧- تلقيح العقول في فروق المنقول، لأحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المتوفى سنة (٦٣٠هـ)^(٣) رتب مؤلفه على أبواب الفقه، والغرض منه التفريق بين الفروع الفقهية. وقد أخطأ البغدادي (ت ١٣٢٩هـ) في هدية العارفين في نسبة هذا الكتاب لأسعد بن محمد الكرابيسي^(٤)، ولعل الذي أوقعه في ذلك ما ذكره ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) في الفن السادس من الأشباه والنظائر^(٥). وقد حقق الكتاب عبد الهادي شير الأفغاني للحصول على درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة (١٤٠٥هـ)^(٦).

(١) إيضاح الدلائل (١/١١٢) (مقدمة المحقق).

(٢) المصدر السابق.

(٣) هو أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري - الملقب بصدر الشريعة الأول. من فقهاء الحنفية. توفي سنة (٦٣٠هـ).

من مؤلفاته: تلقيح العقول في فروق المنقول.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (١/١٩٦)، ومعجم المؤلفين (١/٣٠٨)، وكشف الظنون (١/٤٨١ و ٢/١٢٥٨).

(٤) (١/٢٠٤).

(٥) ص (٤١٨).

(٦) مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل ص (٢٩) هامش (٢).

١٨- الفصول والفروق لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف ابن راجح المقدسي الحنبلي ثم الشافعي المتوفى سنة (٦٣٨هـ).

وقد ذكره الأسنوي في طبقات الشافعية^(١)، وابن قاضي شهبه في طبقات الشافعية^(٢)، وعمر كحالة في معجم المؤلفين^(٣). وذكره الزركشي في البحر المحيط باسم (الفرق والجمع)، ونقل عنه ما يفهم منه أنه تكلم عن الفرق في الأصول، أيضاً كقوله: (إذا تمت المناسبة بشروطها فهو الفرق الصحيح، وأما الفروق الفاسدة فكثيرة....) ثم ذكر بعضها^(٤).

١٩- الفروق لأبي العباس كمال الدين أحمد بن كشاسب الشافعي المتوفى سنة (٦٤٣هـ)^(٥).

ذكره ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) في الطبقات الكبرى^(٦) والأسنوي

وتوجد من الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (٩٨٢) فقه حنفي، وفي مكتبة حاجي محمد أفندي التابعة للمكتبة السلمانية في أسطمبول برقم (٩٨٤)، وفي مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم (١١٧٨).

(١) (٤٤٩/١)

(٢) (٤٠٣/١).

(٣) (٩٩/٢).

(٤) البحر المحيط (٣١٦/٥).

(٥) هو أبو العباس أحمد بن كشاسب الدُّزماري الملقب بكمال الدين. والدزماري نسبة إلى قلعة دزمار الحصينة في نواحي أذربيجان قرب تبريز.

من فقهاء الشافعية، كان صالحاً متصوفاً كثير الحج والخير. توفي سنة (٦٤٣هـ). من مؤلفاته: الفروق، وشرح التنبيه للشيرازي، وسماه رفع التمويه عن مشكل التنبيه.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (١٣/٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٣١٥/١).

(٦) (١٣/٥).

(ت ٧٧٢هـ) في طبقات الشافعية^(١). وابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ) في طبقات الشافعية^(٢). ولم يذكروا اسم الكتاب في ترجمته ، بل ذكروا أن له كتاباً في الفروق . وليست لدينا معلومات كافية عنه .

٢- الفروق لأبي عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (٦٩٩هـ)^(٣).

ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة^(٤). كما ذكره ابن العماد في شذرات الذهب^(٥). ولم نطلع على معلومات تبين منهجه وطريقته، في عرض مادته، ولا محتوى الكتاب أيضاً.

٢١- الجمع والفرق .

لسراج الدين يونس بن عبد المجيد بن علي الهذلي الأرمني الشافعي المتوفى سنة (٧٢٥هـ)^(٦).

(١) (٣١٦/١).

(٢) (٤٣١/١).

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي الملقب بشمس الدين . ولد بمردا من قرى نابلس، وتعلم على عدد من علماء عصره . أفتى ودرس في الصالحية . وتعلم عليه عدد من العلماء في العربية والفقه . ومن تعلم عليه في العربية شيخ الإسلام ابن تيمية . توفي في دمشق سنة (٦٩٩هـ)، ودفن في سفح جبل قاسيون .

من مؤلفاته: عقد الفرائد وكنز الفوائد، وهو قصيدة دالية طويلة في الفقه، وكتاب مجمع البحرين لم يتمه، وكتاب الفروق، ومنظومة في الآداب .

راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/٣٤٢)، وشذرات الذهب

(٥٢/٤٥)، ومعجم المطبوعات العربية ص (١٧٢٩)، والأعلام (٦/٢١٤).

(٤) (٣٤٣/٢).

(٥) (٥٣/٤٥).

(٦) هو يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود الهذلي الأرمني الملقب بسراج =

ذكره ابن السبكي في الطبقات الكبرى^(١)، والأسنوي في طبقات الشافعية^(٢). وابن العماد في شذرات الذهب^(٣). لكنهم لم يقدموا لنا وصفاً له يوضح منهجه في تناوله لموضوعه.

٢٢- إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، لأبي محمد شرف الدين عبدالرحيم بن عبد الله الزريراني البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (٧٤١هـ).

وسماه بعضهم تنقيح الفروق، ويعود ذلك إلى ما ذكره المؤلف في مقدمة كتابه من أنه ألفه استجابة لمن طلب منه تنقيح كتاب (الفروق) للسامري (ت ٦١٦هـ).

وقد زاد على هذا التنقيح طائفة من النكت والفوائد، وعزا أحاديثه إلى مشهور الصحاح والمسانيد^(٤).

وقد رتب الكتاب على أبواب الفقه، وبحث الفروق بين كل مسألتين

= الدين. ولد بأرمنت في صعيد مصر، وتفقه بقوص ثم القاهرة. كان عالماً بالفقه والأصول مع كونه أديباً شاعراً. حدث وأفتى وولى القضاء في عدد من مدن مصر. توفي في قوص سنة (٧٢٥هـ).

من مؤلفاته: الجمع والفرق، والمسائل المهمة في اختلاف الأئمة. راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٦/٢٦٧)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/١٦٤)، وشذرات الذهب (٦/٧٠)، ومعجم المؤلفين (١٣/٣٤٩).

(١) (٦/٢٦٧).

(٢) (١/١٦٥).

(٣) (٦/٧٠).

(٤) إيضاح الدلائل (١/١٤٢).

متشابهتين في الصورة، مختلفتين في الحكم تحت عنوان (فصل). وكانت الفروق في بعض المسائل مبنية على قواعد أصولية، وفي بعضها على قواعد فقهية، وفي بعضها على نص ظاهر في التفريق. وقد أبدى المؤلف تعقيبات على السامري صاحب الأصل المنقح^(١).

بلغت فصوله الممثلة للفروق (٨٢٥) فصلاً. حققه د. عمر بن محمد السبيل للحصول على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، ونشره مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة في جزئين سنة (١٤١٤هـ).

٢٣- الفروق لتاج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم التركماني المارديني الحنفي المتوفى سنة (٧٤٤هـ)^(٢).

ذكره في كشف الظنون، خلال تعرضه للتعريف بكتاب الفروق لأسعد الكرابيسي (ت ٥٧٠هـ)^(٣).

(١) المصدر السابق- مقدمة المحقق (١/١١٨-١٢١).

(٢) هو أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني الأصل، الحنفي، الملقب بتاج الدين، والمعروف بابن التركماني. عالم حنفي متنوع المعارف فقهياً، وأصولاً، ومنطقاً، وعربية، وعروضا، وهيئة، وغيرها. أفتى ودرس، وحدث، وناب في الحكم. توفي في القاهرة سنة (٧٤٤هـ).

من مؤلفاته: شرح الهداية في الفقه الحنفي، وشرح التبصرة للخرقي في الهيئة، وشرح المقصد الجليل في علم الخليل لابن الحاجب في العروض، وشرح الشمسية في المنطق، وأحكام الرمي والسبق، وغالب هذه الكتب لم يكمل. راجع في ترجمته: الجواهر المضية (١/١٩٧)، والدُرر الكامنة (١/٢٣٢)، وشذرات الذهب (٦/١٤٠)، ومعجم المؤلفين (١/٣٠٩).

(٣) (٢/١٢٥٧).

وليست لدينا معلومات عنه، ولم يُذكر فيما اطلعنا عليه من الكتب التي ترجمت للمؤلف.

٢٤- الفروق لأبي أمانة شمس الدين محمد بن علي بن عبد الواحد المغربي المصري الشافعي المعروف بابن النقّاش المتوفى سنة (٧٦٣هـ) (١). ذكره ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) (٢)، وابن قاضي شهبه (ت ٨٥١هـ)،

(١) هو أبو أمانة محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى الدكالي ثم المصري الشافعي المعروف بابن النقّاش. فقيه وأصولي ومفسّر، ونحوي وأديب. وعظ ودرّس في دمشق، وحماة، والجامع الأزهر في القاهرة. وكانت له علاقة جيّدة مع كثير من أمراء زمانه. توفي سنة (٧٦٣هـ).

من مؤلفاته: النظائر والفروق، وشرح العمدة، وتكميل المقاصد لابن مالك في النحو، وتخريج أحاديث الرافعي، وتفسير مطوّل للقرآن سَمَاهُ السابق واللاحق، والمذمة في استعمال أهل الذمة.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٣٢٥/٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (٢٨٢/٢)، وشذرات الذهب (١٩٨/٦)، ومعجم المؤلفين (٢٥/١١)، والأعلام (٢٨٦/٦).

(٢) الدرر الكامنة (٣٢٥/٥)

وابن حجر هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكنانى العسقلاني الشافعي الملقب بشهاب الدين والمعروف بابن حجر. أصله من عسقلان في فلسطين، ومولده ونشأته ووفاته في القاهرة. فقيه ومحدّث ومؤرّخ وأديب، وملمّ بعلوم أخرى. تنقّل في البلدان طلباً للعلم، والالتقاء بالشيوخ. حدّث وأفتى ودرّس وتولّى القضاء. توفي سنة (٨٥٢هـ).

من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ولسان الميزان، والإصابة في تمييز الصحابة، وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٢٧٠/٧)، والأعلام (١٧٨/١)، ومعجم المؤلفين (٢٠/٢).

لكنّه ذكر أنّ اسم الكتاب (النظائر والفروق)^(١). وفي شذرات الذهب مثل ذلك^(٢).

٢٥- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، لجمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن الأسنوي الشافعي المتوفى سنة (٧٧٢هـ). وقد رتبّه على أبواب الفقه، وكان من منهجه أن يذكر فرعين متشابهين، ويذكر الجامع بينهما، إن لم يكن واضحاً، ثم يذكر وجه الفرق، فهو كما جاء في عنوانه لبيان الجوامع والفوارق. وقد ضمّن كتابه (٣٩٤) فرق^(٣). وقد حقّق هذا الكتاب د. نصر فريد محمد واصل للحصول على درجة الدكتوراه من كليّة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة (١٣٩٢هـ).

٢٦- الجمع والفرق. لعلي بن يحيى بن راشد الوشلي الزيدي اليمني المتوفى سنة (٧٧٧هـ)^(٤).

ذكره محقق إيضاح الدلائل، ونقل عن مقدّمة محقق كتاب مطالع

(١) طبقات الشافعية (٢/٢٨٣).

(٢) (٦/١٩٨)، وكذلك حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/١٢٥٨).

(٣) إيضاح الدلائل - مقدّمة المحقّق (١/٣٨). وقد نقل ذلك عن محقق مطالع الدقائق ص (١٨٥).

وقد ذكر للأسنوي عدا ما هو مذكور في المتن، عنوانان، هما:

أ- البدور الطوالع في الفروق والجوامع (الدرر الكامنة ٣/١٤٨).

ب- نزهة النواظر في رياض النظائر (هدية العارفين ١/٥٦١).

(٤) هو علي بن يحيى بن راشد الوشلي الزيدي اليمني. من علماء وفقهاء الزيدية توفي في صعدة سنة (٧٧٧هـ).

من مؤلفاته: الزهرة على اللمع، والجمع والفرق.

راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (٧/٢٦٠).

الدقائق للأسنوي ص ١٧٩، أن بعض العلماء قال عنه (وأتى بالجمع والفرق بما لم يأت به أحد)^(١).

٢٧- الفروق للشيخ بايزيد بن اسرائيل بن حاجي داود مرغايي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري^(٢).

وهو كتاب موجز يقع في (٣٢) ورقة، سقط من النسخة التي اطلعنا عليها عشرة أوراق من أولها. رتب مسائله على الأبواب الفقهية، وكان ما يعرضه في الفروق في كل باب ليس كثيراً، كان يبين الفرق بين مسألتين متشابهتين في الصورة، مختلفتين حكماً، تارة بذكر ذلك مباشرة، وتارة بذكره في معرض سؤال كأنما هو لغز وامتحان، كقوله: شخص قتل ولده وجب عليه القصاص بقتله كيف يُتصور هذا؟ جوابه: هذا قتل ابنه من الرضاع يجب عليه القصاص^(٣). وكقوله في كتاب النفقات، تلزمه نفقة زوجته ولا تلزم نفقة أولاده، كيف يُتصور هذا؟ جوابه: عبدٌ أو مكاتب تزوج بزوجة وأنت منه بأولاد، فإنه تلزمه نفقة الزوجة، دون الأولاد^(٤).

٢٨- الفروق لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المواقى الغرناطي المالكي المتوفى سنة (٨٩٧هـ).

وقد ذكره محققا الفروق الفقهية للدمشقي، دون أية معلومات

(١) إيضاح الدلائل - مقدمة المحقق (١/ ٣٨).

(٢) لم أطلع على ترجمة له. وتقدير تاريخ الوفاة مبني على تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب، وهو سنة (٨٠٢هـ).

(٣) ورقة (١٠) ب.

(٤) ورقة (١١) ب.

عنه (١).

٢٩- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق، لأبي العباس أحمد ابن يحيى الونشريسي المالكي المتوفى سنة (٩١٤هـ).

ذكر مؤلفه في مقدمته أنه ألفه ليستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات (٢) وقد رتبها وفق ترتيب الأبواب الفقهية، بدءاً بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الجراحات والديات. وذكر فيه (١١٥٥) مسألة بين فيها وجه الفرق بين حكمين مختلفين في فرعين متشابهين، وكانت طريقته في العرض أنه يبدأ بقوله: (إنما)، قال مالك، أو (إنما) لم يجز، أو أي لفظ آخر بعد (إنما)، ويقابله بالفرع المختلف معه في الحكم ثم يظهر وجه الفرق بينهما. ولحقق الكتاب طائفة من الملحوظات، أوردها في مقدمة تحقيقه، استدرك بها على المؤلف، ونبه على بعض وجوه الخلل، كما نبه إلى بعض محاسنه.

قام بتحقيقه حمزة أبو فارس، ونشرته مطبوعاً دار الغرب الإسلامي سنة (١٤١٠هـ/١٩٩٠م).

(١) ص (٤٠) وقد ذكر المحققان كتاباً لأبي عبد الله محمد بن يوسف باسم (فروق بين مسائل فقهية متشابهة الأحوال متخالفة الاعتبار) وفي كلاهما ما يشير إلى أنه شخص آخر غير المواق- وذكرنا أنهما عثرا على نسخة منه في مكتبة آل ابن عاشور التونسي تشتمل على (٥٦) لوحة، وأنه كان على صفحة العنوان، بعد اسم الكتاب (لمن سمّي نفسه محمد بن يوسف، كان بعد أواسط القرن الخامس) وفي ترتيب أبواب النسخة تخطيط لا يدري أهو من الأصل أم من الناسخ (انظر الهامش ٦٠ من ص (٤٠) من كتاب الفروق للدمشقي).

(٢) ص (٧٩).

٣- وقد ذكرت كتب غير ذلك في الفروق، ولكنها لم تتضح فترتها الزمنية، لعدم معرفتنا بتاريخ وفاة مؤلفيها، أو لعدم معرفة المؤلف نفسه، ومن هذه الكتب:

أ- الفروق لأحمد بن محمد الأردستاني^(١).

ذكره محقق إيضاح الدلائل، ووصفه بأنه مؤلف صغير سلك مؤلفه فيه منهج أسعد الكرابيسي في فروقه^(٢).

ب- تحرير الفروق لنجم الدين علي بن أبي بكر النيسابوري^(٣).

ذكره البغدادي في الجزء الأول من إيضاح المكنون باسم (تحرير الفروق)، وقال: إنّ أوله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام^(٤)، ثم ذكره في الجزء الثاني من كتابه المذكور باسم (الفروق في الفروع)، وأنّ أوله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام^(٥).

وليست لدينا معلومات أخرى عن الكتاب، ولا عن تاريخ وفاة المؤلف أو عن حياته.

ج- الفروق على مذهب أبي حنيفة.

وهو لمؤلف مجهول. ذكر محقق إيضاح الدلائل في مقدّمته لهذا

(١) لم نطلع على ترجمة للمؤلف، ولا على تاريخ وفاته أو عصره أو مذهبه الفقهي.

(٢) إيضاح الدلائل (١/ ٣٠) من مقدّمة المحقّق، الذي ذكر أنّ هذا الكتاب منه نسخة

مخطوطة في خزائن الأوقاف ببغداد ضمن مجموع برقم (٣٦٧٧)، وفي مكتبة

برلين العامّة ضمن مجموع برقم (٢١٠٢).

(٣) لم نطلع على ترجمة للمؤلف، ولا نعرف تاريخ وفاته، أو عصره أو مذهبه.

(٤) إيضاح المكنون (١/ ٢٣٢).

(٥) السابق (٢/ ١٨٨).

الكتاب الذي حققه أنه صغير الحجم أتبع فيه مؤلفه منهج أسعد الكرابيسي في فروقه^(١).

د- الفروق في الأحكام على مذهب المالكية.

وهو لمؤلف مجهول أيضاً. ذكره محقق إيضاح الدلائل، وقال إنه مرتب على أبواب الفقه^(٢).

هـ- وذكر بعض الباحثين كتباً في الفروق الفقهية، لكنهم ذكروها توهماً، إذ هي ليست في الفروق الفقهية، ونكتفي من ذلك بذكر كتاب واحد ذكره محقق إيضاح الدلائل في مقدمته. وهو كتاب (قرة العين والسمع في بيان الفرق والجمع)^(٣) لبدر الدين محمد بن عمر العادلي المتوفى سنة (٩٧٠هـ)^(٤). لكن هذا الكتاب هو في بيان الفرق والجمع في مذهب الصوفية، لا الفرق والجمع في الأحكام الفقهية.

(١) إيضاح الدلائل - مقدمة المحقق (٣٠/١) وقد ذكر في الهامش (٢) من الصفحة نفسها أن له نسخة مصورة على الميكروفلم بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ضمن مجموع برقم (٢١٠٢) من فهرس الميكروفلم.

(٢) المصدر السابق (٣٤/١). وقد ذكر المحقق أنه مخطوط يوجد في مكتبة شستريتي برقم (٤٥٠٧/ف)، وأن منه نسخة مصورة على الميكروفلم بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن مجموع برقم (٤٥٠٧/٢/ف).

(٣) إيضاح الدلائل مقدمة المحقق (٣٩/١).

(٤) هو بدر الدين محمد بن عمر بن أحمد العادلي من الصوفية. توفي حوالي سنة (٩٧٠هـ).

من مؤلفاته: العادلة في بيان الفرق والجمع في مذهب الصوفية.

راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (٧٦/١١).

و- الفروق لمحمد بن يوسف الأندلسي الأنصاري المالكي ذكره الطوفي (ت ٧١٦هـ) وقال عنه أنه (كتاب جامع كبير الفوائد والمسائل) (١).



(١) علم الجدل ص (٧٣). ولم نجد ترجمة للمؤلف. لكنه كان قبل القرن الثامن الذي هو القرن الذي توفي في أوائله الطوفي. وذكر محققا كتاب الفروق للدمشقي هذا الكتاب باسم (فروق) مسائل فقهية متشابهة الأحوال متخالفة في الاعتبار (ص ٤٠).

المطلب الثاني

المؤلفات في الفرق والاستثناء

والمؤلفات في هذا النوع داخلة في موضوع الفروق الفقهيّة، وتعدّ واحدة من صورها، التي ذكرناها في بداية هذا المبحث. والأساس في هذه الكتب هو ذكر القاعدة، أو الضابط، أو الحكم الفقهي العام، ثم ذكر الجزئيات المستثناة من ذلك. وهذا الاتجاه موجود في كتب القواعد الفقهيّة بوجه عام، بل في بعض كتب الفقه أيضاً، ولكن الذي نقصده منها هو الكتب المؤلفة أصالة في هذا الموضوع، وهي كتب قليلة جداً، إذا قيست بغيرها من الأنواع.

وما عرفناه من ذلك كتابان، هما:

١- المناقضات في الحصر والاستثناء لأحمد بن الحسين الفناكي المتوفى سنة (٤٤٨هـ).

٢- الاستغناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري.

وما عدا ذلك، فإدخاله في هذا المجال فيه نوع تساهل، وسأكتفي بذكر كتابين قيل إنهما من هذا الباب، وهما: (كتاب القواعد في فروع الشافعية) للشيخ شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي (ت ٧٩٩هـ) (١)،

(١) هو عيسى بن عثمان الغزي الملقب بشرف الدين من علماء الشافعية في القرن الثامن. تصدر للإفتاء، واشتغل بالتأليف. كان فقير الحال ثم استغنى من جهة زوجة تزوجها، فماتت، فورث منها مالاً. واتفق له ذلك في أكثر من واحدة. توفي سنة =

وآخرهما كتاب (التلخيص) لأبي العباس أحمد المعروف بابن القاصّ المتوفى سنة (٣٣٥هـ)^(١). وفيما يأتي تعريف بهذه الكتب:

١- كتاب (المناقضات) لأحمد بن الحسين الفناكي الرازي المتوفى سنة (٤٤٨هـ).

وذكره بعضهم باسم (المناقضات في الحصر والاستثناء). وهي تسمية تعبّر عن هذا النوع من التأليف بما هو أقرب إلى تصويره من تعبير الفرق والاستثناء. قال ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ)^(٢): (رأيت له كتاب

= (٧٩٩هـ).

من مؤلفاته: شرح المنهاج، ومختصر روضة الطالبين، ومختصر المهمات، وآداب القضاء، والقواعد في فروع الشافعية، وغيرها.

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (٤/ ٢٤١)، والأعلام (٥/ ١٠٥)، وكشف الظنون (١/ ٦١٨) و(٢/ ١٣٥٩).

(١) هو أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي، والمعروف بابن القاصّ بسبب أنّ والده كان يقصّ الأخبار والآثار، أو هو نفسه كان يقوم بذلك. كان من أئمة فقهاء الشافعية في زمانه. توفي في طرسوس سنة (٣٣٥هـ) وقيل سنة (٣٣٦هـ).

من مؤلفاته: المفتاح في الفقه الشافعي، وأدب القاضي، والتلخيص في فروع الفقه الشافعي.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ٥١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٠٣)، ومعجم المؤلفين (١/ ١٤٩).

(٢) هو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الموصلّي الشافعي المعروف بابن الصلاح، تلقّى العلم عن والده، ثم عن طائفة من علماء الموصل، ثم عن علماء متعدّدين في الأمصار التي تنقّل إليها.

جمع بين التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو ومعرفة الرجال، مع مشاركة في علوم عديدة. توفي في دمشق سنة (٦٤٣هـ).

« المناقضات »، ومضمونه الحصر والاستثناء، شبه موضوع تلخيص ابن القاصّ (ت ٣٣٥هـ) ^(١). ومن أمثلته ما ذكره ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) في طبقاته. قال: وفيه يقول الفناكي (ت ٤٤٨هـ): من اشتري شيئاً شراءً صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، وهي المضطرّ يشتري الطعام بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن، وإنّما تلزمه القيمة. ذكره أبو علي الطبري (ت ٣٥٠هـ) ^(٢)، واحتج بأن النبي - ﷺ - نهى عن بيع المضطرّ ^(٣). وفي تشبيهه كتاب (المناقضات) بالتلخيص لابن القاصّ (ت ٣٣٥هـ) يضعف عدّ هذا الكتاب، من الكتب المؤلفة في ذلك أصالة، أو استقلالاً.

٢- الاستغناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري.

= من مؤلفاته: الفتاوى، ومعرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وطبقات الشافعية، وأدب المفتي والمستفتي.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٤٠٨/٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٣٧/٥)، وشذرات الذهب (٢٢١/٥)، والأعلام (٢٠٧/٤)، والفتح المبين (٦٣/٢)، ومعجم المؤلفين (٢٥٧/٦).

(١) طبقات الشافعية لابن الصلاح (٣٣٩/١).

(٢) هو أبو علي الحسن أو الحسين بن القاسم الطبري الشافعي، من فقهاء الشافعية وأصوليين، ومتكلمين. درس في بغداد وعاش فيها. توفي سنة (٣٥٠هـ). من مؤلفاته: الإفصاح في الفقه الشافعي، والمجرد في النظر، وكتاب في أصول الفقه وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٢١٧/٢)، والأعلام (٢١٠/٢)، ومعجم المؤلفين (٢٧٠/٣).

(٣) طبقات الشافعية الكبرى (٧/٣).

رتبه مؤلفه على أبواب الفقه مبتدئاً بكتاب الطهارة، ومنتهياً بكتاب أمّهات الأولاد، وفي كلّ كتاب كان يذكر الأركان والشروط لما يريد أن يتحدّث عنه، ثم يذكر ما فيه من ضوابط، مطلقاً عليها اسم القواعد، ثم يذكر ما يستثنى منها، وإذا وجد خلال عرضه للأحكام، ما يثير تساؤلاً في وجه الافتراق بين حكمي مسألتين متشابهتين، بيّن وجه الفرق، ولم يكن ذلك في كلّ ما عرضه، بل في بعض منه. فمادة الكتاب في الضوابط والقواعد وما يستثنى منها، أمّا التنبيه على الفروق فكان يأتي تابعاً، ولم يكن متناولاً لجميع المسائل. وقال المؤلف - رحمه الله - إنه جعل قواعده ستمائة قاعدة أصلية.

حقّق الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي قسم العبادات منه للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة أم القرى، ونشر هذا القسم مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة في جزئين سنة (١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، كما حقّقه كاملاً باسم (الاعتناء في الفرق والاستثناء) عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، ونشرته دار الكتب العلميّة في بيروت، في مجلدين سنة (١٤١١هـ/١٩٩١م).

وما عدا هذين الكتابين، كان تناول الاستثناء من الأحكام أو القواعد، يرد تبعاً، ولم يكن من أهداف المؤلفين ذلك. وهذه ظاهرة موجودة، كما ذكرنا، في سائر كتب القواعد والضوابط الفقهيّة، ولكننا سنكتفي بذكر كتابين أشير إليهما في كلام العلماء بهذا الشأن، أحدهما معدود في كتب القواعد والضوابط الفقهيّة، وآخرهما معدود في كتب الفقه.

١- أمّا أولهما فهو كتاب القواعد في فروع الشافعية للشيخ عيسى بن عثمان الغزّي المتوفى سنة (٧٩٩هـ). جاء في كشف الظنون عن هذا الكتاب، إنه يذكر القاعدة وما يستثنى منها، وأدخل فيه ألباز الأسنوي (ت ٧٧٢هـ)، وزاد عليها^(١). ومثل هذا الكلام لا يكفي في إدخال هذا الكتاب في المؤلفات التي اختصّت بذكر الفرق والاستثناء، وأبعد من ذلك أن يذهب بعض الباحثين إلى أنه من أكثر المؤلفات في ذكر المستثنيات^(٢).

٢- وأمّا الكتاب الآخر الذي ذكر في ضمن هذا النوع من التأليف، فهو كتاب (التلخيص) لأبي العباس ابن القاصّ (ت ٣٣٥هـ). وهو في واقعه كتاب في الفقه موجز، لكنّه كبير الفائدة، حسن التأليف، دالّ على دقّة مؤلفه وحسن نظره. وهو كثيراً ما يذكر الضوابط والأحكام، ثم يتبع ذلك بما يستثنى منها، وبهذا شُبّه به كتاب (المناقضات) للفناكي^(٣).

غير أنّ مثل هذا الاتجاه يؤدي إلى إضاعة ما بين الأنواع من الفواصل والحدود، ويدخل عشرات الكتب في هذا النطاق، وفي ذلك من التساهل ما فيه.



(١) (١٣٥٩/٢).

(٢) الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري - مقدّمة المحقّق (١/٨٥).

(٣) طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/٣٣٩).

المطلب الثالث

التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة أو مسائل قليلة محدودة

والمؤلفات في هذا المجال لا تخرج عن أن تكون رسائل صغيرة في موضوع معين، يرى مؤلفها أنها ربما أوقعت طلبة العلم وغيرهم في الالتباس والخلط بين الأمور المختلفة، علي ظن أنها شيء واحد. والتأليف في هذا المجال عمّ مختلف العلوم، ومنها مصطلحات أصول الفقه^(١). والذي يتصل بموضوعنا هو ذكر ما يتعلّق بالفروق الفقهية. ومثل هذا التأليف تصعب الإحاطة به فقد يرد مثل ذلك في ثنايا الكلام للعلماء، أو ضمن فتاوى لهم في مسائل معينة، ونكتفي هنا بذكر نماذج من ذلك:

١- لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف. لشيخ الإسلام أبي العباس

(١) من ذلك الفرق بين الخوارق الثلاثة المعجزة والكرامة والسحر لأحمد بن البنا الأزدي المراكشي المتوفى سنة (٧٢١هـ). ومن ذلك الفرق بين الحكم بالصحة والموجب لأحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (٨٢٦هـ)، والافتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (٧٥٦هـ)، وغيرها.

(٢) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الملقب بتقي الدين المعروف بابن تيمية الحرّاني ثمّ الدمشقي. ولد بحرّان وتحوّل به أبوه إلى دمشق، فظهر نبوغه، واشتهر بين العلماء. ثم ذهب إلى مصر، فتعصّب عليه جماعة من أهلها فسجن مدّة، ثم نقل إليّ الأسكندرية، ثم أطلق فعاد إلى دمشق. والشيخ -رحمه الله- من أبرز علماء الحنابلة ومجتهديهم. كان عالماً بالفقه والأصول والحديث والتفسير والعربية وغيرها. توفي في دمشق سنة (٧٢٨هـ). =

أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة المتوفى سنة (٧٢٨هـ) (٢).

٢- الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (٧٥٦هـ) (١) وهو وارد ضمن فتاويه (٢).

= من مؤلفاته: مجموعة فتاويه ومنهاج السنّة، وأصول التفسير، ودرء تعارض العقل والنقل، والاستقامة وغيرها.
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة (١/١٦٨)، وشذرات الذهب (٦/٨٠)، ومعجم المؤلفين (١/٢٦١)، وهدية العارفين (١/١٠٥).

(١) هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الأنصاري الخزرجي الشافعي، الملقب بتقي الدين، من علماء الشافعية في عصره، فقهاً وأصولاً وحديثاً وتفسيراً وأدباً. ولد في سبك من أعمال المنوفية في مصر، وانتقل إلى القاهرة، ثم الأسكندرية، ثم إلى الشام. فأخذ العلم والحديث عن جماعة كثيرين. وولي قضاء الشام، واعتلّ فعاد إلى القاهرة. درّس وأفتي وتولّى مشيخة الميعاد بالجامع الطولوني. توفي في القاهرة سنة (٧٥٦هـ).

من مؤلفاته: الدرّ النظيم في التفسير لم يكمله، وإحياء النفوس في صفة إلقاء الدروس، والسيف المسلول على من سب الرسول، وكثير غيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٦/١٤٦) وقد أطنب في مدحه والثناء عليه، فهو والده، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/٧٥)، وشذرات الذهب (٦/١٨٠)، والأعلام (٤/٣٠٢) والفتح المبين (٢/١٦٨).

(٢) الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلدات والمجلات لأبي عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان ص ١٢٤، نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض ط ١ سنة (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

المطلب الرابع

المؤلفات التي تناولت الفروق الفقهية في ضمن مباحثها

وهذا النمط من الكتب ليس تأليفاً خاصاً بالفروق، وإنّما هو مؤلفات في القواعد الفقهية، أو الأشباه والنظائر، أي الكتب الجامعة لفنون متعدّدة، ترتبط فيما بينها برباط معيّن.

وفي مثل هذه الكتب ترد الفروق على صور متعدّدة، تارة بذكر القواعد أو الضوابط، أو المسائل، وما يستثنى منها، وتارة بإدخال طائفة من فروق المسائل تحت عناوين الفروق، أو النظائر، وتارة بطرق أخرى غير ذلك، كأن تذكر من خلال الألفاظ، أو بعض المسائل. وتتبع هذه الكتب، واستقصاؤها، لا يحقق فائدة كبيرة، لكونها لم تبحث في الفروق بين الفروع الفقهية أصالةً، ولأنّها تقتصر على ذكر نماذج محدودة، تفصح عن المراد، وتبيّن المقصود، وهي تمثل اختيارات من بعض كتب الفروق.

ومّا ينبغي التنبيه إليه إنّ هذه الكتب، حين النظر إلى محتوياتها، نجدّها مكرّرة، وأنّ بعضها أخذ من بعض، ولهذا فسنكتفي بذكر أهمّ كتابين، رأيناها يمثلان هذا الجانب، هما كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي (ت ٩١١هـ)، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ).

وفيما يأتي بيان للفروق في هذين الكتابين:

أولاً: كتاب (الأشباه والنظائر) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المتوفى سنة (٩١١هـ).

وقد أدخل الفروق في الكتاب السادس من كتابه الأشباه والنظائر، الذي قسّمه إلى سبعة كتب. والكتاب المذكور من أصغر أبواب الأشباه والنظائر، إذ لم يتجاوز ثماني عشرة صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة (٥٧٢) صفحة عدا الفهارس. وقد ذكر فيه ما افترق فيه اللمس والمسّ، وما افترق فيه الوضوء والغسل، وما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخفّ، وما افترق فيه الرأس والخفّ، وما افترق فيه الوضوء والتميم، وما افترق فيه المنى والحيض، وما افترق فيه الحيض والنفاس، وغير ذلك^(١).

وفي الكتاب السابع الذي هو في نظائر شتى، نجد بعض الفروق المتناثرة فيه^(٢). كذلك نجد في الكتاب الخامس، الذي هو في نظائر الأبواب^(٣)، طائفة من الفروق، لكنّها وردت على طريقة ذكر الضوابط وما يستثنى منها.

ثانياً: كتاب الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين إبراهيم المشهور بابن نجيم المتوفى سنة (٩٧٠هـ).

وقد تكلم عن الفروق في أكثر من موضع، منها ما ذكره في الفن

(١) ص (٥٤٤) وما بعدها.

(٢) ص (٥٦١).

(٣) ص (٤٥٣).

الثالث من كتابه المكوّن من سبعة فنون، حيث جعله في الجمع والفرق، وكان أكثره في الجمع وفي فوائد متنوعة، لكنّه ذكر طائفة من الفروق، كالفرق بين الوضوء والغسل، ومسح الخفّ وغسل الرجل، ومسح الرأس والخفّ، والوضوء والتيمّم، ومسح الجبيرة ومسح الخفّ، والحيض والنفّاس، والأذان والإقامة، وسجود السهو وسجود التلاوة، وسجود التلاوة وسجود الشكر، والإمام والمأموم، والجمعة والعيد، وغير ذلك من المسائل التي تناولها فيما يقرب من ثمانين صفحات.

ومن المواضع التي ذكر فيها الفروق، الفنّ السادس من كتابه هذا، إذ جعله في الفروق، وهي مسائل قليلة لا تتجاوز أربع صفحات^(١)، وقد ذكر المؤلّف أنّه جمعها من فروق الكرابيسي، منها ما هي من الحجّ، ومنها ما هي من النكاح، ومنها ما هي من الطلاق، ومنها ما هي من العتاق^(٢).



(١) ص (٣٧٢-٣٧٩).

(٢) ص (٤١٨-٤٢١).

المطلب الخامس

التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر

لا أعلم نشاطاً هاماً للعلماء المعاصرين، في التأليف في الفروق الفقهية، بل إننا لا نجد - بحسب ما أطلعنا عليه - مَنْ أفردوا بالتأليف، بعد القرن العاشر الهجري. فقد اكتفى العلماء بما جاء في كتب من سبقهم، وردّدوا ما جاء فيها، دون إضافات تذكر.

ومع ضعف نشاط العلماء المعاصرين في هذا المجال، فإنّ العلم بما تحقّق على أيديهم أمر مطلوب، ولا يخلو عن فائدة، وقد رأيت أنّ ما ألفوه لا يخرج عن المجالات الآتية:

المجال الأوّل: اختيار عدد من الفروق الفقهية، ممّا ورد في كتب العلماء السابقين. والذي أطلعنا عليه بهذا الشأن كتاب (القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة (١٣٧٦هـ) (١). ولم يفرد - رحمه الله - الفروق بالبحث، بل جاءت ضمن

(١) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي. من علماء نجد المعاصرين. ولد بعُنيزة في القصيم وتوفّي فيها سنة (١٣٧٦). درّس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة. من مؤلفاته: تيسير الكريم المَنان في تفسير آيات الرحمن، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والفروق والضوابط والأصول، ورسالة في القواعد الفقهية، والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧)، والأعلام (٣/ ٣٤٠).

كتابه سالف الذكر. وبلغ عدد الصفحات التي ذكرت فيها تلك الفروق (٤٢) صفحة، من مجموع صفحات الكتاب البالغة (١٨٧) صفحة.

وكان عمله انتقائياً لفروق استحسناها. وقد ذكر (أن أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات، إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات أوصافها بحكم واحد.. ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها)^(١).

وقد قسم الفروق إلى قسمين حقيقيّة وصورية، وقال: إن (الحقيقيّة هي المسائل المتباينة في أوصافها)^(١). وأنّ الصورية (هي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقاً حقيقياً بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقاً صورياً، عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة)^(١).

وفي المجال التطبيقي جعل الفروق نوعين الفروق الصحيحة، والفروق الضعيفة، وكان ينبه على وجه الضعف، عند ذكره الفروق الضعيفة، وهو يعني بالصحيحة الحقيقيّة، وبالضعيفة الصورية.

المجال الثاني: استخراج الفروق الفقهية من كتاب معين.

ومّا وجدناه في هذا المجال كتاب (الفروق الفقهية في المذهب

(١) القواعد والأصول الجامعة ص (١١٥).

(٢) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي المقدسي =

الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي^(٢). للدكتور عبد الله ابن حمد القطيمل. ففي هذا الكتاب قام المؤلف في الجزء الأول منه^(١) بالنظر في ثلاثة أجزاء من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، وهي المتعلقة بالطهارة والصلاة، فاستخرج منها (٢٠٠) مئتي فرق، وفي الجزء الثاني منه^(٢) نظر في الجزء الرابع من كتاب المغني الذي تناول موضوعات الزكاة والصيام والاعتكاف فاستخرج منه (١٣٨) ثمانية وثلاثين ومئة فرق.

وعمل المؤلف استقرائي، اعتمد على تتبّع ما في الكتاب من الفروق وجمعها، وليس له عمل وراء ذلك.

المجال الثالث: استخراج الفروق الفقهية لبعض العلماء، دون الالتزام بكتاب معين، وهذه الفروق وردت عندهم عرضاً في مؤلفاتهم، ولم يكن غرضهم أن تكون هدفاً أساساً لهم في

= ثم الدمشقي الملقب بموفق الدين. كان من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه. أخذ علمه من أعيان علماء بلده، ثم في بغداد والموصل ومكة. توفي سنة (٦٢٠هـ)، ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق.

من مؤلفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، ومختصر الهداية لأبي الخطاب في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، وغيرها.

راجع في ترجمته: فوات الوفيات (١/٤٣٣)، وذيل طبقات الحنابلة (٢/١٣٣-١٤٩)، وشذرات الذهب (٥/٨٨)، والفتح المبين (٢/٥٣)، والأعلام (٤/٦٧).

(١) طبع في مطابع الصفا بمكة سنة (١٤١٣هـ).

(٢) طبع في مطابع الصفا بمكة سنة (١٤١٤هـ).

التأليف، لكن بعض الباحثين المتأخرين نظروا في هذه الكتب وجمعوا ما فيها من الفروق، ورتّبوها، ونسبوها إلى من ذكروها عرضاً، في مؤلفاتهم. ومن ذلك كتاب (الفروق لابن قيم الجوزية)^(١). جمع وترتيب يوسف الصالح. وقد اعتمد الجامع فيه على ما كتبه الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، في كتابه (التقريب لفقّه ابن القيم)، حيث أورد في آخره مبحث الفروق لابن القيم (ت ٧٥١هـ) وأشار إلى مواضعها المنتثرة في كتبه.

والكتاب ليس خاصاً بالفروق الفقهية، بل تناول الفروق عند ابن القيم (ت ٧٥١هـ) بوجه عام: منها فروق في باب التوحيد، وفروق من باب السلوك، وفروق في باب أصول الفقه، وفروق من باب الفقه، وفروق من باب اللغة. وكان عدد الفروق الفقهية في ذلك عشرة فروق متنوعة، تدخل في أبواب فقهية متنوعة، كالفرق بين الحائض والجنب، والفرق بين الطواف والصلاة، والفرق بين العاجز عن الطهور حساً

(١) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي. من فقهاء الحنابلة وأصوليين ومجتهد بهم البارزين. وكان إلى جانب ذلك مفسراً ومتكلماً ونحويّاً ومحدثاً ومشاركاً في علوم كثيرة.

لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه العلم، وسجن معه في قلعة دمشق. توفي سنة (٧٥١هـ)، ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق.

من مؤلفاته: أعلام الموقعين عن رب العالمين، وزاد المعاد في هدي خير العباد، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، والطرق الحكمية، وبدائع الفوائد، وغيرها.

راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٧)، والدُرر الكامنة (٥/ ١٣٧)، وشذرات الذهب (٦/ ١٦٨)، ومعجم المؤلفين (٩/ ١٠٦)، وقد كتبت عن حياته، وعن فقهه، وعن جوانبه العلمية الأخرى طائفة من الكتب.

والعاجز عنه شرعاً، والفرق بين لمس الذكر وسائر الجسد في نقض الوضوء، والفرق بين النكاح والسفاح، والفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك، والفرق بين الأبدال واستباحة المحظور، والفرق بين المتمتع والقارن، والفرق بين دم الشكران ودم الجبران، والفرق بين أن يقول: أنت حرّ بعد موتي، وبين أن يقول: إن متّ وأنت في ملكي فأنت حرّ بعد موتي^(١).

المجال الرابع: التأليف في بيان الفرق في مسألة معيّنة، أو مسائل محدودة.

وهذا النوع من التأليف ظهر عند العلماء السابقين، وقد ذكرنا بعضاً من الرسائل، أو الفتاوى الواردة في ذلك.

وليست لدينا معلومات كافية عن الكتابة في هذا الموضوع، فقد تكون هناك مؤلفات كثيرة على هيئة رسائل، أو فتاوى، لم نطلع عليها، لعدم ذكرها في المظان المتوقع وجودها فيها، وطبيعة هذا التأليف تؤذن بمثل ذلك. ومن الرسائل المعاصرة في هذا الشأن، رسالة (الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي)، لمحمد المهدي العمراني الوزاني المالكي، مفتي فاس المتوفى سنة (١٣٤٢هـ)^(٢).

(١) الفروق لابن قيم الجوزية ص (١١٩-١٢٥).

(٢) هو أبو موسى محمد المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر العمراني الوزاني الفاسي. ولد بوّزان، ووفد على تونس وانتفع به الناس، من فقهاء المالكية في القرن الرابع عشر الهجري، مع مشاركة في عدد من العلوم. توفي بفاس سنة (١٣٤٢هـ). من مؤلفاته: حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم في الفقه، المنح السامية من النوازل الفقهية، حاشية على شرح المكودي للألفية في النحو، ورسالة في الردّ على الشيخ محمد عبده في التوسّل.

راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (١٢/٦٠).

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

الفصل الثاني علم الفروق الأصولية

تمهيداً في: تعريفه - موضوعه - مسأله
مباحثه - والفائدة منه -
والعلوم التي استمد منها -
وحكمه.

المبحث الأول: أنواع الفروق بين القواعد
والأصول
المطلب الأول: الفروق بين معانى المصطلحات
وحقائقها.

المطلب الثاني: الفروق بين الأصول ببيان الفروق
بين الأحكام والآثار المترتبة
عليها.

المبحث الثاني: نشأة الفروق الأصولية وتطورها.
المطلب الأول: نشأة الفروق الأصولية بنوعيتها.
المطلب الثاني: المؤلفات في الفروق الأصولية.
الخاتمة.

تمهيد

تعريف علم الفروق الأصولية - موضوعه - ومسائله ومباحثه -
وفائده - والعلوم التي استمدت منها - وحكمه.

تعريفه:

لا يوجد تعريف خاص بعلم الفروق الأصولية، أو الفروق بين القواعد والأصول، لأنه لا يوجد علمٌ بهذا المصطلح، بل إنه ليست هناك مؤلفات مقتصرة على تلك الفروق، بالمعنى الدقيق لها. ولكننا ندرك، من خلال كلام العلماء عن التفريق بين القواعد والمصطلحات الأصولية، أنهم يلجؤون إلى ذلك عندما يقع اشتباه أو التباس بين معاني مصطلحين أو أكثر، بحسب الظاهر. وعلى هذا فإنه يمكن القول إن ما ذكر في تعريف الفروق الفقهية ينطبق على الفروق الأصولية، ولكن يتميز أحدهما عن الآخر، بنوع ما يقع به التشابه الظاهري، مع الاختلاف في المعنى أو الحكم، وموضوع كل منهما هو المميز لأحدهما عن الآخر.

وإذا أردنا أن نتكلم عن الفروق بين القواعد والأصول على أنها علم، نقلنا تعريف علم الفروق الفقهية، إلى هذا المجال، مع استبدال موضوع القواعد والأصول بموضوع المسائل الفقهية، وقلنا: هو العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين متشابهين في تصويرهما، أو ظاهرهما، لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهما.

موضوعه: موضوع علم الفروق الأصولية هو مصطلحات وقواعد وضوابط أصول الفقه المتشابهة في صورتها أو معناها، من حيث بيان ما

تختلف فيه من الأحكام، أو بيان ما تختلف وتجتمع فيه أيضاً.

مسائله ومباحثه: أمّا مسائل علم الفروق في أصول الفقه فهي القواعد والضوابط والمصطلحات الأصولية المتشابهة في صورتها أو معناها، من حيث ما يعرض لها من وجوه الوفاق أو الاختلاف في الأحكام.

الفائدة منه: إنّ دراسة علم الفروق في أصول الفقه، تحقق فوائد كثيرة، من الصعب حصرها، ولكن يمكن أن نذكر بعضها فيما يأتي:

١- إنّ من أهمّ ما يستفاد من دراسة هذا العلم أنه يكشف عن أنّ الاختلافات الواقعة بين الفقهاء فيما استنبطوه من أحكام فقهية، لم تكن اختلافات اعتباطية، وإنّما هي اختلافات مردودة إلى أسس علمية، ومناهج في الاستنباط مختلفة، وإلى الاختلاف في إقرار بعض الأدلة أو أنواعها، ممّا يُعدّ من الأمور الطبيعية والإنسانية التي تحصل في أغلب العلوم. وبذلك تتحقّق فائدة مهمّة، وهي إزالة الشكوك عن بعض النفوس التي تستغرب مثل تلك الاختلافات.

٢- إنّ هذا العلم يمكن المتعلّم من الفهم الدقيق لما يدرسه، وذلك بربطه كثيراً من الجزئيات، بعد معرفته مآخذها، في سلك واحد.

٣- إنّ هذا العلم يُعرّف المتعلّم أسرار الفروق بين أحكام المسائل الفقهية المتشابهة، بمعرفته الفروق بين القواعد والضوابط الأصولية التي بنيت عليها هذه المسائل.

٤- يجنب المتعلّم الخلط بين المسائل، والوقوع في الالتباس، والخطأ في الأحكام؛ بسبب جمعه بين مسائل يظنّ أنّها في ضمن قاعدة أو ضابط معيّن، مع أنّها متنوّعة القواعد والضوابط.

٥- إنّ هذا العلم يوضّح معاني المصطلحات والقواعد والضوابط الأصولية بدقّة، إذ إنّ الأشياء تزداد وضوحاً ببيان ما يضادّها، ويخالفها في الأحكام.

العلوم التي استمدّت منها:

أمّا المصادر التي تُمدّد هذا العلم فهي بحسب النظر في طبيعته، واستقراء ما تُطرق إليه من الفروق المذكورة، تتناول طائفة من العلوم أهمّها علم الكلام واللغة العربيّة وأصول الفقه والأحكام الشرعية.

فأمّا علم الكلام فالاستمداد منه بسبب توقّف الأدلة الشرعية على معرفة الباري - سبحانه -، وصدق رسوله - ﷺ - المبلّغ عنه فيما قال، لتعلم حجّيتها وإفادتها للأحكام شرعاً. وذكر بعض العلماء أنّ علم أصول الفقه، الذي يعدّ مادة الفروق الأصوليّة، استمدّت طائفة من مباحثه من علم الكلام، وقد استثمرت طائفة من ذلك في الفروق، كالتمييز بين الحجّة والبرهان والدليل^(١). وقد أضاف الزركشي (ت ٧٩٤هـ) إلى ذلك معرفة العلم والظن والنظر وغيرها^(٢). وهي إضافة صحيحة لما يترتّب على معرفة ذلك من التفريق بين الأحكام المترتبة على الأدلة القطعيّة، أو الظنيّة.

وأمّا علوم اللغة العربيّة فلأنّ معرفة دلالة الأدلة متوقّفة عليها، وفهمها مستند إلى وجوهها المتعدّدة، وهذا يعود إلى أنّ كثيراً من المصطلحات الأصوليّة معتمدة في فهم معناها، والفروق فيما بينها، على فهم اللغة، كمعنى الأمر والنهي ودالتهما، وصيغ العموم والخصوص، والمطلق

(١) الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٥٦).

(٢) البحر المحيط (١/ ٦٩).

والمقيّد، والمجمل والمبيّن، والحقيقة والمجاز، والاستثناء والاشتراك، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء ومعاني الحروف، وغير ذلك.

وأما استمداده من أصول الفقه فواضح، لأنّ موضوع هذا العلم داخل في أصول الفقه، إذ هو يتناول من تلك الأصول ما تشابه منها في الظاهر، واختلف في طائفة من أحكامه.

وأما استمداده من الأحكام الشرعية فلأنّ الفروق بينها مستندةٌ إلى الفروق بين القواعد الأصوليّة، إذ هي ثمرتها ونتيجتها.

ومما استمدّ منه هذا العلم، طائفة من المصادر الأخرى كالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وما اتصل بهما من العلوم.

حكمه:

وهذا العلم كسابقه - أي علم الفروق الفقهيّة - من حيث عدم خوض العلماء في حكمه. غير أنّه لما كان مبنياً على علم أصول الفقه، فإنّنا نرشّح أن يكون حكمه كحكم أصله، الذي انبنى عليه، وحيث ذهب جمهور العلماء إلى أنّ تعلّم أصول الفقه يُعدّ من فروض الكفاية^(١)، فإنّ هذا العلم يكون كذلك، ويكون شأنه شأن الفقه والفروق الفقهيّة^(٢). وما نقل عن بعضهم من أنّ تعلّم أصول الفقه فرضٌ عينٍ محمول على أنّه للمجتهد^(٣). وعلى هذا فإنّ الخلاف بينهم يكون لفظياً^(٤). لأنّ الكلام

(١) انظر كتابنا: أصول الفقه - الحدّ والموضوع والغاية ص (١٣٠).

(٢) المختصر في علم أصول الفقه (١٤/٢).

(٣) المصدر السابق، وشرح الكوكب المنير (٤٧/١).

عام ولا يتعلّق بالمجتهد، أمّا لو تعلّق به فإنّه لا يمكن للمجتهد أن يجتهد من دون معرفة أصول الفقه، أو الفروق بينها. ولا نظنّ أحداً لا يقول بأنّه فرض عين عليه. وإلى ذلك يشير كلام ابن حمدان (ت ٦٩٥هـ) (١) في كتابه (صفة الفتوى والمفتي والمستفتي) (٢).



(١) هو أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي الملقّب بنجم الدين. ولد بحرّان، ورحل إلى حلب ودمشق، وأخذ العلم عن طائفة من العلماء منهم عبد القادر الرهاوي، والخطيب، وابن تيمية وغيرهم. كما تتلمذ عليه كثير من العلماء المعروفين. وارتحل إلى القاهرة وحدث فيها، وولي نيابة قضائها، وبقي فيها حتى توفي سنة (٦٩٥هـ). بعد أن أسنّ وكفّ بصره. من مؤلفاته: الرعاية الكبرى، والرعاية الصغرى في الفقه، والوافي في أصول الفقه، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٥/٤٢٨)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص (٤١٠)، والأعلام (١/١١٩). (٢) ص (١٤).

المبحث الأول
أنواع الفروق بين الأصول

المطلب الأول : الفروق بين معاني
المصطلحات
وحقائقها.

المطلب الثاني : الفروق بين الأصول
ببيان الفروق بين
الأحكام والآثار
المتربّبة عليها.

المبحث الأول أنواع الفروق بين الأصول

إنَّ الفروق بين الأصول تختلف عن الفروق بين المسائل الفقهيَّة، لأنَّها ليست فروقاً بين أصول وفروع، أو مقيس ومقيس عليه، إذ لا قياس في الكلام عن الفروق الأصولية.

إنَّ الكلام في الفروق الأصولية يدخل -في الغالب- بحسب ما ظهر لنا في نطاق الأمرين الآتين:

الأمر الأول: التفريق بين معاني المصطلحات الأصولية عن طريق التمييز بين حقائقها، وما تؤديه من المعاني، سواء كان ذلك عن طريق التعريف بالحدِّ أو الرسم، أو عن طريق التقسيم، أو أي طريق آخر.

الأمر الثاني: التفريق بين الأصول ببيان أحكام كلِّ منها، وما يترتب عليها من الآثار.

وسوف نبحث هذين الأمرين في المطلبين الآتين:



المطلب الأول:

التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها.

وهذا النوع من التفريق يكاد يدخل في كلّ مباحث أصول الفقه، إذ إنّ جميع قواعده يخالف بعضها بعضاً، وإلاّ كانت شيئاً واحداً، ولا نعني بذلك أنّها متنافرة، بل هي منسجمة، وإن كان بينها اختلاف في المعنى والدلالة، كالفرق بين الفرض والواجب، والمكروه والحرام، والمكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً، والوجوب ووجوب الأداء، والأداء والقضاء والإعادة، والواجب المخير والواجب المعين، والواجب الموسع والواجب المضيق، وفرض العين وفرض الكفاية، وسنة العين وسنة الكفاية، وخطاب التكليف وخطاب الوضع، والسبب والعلة، والسبب والشرط، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والمانع والشرط، والشرط الشرعي والشرط الجعلي، والفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه وتنقيحه، وبين النسخ والتخصيص، والمطلق والعام، وبين أنواع القياس من طرد وعكس وشبه ودلالة، وخفيّ وجليّ، وبين أنواع الإجماع، وبين أنواع الألفاظ، من حيث دلالاتها، كالفرق بين النصّ والظاهر، والمجمل والمشكل والخفيّ والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والمشارك والمترادف، والفرق بين العلم والظنّ، والشكّ والوهم، وغير ذلك من الأمور التي هي على هذا المنوال. وإنّا لنجد مثل ذلك في جميع المباحث الأصوليّة. وقد لجأ عدد غير قليل من الأصوليين إلى جعل أوائل كتبهم في التعريفات، وبيان معاني المصطلحات

الأصولية، والفرق فيما بينها، كما في العدة للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) (١)، والتمهيد لأبي الخطاب (ت ٥١٠هـ) (٢).

والمنتهى ومختصره لابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ) (٣)، وشرح الكوكب

(١) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي الحنبلي. ولد في بغداد ونشأ فيها وتفقه على أبي عبد الله بن حامد وغيره. وقد كان أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، وإماماً لا يشق له غبار، سمع الحديث الكثير، وحديث وأفستى ودرس، فتخرج به عدد من العلماء. توفي في بغداد سنة (٤٥٨هـ)، ودفن بمقبرة باب حرب.

من مؤلفاته: العدة والكفاية في أصول الفقه، والمجرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وردود على بعض الفرق، والأحكام السلطانية، وغيرها.

راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة (١٩٣/٢)، وشذرات الذهب (٣٠٦/٣)، والمنهج الأحمد (١٢٨/٢)، والأعلام (٩٩/٦)، ومعجم المؤلفين (٢٤٥/٩).

(٢) هو أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوزاني البغدادي الحنبلي، والكلوزاني نسبة إلى كلواذي بلدة قريبة من بغداد. ولد ونشأ في بغداد، وتلمذ على القاضي أبي يعلى، وحديث عن الجوهري، كان إمام الحنابلة في عصره، بارعاً في الفقه والأصول وعلم الخلاف والفرائض، وكان الكيا الهراسي إذا رآه مقبلاً، قال: قد جاء الفقه. تولى التدريس والإفتاء وتلمذ عليه عدد من أئمة الحنابلة، منهم عبد القادر الجيلي وغيره. توفي في بغداد سنة (٥١٠هـ).

من مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، ورؤوس المسائل، والهداية في الفقه، وعقيدة أهل الأثر.

راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (١١٦/١)، وشذرات الذهب (٢٧/٤)، والمنهج الأحمد (٢٣٣/٢)، والأعلام (٢٩١/٥)، والفتح المبين (١١/٢).

(٣) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل المالكي المذهب، الملقب بجمال الدين، والمعروف بابن الحاجب، لكون أبيه جندياً حاجباً عند الأمير عز الدين الصلاحي. عرف بالفقه والقراءة والأصول والنحو والصرف والعروض. =

المنير لابن النجار (ت ٩٧٢هـ)^(١). والحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ).

إنّ الذي يدعونا إلى أن نجعل الكلام عن التقاسيم وتعريفات المصطلحات، وبيان محترزاتها، كلاماً في الفروق، إنّ العلماء حينما يوردون التعريفات لا يقتصرون على ذلك، بل يتبعون ذلك بشرحها، وبيان محترزاتها أو قيودها التي تمنع من دخول ما ليس من أفراد المعرف، وتجمع ما هو من أفرادها. وذلك كلّهُ يُعدّ كلاماً في الفروق، وإن لم يكن مقصوداً به ذلك أصالةً. وتوضيحاً لذلك نذكر بعض الأمثلة من كتبهم، تشهد لما نقول. فمما يوضح ذلك من التقاسيم قول الآمدي (ت ٦٣١هـ)

= ولد بمصر ودرس وتفقه بمذهب مالك، وتخرّج عليه عدد من العلماء، ثم انتقل إلى دمشق ودرّس بجامعها، ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها مدة، ثم انتقل إلى الأسكندرية وكانت وفاته فيها سنة (٦٤٦هـ).

من مؤلفاته: الإيضاح شرح المفصل للزمخشري، ومنتهي السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصر منتهي السؤل والأمل وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٤١٣/٢)، ومفتاح السعادة (١٢٥/١)، والديباج المذهب ص (١٨٩)، وشذرات الذهب (٢٣٤/٥)، والأعلام (٢١١/٤).

(١) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى المصرى الحنبلى الملقب بتقى الدين، والشهير بابن النجار. ولد ونشأ في القاهرة وتلقى علومه على والده، وعلى كبار علماء عصره. قضى حياته -بعد أن استوى سوقه- في التعلّم والتعليم والإفتاء والجلوس في إيوان الحنابلة للقضاء والفصل في الخصومات. كان معروفاً بالصلاح والتقوى والفقه والزهد. توفي سنة (٩٧٢هـ).

من مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات في الفقه الحنبلى، والكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، وشرحه في أصول الفقه. راجع في ترجمته: الأعلام (٦/٦)، ومعجم المؤلفين (٢٧٦/٨).

في بيان أقسام الحكم الشرعي: (وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقاً بخطاب الطلب والاقتضاء، أو لا. فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غيره. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب، وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة، وما تعلق بغير الجازم فهو للكرهية.

وإن لم يكن متعلقاً بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقاً بخطاب التخيير، أو غيره، فإن كان الأول فهو الإباحة، وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي، كالصحّة والبطلان، ونصب الشيء سبباً...^(١). فمثل هذا التقسيم والحصر الذي ذكره الآمدي (ت ٦٣١هـ) تتضح منه الفروق بين الحكمين الوضعي والتكليفي، كما تتضح منه الفروق بين أربعة أنواع من الحكم التكليفي هي: الوجوب، والحرمة، والكرهية، والإباحة.

ومّا يوضح ذلك من التعريفات، قول الآمدي (ت ٦٣١هـ) أيضاً، في تعريف المحظور أو الحرام: (هو ما ينتهض فعله سبباً للذمّ شرعاً بوجه ما، من حيث هو فعل له)^(٢). فبعد ذكر هذا التعريف، ذكر قيوده، فقال: (فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام، والثاني فاصل له عن المخير... والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب، فإنه يذم عليه، لكن لا من جهة فعله، بل لما لزمه من ترك الواجب)^(١).

وقد يتطرقون، أحياناً، إلى الفروق بالتنصيص عليها من خلال بحثهم في موضع معين، كالذي فعله الآمدي (ت ٦٣١هـ) وغيره، عند الكلام

(١) الإحكام (٩٦/١).

(٢) الإحكام (١١٣/١).

على النسخ، إذ أفرد فصلاً في بيان الفرق بين النسخ والبداء^(١)، وفصلاً في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ^(٢)، وكالذي فعله القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨هـ) في الفرق بين العام والظاهر^(٣)، والفرق بين النسخ والتخصيص^(٤)، وفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ) في الفرق بين المطلق والعام^(٥)، والطوفي (ت ٧١٦هـ) في الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء والفروق بين الاستثناء والنسخ^(٦).



(١) المصدر السابق (٣/١٠٩).

(٢) المصدر السابق (٣/١١٣).

(٣) العدة (١/١٤٠ و ١٤١) قال، بعد تعريف كل من العموم والظاهر: والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ بأظهر من بعض، وتناوله للجميع تناول واحد، فيجب حمله على عمومته إلا أن يخصه دليل أقوى منه، أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عمومًا، لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر.

(٤) المصدر السابق (٣/٧٧٩).

قال المؤلف: (والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه: أحدها: من شرط النسخ أن يتأخر عن المنسوخ، ولا يقارنه، وأما التخصيص فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص، ويقارنه، ويتأخر عنه. والثاني: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه، وأضعف منه؛ لأن التخصيص لا يرفع كل الخطاب، وإنما يخص بعضه، وترك الباقي على ما هو عليه...

الثالث: النسخ يرفع كل النطق، والتخصيص ينفي بعض اللفظ).

(٥) المعالم في أصول الفقه ص (٨٣).

(٦) شرح مختصر الروضة (٢/٥٨٥).

المطلب الثاني

التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين الأحكام والآثار المترتبة عليها

ومما يتحقق به التفريق بين الأصول، الأحكام والآثار المترتبة عليها، استدلالاً بالأثر على المؤثر. فالفرق بين الفرض والواجب، عند الحنفية، مثلاً، رتبوا عليه أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها، لثبوتها بنص القرآن، قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١). أمّا ترك الفاتحة بعينها فلا يبطلها، لأن الأمر بها ثبت بخبر واحد، وهو يفيد الظن (٢). والزكاة عندهم فرض لثبوتها بالقاطع وهو نص القرآن، وزكاة الفطر واجبة لأنها ثبتت بأخبار الآحاد، فما ثبت بالقاطع يكون منكره كافراً، وما ثبت بما هو دونه فلا يكون كافراً (٣).

ورتبوا على التفريق بين الحرام والمكروه استحقاق العقاب على فاعل الحرام، دون فاعل المكروه (٤). ورتب جمهور الحنفية الذين فرقوا بين الوجوب ووجوب الأداء أحكاماً على ذلك، وقالوا: إن الوجوب هو شغل الذمة بالمزوم، وهذا يتوقف على الأهلية، ووجود السبب، أمّا وجوب الأداء فهو لزوم تفرغ الذمة عن الواجب بواسطة الأداء، وهو يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة الأسباب، وغير ذلك (٥).

(١) المزمل آية: (٢٠).

(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/٥٤).

(٣) أصول الفقه لعباس متولي حمادة ص (٢٧٣).

(٤) روضة الناظر بشرح نزعة الخاطر العاطر (١/١٢٣ و١٢٤).

(٥) البحر المحيط (١/١٨٠).

والتفريق بين الصّحة والبطلان تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة، فلو كان في العبادات فإنّه يقع مجزئاً، وتبرأ به ذمّة المكلف، وإن كان معاملة فإنّه تثبت به الملكية، وإن كان إجارة فإنّه يثبت به ملك المنفعة بالعوض، وإن كان إعارة فإنّه يثبت به المنفعة من دون عوض، وهكذا. بخلاف البطلان الذي لا تترتب عليه هذه الآثار^(١).

والتفريق بين الفاسد والباطل، عند الحنفية، رتبوا عليه في المعاملات أنّ العقود الباطلة لا تترتب عليها آثارها التي رتبها الشارع عليها، فلا يفيد العقد الملك، ولو اتصل بالقبض، فهو عندهم كالمعدوم. أمّا الفاسد فإنّه وإن كان لا تترتب عليه آثاره، ولكنه إن اتصل به القبض، ملكه المشتري، ووجب عليه قيمته لا ثمنه، مع إثم العاقدین بذلك^(٢).

والتفرق بين العلة القاصرة والعلة المتعدية يترتب عليه نشر حكم ما فيه العلة المتعدية إلى جزئيات كثيرة، والاقتصار على الجزئية التي ورد بشأنها النصّ في القاصرة. إلى غير ذلك من الأمور المنتشرة في مصطلحات وقواعد أصول الفقه.

(١) أصول الفقه لعباس متولي حمادة ص (٣١٧ و٣١٨).

(٢) المصدر السابق ص (٣١٨ و٣١٩).

المبحث الثاني
نشأة الفروق بين الأصول
وتطورها

المطلب الأول: نشأة الفروق بين
الأصول بنوعيتها.

المطلب الثاني: المؤلفات في الفروق
بين الأصول.

المطلب الأول

نشأة الفروق بين الأصول

ذكرنا في مبحث أنواع الفروق بين المصطلحات والقواعد الأصولية، النطاق الذي يدور حوله الكلام عنها، وعرفنا أنّ من الممكن أن نجدّها في مجالين، مجال التفريق بين معاني المصطلحات بما يميّز بعضها عن بعض بالوصف تارة، وبالتعريف تارة، وبالتقسيم أو غيره تارة أخرى. أو في مجال التفريق فيها عن طريق التفريق بين الأحكام المترتبة عليها. ولا يعني هذا انعدام التصريح بالفرق في أحيان قليلة.

وعلى هذا فمن الممكن القول: إنّ نشأة الكلام عن الفروق الأصولية هو نشأة الكلام في المجالين السابقين، ويغلب أن يكون ذلك بعد استقرار علم أصول الفقه، وانتشار التمدّيب، واتّساع نطاق الجدل في ذلك. وهو أمر اتّضحت سماته، ونضجت مباحثه في القرن الرابع الهجري، وازداد ذلك وضوحاً ونضوجاً في القرن الخامس الهجري وما بعده.

ولكن مع ذلك ظهرت بوادر له قبل هذه الفترة، وعلى وجه تقريبي في القرن الثاني الهجري. ففي رسالة الشافعي (ت ٢٠٤هـ) -رحمه الله- شواهد متعدّدة على ذلك، ككلامه عن الفرق بين رواية الحديث والشهادة. قال: (قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء، ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟ فقلت له: هو مخالف للشهادة -كما وصفتُ لك- في بعض أمره، ولو جعله كالشهادة في بعض أمره، دون بعض، كانت الحجّة لي فيه بيّنة -إن شاء الله. قال: وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها، دون بعض،

أم في كل أمرها؟

قال: بل في كل أمرها.

قلت: فكم أقل ما تقبل على الزنا؟

قال: أربعة.

قلت: فإن نقصوا واحداً جلدتهم؟

قال: نعم.

قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟

قال: شاهدين.

قلت له: كم تقبل على المال؟

قال: شاهداً وامرأتين.

قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟

قال: امرأة.

قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهداً وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت

شهود الزنا؟

قال: نعم.

قلت: أفترأها مجتمعة... إلخ^(١). وهكذا يستمر الشافعي في كلامه.

ومثل هذا التفريق وقع في كلامه في مواضع عدة، كتفريقه بين ما هو مقطوع به لا يسع الشك فيه، فيستتاب منكره وما كان محتملاً للتأويل

(١) الرسالة ص (٣٨٤-٣٨٧).

لا يترتب عليه ذلك؟^(١) وكتفريقه بين أنواع المنقطع، وبيان وجه قبول بعضه دون بعض^(٢) وكتفريقه في مباحث القياس بين طائفة من الأمور مَنَعَ من قياس بعضها على بعض، وبَيَّنَّ وجه المنع في ذلك، واختلاف المقيس عن المقيس عليه^(٣)، وغير ذلك كثير.

وكانت طريقته معتمدة على الحجاج والبرهنة، مصحوبة بالجوانب التطبيقية من واقع الأحكام الشرعية.

وفي القرن الرابع ظهر الكلام في الفروق الأصولية، من خلال مباحث العلماء وكلامهم في أصول الفقه، وفي كتاب أبي بكر الجصاص الرازي (ت ٣٧٠هـ)^(٤) في الأصول، دلالات واضحة على ذلك، سواء كانت بنقله مثل ذلك عن غيره، أو بما أبداه هو في هذا المجال. ونكتفي بأمثلة محدودة تبين ما نقول؛ فقد نقل عن أستاذه أبي الحسن الكرخي

(١) الرسالة ص (٤٦٠).

(٢) المصدر السابق ص (٤٦١).

(٣) المصدر السابق.

(٤) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. من الفقهاء المجتهدين. ورد إلى بغداد شاباً، ودرس وجمع وتفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، وتخرج به المتفقهة، وكان على جانب كبير من الزهد والورع. توفي في بغداد سنة (٣٧٠هـ).

من مؤلفاته: الفصول في الأصول، وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الطحاوي، وأحكام القرآن، وغيرها.

راجع في ترجمته: الفهرست ص (٢٩٣)، والجواهر المضية (١/ ٢٢٠)، ومفتاح السعادة (٢/ ٥٢)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٤٤)، والأعلام (١/ ١٧١)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٧).

(ت ٣٤٠ هـ) (١) التفريق بين الاستثناء والتخصيص (٢)، وجواز تأخير بيان المجل، وعدم جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه (٣).

والتفريق بين الدليل والعلّة (٤) وتجوز التعليل بالعلّة المتعدّية وعدم تجويز ذلك بالعلّة القاصرة (٥).

وهذا عدا ما كان يذكره من التعريفات وبيان صفات المصطلحات، ومحترزاتها، والفرق فيما بينها وبين غيرها، مما جاء في كتابه كثيراً.

وفي القرن الخامس نضج علم أصول الفقه، واتضحت مناهجه، وظهرت فيه أمّهات الكتب الأصوليّة، كما ظهرت فيه طائفة من كتب الجدل وترتيب الحجاج، ووضع الاعتراضات والإجابات عنها، حول القواعد والضوابط الأصوليّة، كالكافية في الجدل لأبي المعالي إمام الحرمين

(١) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي. انتهت إليه رئاسة العلم في أصحاب أبي حنيفة. درّس في بغداد وتلمذ عليه كثيرون. كان صبوراً على الفقر، كثير العبادة، أصيب آخر عمره بالفالج، وتوفي في بغداد سنة (٣٤٠ هـ).

من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، ومسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر، ورسالة في أصول الفقه.

راجع في ترجمته: الجواهر المضيّة (٢/٤٩٢)، والفهرست لابن النديم ص (٢٩٣)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٢٤)، وشذرات الذهب (٢/٣٥٨)، وتاج التراجم ص (٣٩)، والفتح المبين (١/١٨٦)، والأعلام (٤/١٩٣)، ومعجم المؤلفين (١/٢٣٩).

(٢) الفصول في الأصول (١/٢٥١).

(٣) المصدر السابق (٢/٤٦).

(٤) المصدر السابق (٤/٩).

(٥) المصدر السابق (٤/١٣٩).

(ت ٤٧٨ هـ). والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤ هـ). ومما يمكن أن يدخل في هذا المجال كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء على ابن عقيل، وهو وإن كان قد توفي سنة (٥١٣ هـ)، لكن أغلب حياته العلمية كانت من معطيات القرن الخامس.

ومع كل هذا النضج في علم أصول الفقه، والتأكيد فيه على جوانب التعريفات والفروق فيما بين المفاهيم، لم نجد من أفرد الفروق بين القواعد والضوابط الأصولية في كتاب، كما فعلوا ذلك في الفروق بين المسائل الفقهية. ولعل ذلك يعود إلى وضوح القواعد والمصطلحات عند الأصوليين، وتمييز بعضها عن بعض، بما قدّموه لها من التعريفات، وبما اشتملت عليه محترازاتها من التمييز والفصل بين ما تشابه منها. ومن الممكن القول: إن الفروق كانت داخلة في ضمن المباحث الأصولية نفسها، فقلّما تذكر العلة، مثلاً، دون ذكر السبب وما يختلف فيه كلّ منهما عن الآخر، أو يذكر السبب دون أن يفرّق فيما بينه وبين الشرط، أو يذكر الحكم التكليفي دون بيان ما يختلف به عن الحكم الوضعي، أو يذكر النسخ دون بيان ما يفترق به عن التخصيص، إن لم يكن بعنوان الفروق، ففي بيان ما تميّز به كلّ منهما عن الآخر.

وتعدّ المباحث الأصولية التي من هذا القبيل قليلة جداً، وهي محصورة محدودة، بخلاف المسائل الفقهية الكثيرة والمتجدّدة على مرّ العصور. ولهذا لم يجد العلماء - على ما يبدو - ما يشجّعهم على إفراء الفروق الأصولية في مباحث أو كتب خاصّة.

وما ورد من ذلك كان قليلاً ومحدوداً، وأغلبه كان رسائل صغيرة

بمسائل معينة، ربّما كانت مثار اختلاف أو جدل نتيجة اختلاط مفاهيمها عند بعض العلماء، وسنذكر طائفة منها في المطلب التالي.

ولعلّ كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس القرافي المتوفّى سنة (٦٨٤هـ) هو الكتاب اليتيم الذي يُذكر في هذا المجال، ولكنه كان متّسع الجوانب متشعباً في فروقه، ولم يكن خاصاً في مجال الفروق بين المصطلحات الأصوليّة، وعدّ ما فيه فروقاً بين القواعد، أو فروقاً بين الأصول فيه ضرب من التساهل، إذ الكتاب - كما سنعلم ذلك من التعريف به - متنوّع الموضوعات، جامع لمصطلحات تدخل في مجالات عدّة، منها ما هي في الأصول، ومنها ما هي في الفقه، ومنها ما هي في مجالات أخرى.

هذا ما يتعلّق بالمجال الأوّل، أمّا المجال الثاني في التفريق بين الأصول، الذي هو بيان الفروق بين الأصول أو القواعد عن طريق بيان الفروق بين الأحكام، فيكون ذلك برّد الخلافات في أحكام الفروع إلى أصول، يختلف بعضها عن بعض، فيما يترتّب عليه من أحكام، ومن الممكن أن نجد في الكتب المؤلّفة في تخريج الفروع على الأصول نموذجاً لها، في طائفة من الأحكام.

وقد ظهر هذا النوع من التفريق في القرن الرابع الهجري، وفق المعلومات المتوفّرة لدينا. إذ إنّ أقدم كتاب عرفناه واطلعنا عليه في هذا المجال هو كتاب (تأسيس النظائر) لأبي الليث السمرقندي الحنفي المتوفّى سنة (٣٧٣هـ)^(١). وفي القرن الخامس عرفنا كتاب (تأسيس

(١) هو أبو الليث نصر بن محمّد السمرقندي الحنفي، الملقّب بإمام الهدى، وهو من علماء الحنفية المشهورين، قال عنه القرشي: (هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة) توفي سنة (٣٧٣هـ)، وقيل سنة (٣٩٣هـ). =

النظر) المنسوب إلى أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة (٤٣٠هـ)^(١). وهو كتاب مطابق لكتاب تأسيس النظائر للسمرقندي (٣٧٣هـ)، عدا زيادة يسيرة في آخره.

ولم يُعرف لغير الحنفية. كتاب في هذا المجال قبل القرن السابع الهجري، إذ ألف أبو المناقب الزنجاني المتوفى في سنة (٦٥٦هـ)^(٢)

= من مؤلفاته: تأسيس النظائر الفقهية، وكتاب عيون المسائل، وكتاب النوازل في الفقه، وتنبيه الغافلين وبستان العارفين.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية للقرشي (١/ ٥٤٤ و ٥٤٥)، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص (٧٩)، ومفتاح السعادة (٢/ ١٤٢)، وكشف الظنون (١/ ٣٣٤).

(١) هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي، نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى وسمرقند، من فقهاء الحنفية وأصولييهم. قيل: إنه أول من وضع علم الخلاف، وأبرزه للوجود. وكان يُضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. توفي في بخارى سنة (٤٣٠هـ)، وقيل سنة (٤٣٢هـ).

من مؤلفاته: تقويم الأدلة، والأنوار، وتأسيس النظر في الأصول، والأمد الأقصى في الحكم والنصائح.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (٢/ ٤٤٩)، ومفتاح السعادة (٢/ ٥٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٤٦)، والفتح المبين (١/ ٢٣٦)، ومعجم المؤلفين (١/ ٤٦٧)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (١/ ٨٦٦).

(٢) هو أبو المناقب، وقيل أبو الثناء محمود بن أحمد بن بختيار الزنجاني الشافعي. كان بحراً من بحار العلم، كما يقول الأسنوي. برز في الفقه والأصول والتفسير والحديث. استوطن بغداد وتولى فيها القضاء مدة ثم عُزل. ودرّس في المدرسة النظامية والمستنصرية، واستشهد ببغداد أيام دخول التتار بقيادة هولاكو سنة (٦٥٦هـ).

من مؤلفاته: السحر الحلال في غرائب المقال في فروع الشافعية، وتهذيب الصحاح للجوهري، وتخريج الفروع على الأصول.

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٥٤)، وطبقات الشافعية =

كتابه (تخريج الفروع على الأصول)، وهو كتاب قيمٌ ونافع في بابه .
وفي القرن الثامن ألف الأسنوي (ت ٧٧٢هـ) كتاب (التمهيد في
تخريج الفروع على الأصول) وكتاب (الكوكب الدري فيما يتخرج على
الأصول النحوية من الفروع الفقهية) . ثم خمد هذا النوع من التأليف ،
حتى استجاب محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي المتوفى سنة
(١٠٠٤هـ)^(١) إلى نداء الأسنوي (ت ٧٧٢هـ)، ودعوته علماء المذاهب
الأخرى بأن يحدوا حذوه، ويؤلفوا على نمط كتابه (التمهيد) في
مذاهبهم، فآلف كتابه (الوصول إلى قواعد الأصول)، نحافيه نحو
الأسنوي، ونقل عنه الشيء الكثير، وجعل الجانب التطبيقي في مجال
المذهب الحنفي . ولا شك أن هذا النوع من التأليف يُظهر الاهتمام فيه في
جانب الاختلاف في القاعدة الأصولية وما ينبني عليها من الأحكام،
وليس الغرض منه بيان الفروق بين القواعد .

والذي دعانا إلى اعتباره ممثلاً لما يؤلف في الفروق الأصولية، أيضاً،

= للأسنوي (١٥ / ٢)، والأعلام (١٦١ / ٧)، والفتح المبين (٧٠ / ٢)، ومعجم المؤلفين (١٤٨ / ١٢) .

(١) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي . ولد بغزة وتلقى علومه في البداية على مفتي الشافعية فيها، ثم سافر إلى مصر أكثر من مرة، وتفقه على الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر وغيره . فارتفع ذكره، وقصده الناس للفتوى . توفي في غزة سنة (١٠٠٤هـ) .

من مؤلفاته: تنوير الأبصار وجامع البحار، ومعين المفتي على جواب المستفتي، ومسعف الحكم على الأحكام، والوصول إلى قواعد الأصول، ورسائل كثيرة منها رسالة في النقود، وغيرها .

راجع في ترجمته: الأعلام (٢٣٩ / ٦)، والفتح المبين (٨٦ / ٣) .

هو أنه قد يرد في المؤلفات التي من هذا القبيل، عند بيان اختلاف العلماء، ذكر بعض الفروق بين القواعد أو المصطلحات الأصولية، من خلال عرض الاختلاف في الأحكام، كالتفريق بين الصحيح والفساد عند من يقول به، والواجب العيني والواجب الكفائي، والواجب الموسع والواجب المضيق، والفرق بين المكروه تنزيهاً والمكروه تحريماً، والفرق بين الحرام والمكروه تحريماً، وغيرها. فالفروق في الأحكام تقود إلى الكلام عن الفروق بين القواعد والأصول التي أدت إليها. وليس من المستنكر أن يقال إنَّ عدَّ مثل هذا ممثلاً للفروق بين القواعد الأصولية ضعيف، لكنه، مع ذلك، يظهر فيه مثل ذلك التمثيل، وإن كان قليلاً وضعيفاً وفي حاجة إلى تأويل، وإتماً لجأنا إليه لشحّة التأليف في هذا المجال. ولتوضيح ذلك نذكر فيما يأتي بعض الأمثلة التي ينكشف بها معنى ما نقول:

١- جاء في تأسيس النظر أن الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا تلزمه حجة ولا عمرة عند أبي حنيفة، لأنّ اللفظ تناولها عن طريق العموم، وهو بخلاف ما لو أوجبها أو أوجب أحدهما على نفسه على جهة الخصوص. أمّا صاحباه أبو يوسف (ت ١٨٢هـ)^(١) ومحمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ) فيوجبان

(١) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة. من الفقهاء والأصوليين المجتهدين. وإلى جانب ذلك فهو محدث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. تفقّه على الإمام أبي حنيفة، وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس هم: المهدي والهادي والرشد. ودُعي بقاضي القضاة. توفي في بغداد سنة (١٨٢هـ).

من مؤلفاته: كتاب الخراج، وأدب القاضي، واختلاف الأمصار، وكتاب البيوع، =

عليه حجاً أو عمرة، لأن البيت يدخل في الحرم في الذكر اللفظي العام، فصار كما لو ذكر بيت الله تعالى -نصاً- وفي هذا تفريق بين ما يتناوله اللفظ، في دلالته، عن طريق العموم، وما يتناوله عن طريق النص والخصوص.

ولو لم يكن هناك فرق ما اختلف الحكماء عند الاختلاف في هذا الأصل^(١). وعلى ذلك بنوا مسائل كثيرة، منها: أنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كأمي ولا نية له فإنه لا يصير مظاهراً عند أبي حنيفة، وذلك لأن ظهر الأم إنما يدخل بطريق العموم، فلا يجعل كالمتخصص به. وعند صاحبيه يصير مظاهراً^(٢).

٢- ذهب الشافعي (ت ٢٠٤هـ) -رحمه الله- إلى أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأن النص ورد بخروجه من أحد السبيلين، خلافاً لأبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) -رحمه الله- الذي ذهب إلى أنه ناقض للوضوء. ومن ذلك عدم إيجاب الكفارة فيمن أفطر في نهار رمضان عامداً بالأكل والشرب، لأن النص ورد بخصوص الجماع، خلافاً للحنفية الذين أوجبوها بذلك أيضاً. وهذا بناء على التفريق بين العلة المتعدية والعلة القاصرة، فالحنفية يمنعون التعليل بالقاصرة متى أمكنت المتعدية، والشافعية يجيزون ذلك.

= وغيرها.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية (٣/ ١١١)، والفهرست ص (٢٨٦)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٣٤)، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (٩٠)، والفتح المبين (١/ ١٠٨) ومعجم المؤلفين (١٣/ ٢٤٠).

(١) انظر هذا الأصل والفروع المبنية عليه في تأسيس النظر ص (٢٢-٢٦).

وهذه الأحكام اقتضت التفريق بين العلل المتعدية والعلل القاصرة^(١). ومبررات تجويز التعليل بالقاصرة، مع إمكان المتعدية وعدم تجويزه عند عدم إمكان ذلك، وفي هذا نوع كلام في الفرق.

٣- ذهب الشافعية إلى أن الإجارة الفاسدة لا تفيد ملك المنافع، وإلى أن بيع المكره وإجارته لا ينعقدان، وإلى أن العاصي بسفوره لا يترخص ترخص المسافرين، وخالفهم الحنفية في ذلك. والاختلاف في الأحكام، هنا، مبني على التفريق بين الصحيح والفساد، أو عدمه. فالشافعية الذين لم يفرقوا بينهما أبطلوا جميع هذه التصرفات، والحنفية الذين فرقوا بينهما اعتدوا بذلك بشروط وقود^(٢).

والصحة والبطلان من الأحكام الوضعية، وهي من مباحث علم أصول الفقه.

٤- فرقت طائفة من العلماء بين ما هو فرض من الأفعال وما هو واجب، ولم تجعلهما شيئاً واحداً، وبنت ذلك على الدليل الأصولي الذي يثبت به كل منهما. وفي هذا تفريق بين نوعين من الأدلة يختلف ما يترتب عليهما بناء على الاختلاف الواقع بينهما، فالفرض يثبت بالقطعي، والواجب يثبت بما هو دونه، إلى غير ذلك من الأمور.



(١) انظر الخلاف في ذلك، والفروع التي انبت عليه في تخريج الفروع على الأصول ص (٤٧) وما بعدها.

(٢) انظر ذلك في كتاب تخريج الفروع على الأصول ص (١٦٨) وما بعدها.

المطلب الثاني

المؤلفات في الفروق الأصولية

يشمل التأليف في مجال الفروق الأصولية القواعد والضوابط والمعاني الواسعة الشاملة التي لا تقف عند حدود المسائل الجزئية، ومنها المصطلحات ذات الدلالات المحددة المعينة، وما تمت إلى ذلك من الأمور، ومثل هذا النوع من التأليف في الفروق ذو فائدة عظيمة لما في معرفة الفروق الأصولية نفسها من الفوائد الكثيرة التي سبق ذكر طائفة منها. كما أنه يعطي تصوّراً واضحاً ودقيقاً لكثير من المسائل والأحكام، وقد عدّ القرافي (ت ٦٨٤هـ) هذا النوع من الفروق في مرتبة أعلى من مرتبة البحث بين المسائل الجزئية وقال: (فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع)^(١). والمؤلفات في هذا المجال قليلة جداً، نذكر فيما يأتي أهم ما عرفناه منها:

١- أنوار البروق في أنواء الفروق، المشتهر باسم الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي المتوفى سنة (٦٨٤هـ). وهو من الكتب النفيسة ذات الفوائد العظيمة، ويدلّ على طول باع مؤلفه في دقة الفهم، وحسن الإدراك. وقد ضمّن كتابه (٥٤٨) قاعدة وضح كلاً منها بما يناسبها من الفروع الفقهية. ولم تكن القواعد عنده ما عرف في اصطلاح أهل الفن، وإتّما هي أوسع من ذلك، فتشمل إلى جانب ما عرف في الاصطلاح، المعاني العامة للأحكام. ومن أمثلة موضوعاته التي فرق بينها:

(١) أنوار البروق (٤/١).

الفرق بين الشهادة والرواية، والفرق بين قاعدتي الخبر والإنشاء، والفرق بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب، والفرق بين قاعدتي الشرط والمانع، والفرق بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع، والفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل، والفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها، والفرق بين قاعدة النسيان في العادات لا يقدر، وقاعدة الجهل يقدر.

وقد بين المؤلف منهجه في كتابه، فقال: (وجعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما، وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك، فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى^(١)).

وإنما اعتبرنا هذا الكتاب في الفروق الأصولية لكونه احتوى على كثير من الفروق بين المصطلحات والقواعد الأصولية^(٢)، ولأنه بحث الفروق بين المصطلحات العامة، سواء كانت لغوية أو فقهية أو غيرها، بمنهج تقعيدي، ولم يكن بحثه فيها متعلقاً بجزئيات الأحكام، وأسباب اختلاف بعضها عن بعض، وإن كان مثل ذلك يرد

(١) أنوار البروق (١/٣).

(٢) ومن أمثلة ذلك:

في كلامه، لكنه كان من آثار الفروق بين المفاهيم والمصطلحات. وعدّ ما يذكره المؤلّف فروقاً بين القواعد بإطلاق فيه نوع من التساهل، سواء كان من المؤلّف نفسه، أو من الكتّاب الذين جاؤوا بعده.

هذا وقد كتب حول هذا الكتاب تعليقات وحواشٍ ومختصرات، نذكر منها ما يأتي:

(أ) إدراج الشروق على أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاطّ المتوفى سنة (٧٢٣هـ)^(١). وقد

-
- الفرق بين قاعدة التكليف، وقاعدة خطاب الوضع.
 - الفرق بين قاعدة تقدّم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين قاعدة تقدّمه على السبب والشرط جميعاً.
 - الفرق بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام.
 - الفرق بين قاعدة المأمور به يصحّ مع التخيير، وقاعدة النهي عنه لا يصحّ مع التخيير.
 - الفرق بين قاعدة خطاب غير المعيّن، وقاعدة الخطاب بغير المعيّن.
 - الفرق بين قاعدة المقاصد، وقاعدة الوسائل.
 - الفرق بين قاعدة مفهوم اللقب، وبين قاعدة غيره من المفهومات.
- وغير ذلك كثير.

(١) هو قاسم بن عبد الله بن محمد الشاطّ الأنصاري الأشبيلي، الملقّب بسراج الدين. من فقهاء المالكيّة وأصوليّهم ونظّارهم مع إحاطة بعلوم أخرى. نعت بجودة الفكر. توفي سنة (٧٢٣هـ).

من مؤلفاته: إدراج الشروق على أنوار البروق في تعقّب مسائل القواعد والفروق، وغنية الرائض في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب، وغيرها. راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (٢٢٥)، والفتح المبين (١٢٣/٢)، ومعجم المؤلّفين (١٠٥/٨)، والأعلام (١٧٧/٥).

تعقّب فيه القرافي، وصحّح بعض معلوماته.

ولأهمية تعقيبات ابن الشاطّ قيل: (عليك بفروق القرافي، ولا تقبل منها إلّا ما قبله ابن الشاطّ، كما في ضوء الشموع)^(١).

(ب) تهذيب الفروق والقواعد السنيّة في الأسرار الفقهيّة للشيخ محمد علي بن حسين المتوفى سنة (١٣٦٧هـ)^(٢). وهو تهذيب لفروق القرافي، مع مراعاة ما كتبه ابن الشاطّ (ت ٧٢٣هـ) في إدرار الشروق، وهو تلخيص، كما ذكر المؤلّف، للكتابين المذكورين، مع التهذيب والترتيب والتوضيح. وفيه زيادات قليلة، وإجابات عن إشكالات ترك جوابها.

(ج) مختصر قواعد القرافي (ت ٦٨٤هـ) لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المتوفى سنة (٧٠٧هـ)^(٣). وقد طبع هذا

(١) تهذيب الفروق والقواعد السنيّة (٣/١) بحاشية الفروق للقرافي.

(٢) هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكّي. مغربي الأصل. ولد بمكّة وتعلّم فيها. وتنقل في عدد من البلدان كاندونيسيا وسومطرة والملايا. برع في الفقه والنحو وعلوم أخرى، وتولّى الإفتاء للمالكيّة بمكّة. توفي سنة (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م).

من مؤلفاته: تهذيب الفروق، وتدريب الطلاب في قواعد الإعراب، والسوانح الحازمة وغيرها.

راجع في ترجمته: الأعلام (٣٠٥/٦).

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري الأندلسي المالكي، من فقهاء المالكيّة وأصولييهم ومحدّثيهم زار مصر في طريقه إلى الحجّ، وعند رجوعه توفي في مراكش سنة (٧٠٧هـ). والبقوري نسبة إلى بقور من بلدان الأندلس.

من مؤلفاته: إكمال الإكمال للقاضي عياض على شرح صحيح مسلم، وحاشية على فروق القرافي.

الكتاب محققاً بجزئين^(١) باسم (ترتيب الفروق واختصارها) .
ولعلّ ذلك يعود إلى واقع الكتاب نفسه ، وإلى أنّ المخطوطات
التي اعتمد عليها المحقق ، منها ما ذكر الكتاب باسم ترتيب
الفروق ، ومنها ما ذكره باسم اختصار الفروق .

وقد رتب المؤلف قواعد القرافي في ثلاث مجموعات . هي :
القواعد النحوية وما يتعلق بها ، والقواعد الأصولية ، والقواعد
الفقهية ، وقدم لها بمجموعة من القواعد الكلية ، وهي ثلاث
عشرة قاعدة ، أفادها من كتاب (قواعد الأحكام في مصالح
الأنام) للشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) ، وبذلك
تكون مجموعات القواعد فيه أربعاً .

ومن الملاحظ أنّ الشيخ كان يُعَنُون مسائله باسم (قاعدة) بدلاً
من (الفرق) . وفي اختصار القواعد اتّبع طريقة حذف بعض
الأمثلة ، وإسقاط بعض الكلام ، وترك الكلام عن طائفة أخرى
من القواعد . وكان ما ذكره (٢٢١) إحدى وعشرين ومائتي
قاعدة ، من مجموع القواعد التي وردت في فروق القرافي ،
وبالباقي (٥٤٨) قاعدة ، أوردتها في ضمن فروقه البالغة أربعة
وسبعين ومائتي فرق .

= راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (٣٢٢) وشجرة النور الزكية ص (٢١١)،
والفتح المبين (١٠٥/٢)، ومعجم المؤلفين (٢١٦/٨).

(١) طبع بتحقيق عمر بن عباد في المملكة المغربية في جزئين ، الأول في
١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م والثاني في ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م ، بمطبعة فضالة ، ونشرته وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية .

(د) مختصر أنوار البروق لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرّبيعي الملقب بشمس الدين المتوفى سنة (٧١٥هـ) (١).

(هـ) ترتيب مباحث الفروق للقرافي، لعبد العزيز بوعتور التونسي.

٢- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (٦٨٤هـ)، السابق ذكره.

وهو كتاب صغير الحجم، نبّه إليه القرافي في مقدّمة كتابه الفروق، فهو أسبق في زمن تأليفه من كتابه أنوار البروق. وكان سبب تأليفه مناقشة جرت بين القرافي وبعض فقهاء زمانه، بشأن (الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا المخالف، وبين الحكم الذي لا ينقضه المخالف، وبين تصرفات الحكمّ وتصرفات الأئمة، مثل الاختلاف في إثبات هلال رمضان بالشاهد الواحد، هل يلزم ذلك من لا يرى إثباته إلا بشاهدين أم لا؟... إلخ) (٢). وجعله على هيئة أسئلة يجاب عنها، وكان عدد الأسئلة فيه أربعين سؤالاً، لكنّه محصور في الجانب المحدّد بالعنوان. وإتّما عدّ في قسم المؤلّفات في الفروق بين

(١) هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الرّبيعي التونسي من علماء المالكية وقضاتهم ومفتيهم. برع في الفقه والأصول والتفسير، توفي في القاهرة سنة (٧١٥هـ).

من مؤلفاته: مختصر تفسير ابن الخطيب، ومختصر التفریع، ومختصر أنوار البروق للقرافي.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (٣٢٣)، ومعجم المؤلفين (١١/١٤١).

(٢) انظر ص (١٨ و ١٩) من الكتاب المذكور.

القواعد لتناوله معاني عامة تدخل في ضمنها كثير من الوقائع الجزئية.

٣- الليث العباس في صدمات المجالس لإسماعيل بن علي الصعيدي القاهري المحلّي الشافعي المتوفّى - على ما ذكره بعضهم - سنة (٨٨٠هـ) ^(١). وهو رسالة صغيرة ذكر فيها طائفة من الفروق بين طائفة من المصطلحات والضوابط الأصوليّة. وجعلها في القسم الثاني من كتابه، وهو قسم الصدمات.

وفي عدّ هذا الكتاب من كتب الفروق بين القواعد نوع من التساهل في المصطلح يجعل المعاني العامّة التي لا تقتصر على الجزئيات المحدودة، قواعد، كما كان الشأن عند القرافي. على أنّ ما ذكر من محتوياته يدلّ على أنّه في الفروق بين المصطلحات الأصوليّة.

كان منهجه ذكر الفروق بين المصطلحات المتشابهة بإيجاز، وإيراد كل فرق بين أمرين تحت عنوان (صدمة) ^(٢).

ومّا ذكره من ذلك: الفرق بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم،

(١) هو إسماعيل بن علي بن حسن بن هلال بن معلّى، فقيه شافعي أصله من الصعيد. ولد في القاهرة وفيها نشأ. كان من أصدقاء السخاوي المؤرّخ المعروف (ت ٩٠٢هـ). كان يتكسّب في دكان له، ويختلس فرصاً للتدريس. كان حيّاً سنة (٨٧١هـ) وذكر أنه توفّى سنة (٨٨٠هـ).

من مؤلفاته: الليث العباس في صدمات المجالس، وشرح قواعد ابن هشام.

راجع في ترجمته: الأعلام (١/٣١٩ و ٣٢٠)، ومعجم المؤلفين (٢/٢٨٠).

(٢) الفروق في مسائل الحكم للدكتور راشد بن علي الحاي ص (٢٢) (رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة).

والفرق بين الشرط والسبب، وبين السبب من حيث الاسم والمعنى، وبين السبب والعلة، وبين العلة والدليل، وبين العلة والحجة، وبين العلل الحسية والعلل الشرعية^(١).

٤- فروق الأصول: وهو منسوب إلى عوض أفندي، الذي انتهى منه سنة (١٢٣٤هـ). كان فرقه الأول بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم، ومما ذكره الفرق بين الشرط والسبب^(٢). ومما يوضح طريقتة ومنهجه قوله: (فرق آخر بين الشرط والسبب، فنقول: إن الشرط ما لا أثر له، لأنه علم على ثبوت الحكم، كمن قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت الدار، يقع الطلاق عند دخولها بقوله: أنت طالق، وهو سبب لوقوع الطلاق، عند وجود الشرط، وهو دخول الدار. ودخول الدار

(١) الفروق للكرابيسي، مقدمة المحقق (١٢/١). وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه فرغ من تأليفه سنة (٨٧١هـ). (٢/١٥٧١)، وذكره البغدادي في هدية العارفين (٢/٤١٧)، غير أن البغدادي قال: أنه في الأصول بينما قال صاحب كشف الظنون إنه في شرح مشكلات الأبيات وإعرابها، ألفه بعض العلماء تقرّباً إلى الأكابر، مرتّباً على الحروف الهجائية في مجلد، أوّله (الحمد لله ربّ العلمين). ولعلّ الكتاب جامع لموضوعات متعدّدة، كانت الفروق بعض ما فيه. ولهذا اختلف حكم هؤلاء عليه، والذي يرشّح ذلك أن محقق الفروق للكرابيسي ذكر أن فروق الأصول فيه من ورقة (١٣) إلى ورقة (٢١). انظر مقدمة محقق الفروق للكرابيسي (١٢/١).

(٢) الفروق لأبي الفضل الدمشقي -مقدمة المحققين ص (٣٠). وقد ذكر المحققان أنه توجد نسخة مخطوطة منه بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (٧٣٢٩) من ورقة (١٥) إلى ورقة (٢٢).

ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلّق بالشرط، فأثر عند وجوده، فبان الفرق (١).

٥- وهناك مؤلفات صغيرة في توضيح الفروق في نطاق محدود، منها

(أ) رسالة صغيرة بعنوان (الفرق بين الحكم بالصّحة والحكم بالموجب) لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي المتوفى سنة (٨٠٥هـ) (٢). وقد ذكر فيها ستّة فروق بين هذين الأمرين. ذكر السيوطي (ت ٩١١هـ) بعضها في كتابه (الأشباه والنظائر) (٣). وقد حقّقها د. حمزة الفعر، ونشرها في مجلة البحوث الفقهيّة المعاصرة (٤).

(ب) الفرق بين الحكم بالصّحة والحكم بالموجب لولي الدين أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة العراقي المتوفى سنة

(١) انظر مقدّمة محقّق (الفروق الفقهيّة) لمسلم الدمشقي ص (٣٠ و ٣١).

(٢) هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي الملقّب بسراج الدين. من علماء الشافعيّة ذوي المكانة المرموقة في عصره. أثنى عليه مشايخه، وقيل إنّه كان أعجوبة عصره في الحفظ والاستدكار. برع في الفقه والأصول وعلوم أخرى توفى سنة (٨٠٥هـ) في القاهرة.

من مؤلفاته: تصحيح المنهاج في الفقه، ومحاسن الاطلاع في الحديث، وحواش على الروضة، ورسالة في الفرق بين الحكم بالصّحة، والحكم بالموجب، وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٧/ ٥١)، والفتح المبين (٣/ ١٠) والأعلام (٥/ ٤٦)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٨٤).

(٣) ص (٥٥٨).

(٤) العدد ١٣ السنة الرابعة سنة (١٤١٢هـ).

(٨٢٩هـ —) (١). ذكر المؤلف فيه أنه وجد لشيخه البلقيني (ت ٨٠٥هـ) فروقاً أبداها في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب. وقال: كنت سمعتها منه، أو بعضها، وفي كلها أو بعضها نظراً سأذكره... إلخ (٢).

(ج) الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشئ من ذلك الوجه، لابن كمال باشا المتوفى سنة (٩٤٠هـ) (٣). وقد نشرها عبد الرحمن

(١) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الأصل، القاهري المولد الشافعي المذهب، الملقب بولي الدين، والمعروف بابن العراقي الصغير. فقيه وأصولي ومشارك في عدد من العلوم كالحديث والعربية وغيرها. ولي القضاء سنة (٨٢٤هـ)، وتوفي سنة (٨٢٩هـ).

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع، وشرح سنن أبي داود، ومختصر الكشاف وتخريج أحاديثه، ورسالة في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب. راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٧/١٧٣)، والأعلام (١/١٤٨).

(٢) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد محمد المنقور (٢/١٠٧)، والفتح المبين (٣/٢٨).

(٣) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، الملقب بشمس الدين والشهير بابن كمال باشا، كان تركياً مستعرباً من أهالي أدرنة. اشتغل بالعلم وهو شاب، وقرأ على من كان في بلده من العلماء، وبعد إتقانه العلوم اشتغل بالتدريس، ثم صار قاضياً، ثم تولى أمر دار الحديث، ثم صار في آخر عهده مفتياً في القسطنطينية حتى توفاه الله سنة (٩٤٠هـ).

من مؤلفاته: تفسير للقرآن لم يتمه، حواشٍ على تفسير الكشاف، وتجريد التجريد في علم الكلام، وحواشٍ على شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني، وحواشٍ على التلويح، وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٨/٢٣٨)، والأعلام (١/١٣٣).

ابن عقيل في (الذخيرة في المصنّفات الصغيرة)^(١). وذكرها بعض الباحثين باسم (فروق الأصول)^(٢).

(د) إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط. جاء في آخرها (انتهت على يد ابن مؤلفها محمد الطيّب وفقه الله وأسعده برضاه أمين بتاريخ الحادي عشر من ربيع الأنوار عام ست وخمسين ومائتين وألف)^(٣).

(هـ) فروق الأصول. وهي رسالة لبعض المتأخرين. قال حاجي خليفة^(٤): (إنّ أولّها الحمد لله المحمود، ذي القدم الموجود...)^(٥).

٦- ومن المؤلفات المعاصرة:

- (١) السفر الأوّل ص (٢٨١-٢٨٥)، انظر الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعه في بطون المجلات ص (١٢٤) لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
- (٢) الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين ص (٢٠) (على الآلة الكاتبة).
- (٣) المصدر السابق ص (٢١) .
- (٤) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي الشهير بين علماء بلده بكتاب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة. تركي الأصل مؤرّخ بحاثة عارف بالكتب ومشارك في بعض العلوم. تولّى أعمالاً كتابيّة، وتنقّل في البلدان، واهتمّ بتدوين أسماء الكتب. توفي في القسطنطينية سنة (١٠٦٧ هـ).
- من مؤلفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهو من أنفع وأجمع ما كتب في موضوعه في اللغة العربية، وتحفة الكبار في أسفار البحار، ومسلم الوصول إلى طبقات الفحول، وغيرها .
- راجع في ترجمته: مقدمة كشف الظنون (١ / ٧٣٢)، والأعلام (٧ / ٢٣٦)، ومعجم المؤلفين (١٢ / ٢٦٢) .
- (٥) كشف الظنون (٢ / ١٢٥٧) .

(أ) الفروق في أصول الفقه. لعبد اللطيف الحمد. وهو رسالة دكتوراه سُجِّلَت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ذكر فيها مائة وتسعين فرقاً، نبّه عليها الأصوليون. وجعل بحثه في ثلاثة أبواب، الباب الأول في فصلين أولهما في الفروق في المقدمات، وثانيهما في الفروق في الأحكام، ومجموع فروق هذا الباب ٦٤ أربعة وستون فرقاً..

والباب الثاني في الفروق في الأدلة والاجتهاد والفتوى. وهو في ثلاثة فصول، الأول في الأدلة النقلية، والثاني في الأدلة الاستنباطية، والثالث في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. ومجموع فروق هذا الباب ٦٣ ثلاثة وستون فرقاً.

والباب الثالث في ثلاثة فصول، الأول في الألفاظ، والثاني في عوارض الأدلة، والثالث في الأوامر والنواهي، ومجموع فروق هذا الباب ٦٣ ثلاثة وستون فرقاً.

(ب) الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد بن علي الحاي، وهو رسالة دكتوراه قدّمت إلى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومجالها أضيق من مجال الرسالة السابقة.



اتضح لنا من خلال ما قدّمناه من عرض لموضوع الفروق، في مجالي المسائل الفقهيّة الفرعيّة، والقواعد والضوابط الفقهيّة والأصوليّة الكلّيّة ما يأتي:

١- أنّ الفروق لم تدرس من الجانب النظري على أنّها علم من العلوم، سواء كان ذلك في مجال الفقه أو الأصول، بل إنّ ما اطلعنا عليه من الكتب المؤلّفة في الفروق، كان يبدأ ببيان الفروق بين المسائل الفقهيّة مباشرة، ووفق ترتيب الأبواب الفقهيّة، دون بيان معنى الفروق وما يقصد منها. وكان قليل منها يذكر سبق غيره في ذلك، ولكن دون توضيح وبيان لما يقصد منها، وإن كان بعضها يشير إلى أهميّة معرفتها، والفائدة المتوخّاة منها^(١).

٢- إنّ الفقهاء نشطوا في المجال التطبيقي للفروق، وأثروه بطائفة من المؤلّفات المبيّنة للفروق بين المسائل وأسبابها. أمّا مجال الأصول فكان الكلام عن الفروق فيه يجري من خلال عرض قضايا ومسائل أصول الفقه في مظانّها المعلومة، وفق المنهج الذي ذكرناه في موضعه، وما ظهر من مؤلّفات كان في مجال محدود، وكانت قليلة جدّاً، إذا قيست بالمؤلّفات في مجال الفروق الفقهيّة. ولم نعرف كتاباً خاصّاً في ذلك. أمّا كتاب الفروق للقرافي (ت ٦٨٤هـ) فعده كتاباً خاصّاً

(١) الفروق الفقهيّة للدمشقي ص (٦١ و٦٢).

في هذا المجال يُعدّ ضرباً من التساهل، لأنّ الكتاب واسع التناول للموضوعات، وفيه إطلاق القواعد على طائفة من الأمور لا تُعدّ في عرف العلماء من القواعد.

٣- ومن الملاحظ أنّ طائفة من كتب الفروق كان الغرض من تأليفها الدفاع عن المذهب وإزالة ما يري فيه من تعارض أو تناقض. قال الونشريسي (ت ٩١٤هـ): أمّا بعد: فإنني كنت قد وضعت في الجموع والفروق مجموعاً مطبوعاً وسمّيته بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، يستعان به على حلّ كثير من المناقضات الواقعة في المدوّنة، وغيرها من أمّهات الروايات (١). ويبدو أنّ هذا كان هو الغرض من المؤلّفات الأخرى، وإن لم يصرّح أصحابها بذلك. ولهذا فمن المتوقع أن يكون في طائفة منها شيء من التكلّف، وضعف التأويل.

٤- اكتفي مؤلّفو الفروق ببيان الفرق بين المسائل، دون أن يعيّنوا نوعها، أهي خصوصيّة في الأصل بإبداء وصف يصلح أن يكون علّة مستقلّة للحكم أو جزء علّة، أو خصوصيّة في الفرع تصلح أن تكون مانعاً.

وعلى هذا فإنّنا نجد أنّ أمام العلماء المعاصرين مجالات عدّة، للكتابة في الفروق، يمكن أن نجمل بعضها فيما يأتي:

(أ) دراسة علم الفروق دراسة نظرية موسّعة، تتناول المقدمات الأساسيّة فيه، وتطوّره ومساره التاريخي، والتعريف بما ألّف فيه.

(١) عدّة البروق ص (٧٩)

(ب) ملاحظة ما يرد في كتب الفقه من الفروق ومقارنتها بما يذكر في كتب الفروق، مما يطلع الباحث على المجالات التي أهمل ذكرها في هذه الكتب، وبذلك تتحقق إضافات مفيدة إلى الكتب الموجودة.

(ج) دراسة الفروق المذكورة نفسها، وبيان وجاهتها فيما ذكرت فيه.

(د) بيان نوع الفروق التي وردت في كتب الفروق، أهى خصوصية في الأصل، أو خصوصية في الفرع؟ وما هي هذه الخصوصية.

هذا ومن الممكن أن يجد الباحث مجالات آخر للبحث في هذا العلم.

ولا يفوتني أن أؤكد ما ذكرته في المقدمة، من أن بحثي هذا ربما كان نواة لبحوث أكثر تجلية لمسائل هذا العلم، وأن ما أردته، هو أن يكون محققاً فائدة للباحثين.

والله جل ثناؤه الموفق



الفهارس العلمية

- ١- فهرس الآيات.
- ٢- فهرس الأحاديث.
- ٣- فهرس الأعلام المترجم لهم.
- ٤- فهرس المصادر والمراجع.
- ٥- فهرس الموضوعات.

١- فهرس الآيات

الآية	رقمها	السورة	الصفحة
● ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾	٢٧٥	البقرة	٦١
● ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾	٢٧٥	البقرة	٦١
● ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ﴾	٥٠	البقرة	١٣
● ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾	٢٥	المائدة	١٣
● ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾	٩	الزمر	٣٣
(هامش)			



٢ - فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث
٦٣	* إِنَّ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ
٦٢	* إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
(هامش ٤)	
٦١	* إِنَّمَا يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ
٦٢	* مَالِكٌ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
٦٢	* هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
٦٢	* هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّئْبِ



٣- فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحة	اسم العلم
٩٦	* الأرمني: يونس بن عبد المجيد (ت ٧٢٥هـ)
	* الأرمني: محمد بن عبد الرحيم (صفي الدين)
١٧	 (ت ٧١٥هـ)
٧١	* الأسنوي: محمد بن عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢هـ) ...
٩٢	* الأصبهاني: أبو العلاء صاعد بن محمد (ت ٥٠٢هـ)
١٩	* الأمدي: علي بن أبي علي (ت ٦٣١هـ)
١٨	* الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٥٦هـ) ..
٢٢	* الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف (ت ٤٧٤هـ)
٣٩	* الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيّب (ت ٤٠٣هـ)
٣١	* البرزلي: أحمد بن محمد المعتل (ت ٨٤٤هـ)
٦٢	* بريرة: بريرة بنت صفوان
٦٨	* البصري: الزبير بن أحمد (ت ٣١٧هـ)
١٥٥	* البقوري: محمد بن إبراهيم (ت ٧٠٧هـ)
٨١	* البكري: محمد بن أبي بكر بن سليمان (ت أوائل القرن التاسع)
١٦٠	* البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان (ت ٨٠٥هـ).
١٥٧	* بوعتور: عبد العزيز.
١٦	* البيضاوي: عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥هـ).

- * الترمذي: أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بالحكيم
الترمذي (ت ٣٢٠هـ) ٦٩
- * التمرتاشي: محمد بن عبد الله (ت ١٠٠٤هـ) ١٤٨
- * ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت ٧٢٨هـ) ... ١٠٩
- * الجرجاني: أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٤٨٢هـ) ٨٩
- * الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي (ت ٣٧٠هـ) ١٤٢
- * ابن جماعة: أبو الخير سلامة بن إسماعيل (ت ٤٨٠هـ) ٨٨
- * ابن الجوزي: أبو محمد يوسف (ت ٦٥٦هـ) ٢٢
- * الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ) ١٢
- * الجويني: أبو محمد عبد الله بن يوسف (ت ٤٣٨هـ) ٧٥
- * الجويني: عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين) (ت ٤٧٨هـ) . ١٤
- * ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٦٤٦هـ) ١٣٣
- * حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني
(ت ١٠٦٧هـ) ١٦٢
- * ابن حجر: العسقلاني ٩٩
- * ابن حسين: محمد علي (ت ١٣٦١هـ)
.....
- * ابن حمدان: أبو عبد الله أحمد بن حمدان (ت ٦٩٥هـ) ١٢٧
- * الحناطي: أبو عبد الله الحسين بن محمد (توفي بعد
الأربعمائة) ٩١
- * أبو حنيفة: النعمان بن ثابت (ت ١٥٠هـ) ٦٤

الصفحة

اسم العلم

- * أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٥١٠هـ) ١٣٣
- * ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨هـ) ٦٧
- * الدَّبَّوسِي : أبو زيد عبيد الله بن عمر
(ت ٤٣٠هـ) ١٤٧
- * الدمشقي : أبو الفضل مسلم بن علي (توفي في القرن
الخامس) ٨٠
- * الرازي : الجصاص. ١٤٣
- * الرازي : ابن فارس.
- * الرازي : فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ت ٦٠٦هـ) .. ٣٩
- * الرِّبْعِي : محمد بن أبي القاسم التونسي (ت ٧١٥هـ) ١٥٧
- * الرُّوْيَانِي : أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٥٠٢هـ) .. ٩٢
- * الزبيري : أبو عبد الله الزبير بن أحمد البصري (ت ٣١٧هـ) .. ٦٨
- * أبو زرعة : ابن العراقي ١٦١
- * الزُّرْعِي : ابن قَيْم الجوزية ١١٩
- * الزُّرْكَشِي : محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ٧٩٤هـ) ٤٢
- * الزريراني : عبد الرحيم بن عبد الله (ت ٧٤١هـ) ٨٠
- * الزنجاني : أبو المناقب محمود بن أحمد (ت ٦٥٦هـ) ١٤٧
- * السامري : محمد بن عبد الله (ت ٦١٦هـ) ٩٣
- * السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت ٧٥٦هـ) ١١٢
- * ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ) .. ٧٠

الصفحة

اسم العلم

- * ابن سريج : أحمد بن عمر (ت ٣٠٦ هـ) ٦٨
- * السعدي : عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦ هـ) ١١٦
- * السمرقندي : أبو الليث نصر بن محمد (ت ٣٧٣ هـ) ١٤٦
- * السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
(ت ٩١١ هـ) ٢٣
- * ابن الشاطّ : قاسم بن عبد الله الأشبيلي (ت ٧٢٣ هـ) ١٤٤
- * الشافعي : محمد بن إدريس (ت ٢٠٤ هـ) ٦٦
- * الشيباني : محمد بن الحسن (ت ١٨٩ هـ) ٦٤
- * الشيرازي : إبراهيم بن علي (أبو إسحاق) (ت ٤٧٦ هـ) ٢١
- * صاعد بن محمد (ت ٥٠٢ هـ) ٩٢
- * ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن (ت ٦٤٣ هـ) ١٠٧
- * الصقلّي : أبو محمد عبد الحقّ بن هارون (ت ٤٦٦ هـ) ٨٨
- * الطبري : أبو عبد الله الحسين بن عبد الله (توفي بعد
الأربعمائة) ٩٠
- * الطبري : الحنّاطي ٦١
- * الطبري : ابن القاصّ ١٠٧
- * الطبري : أبو علي الحسن بن القاسم (ت ٣٥٠ هـ) ١٠٨
- * الطوفي : سليمان بن عبد القوي (ت ٧١٦ هـ) ٢١
- * العادلي : محمد بن عمر (ت ٩٧٠ هـ) ١٠٤
- * عبد الوهاب بن علي بن نصر (القاضي) (ت ٤٢٢ هـ) ٨٥

الصفحة

اسم العلم

- * ابن العراقي : أحمد بن عبد الرحيم (ت ٨٢٩هـ) ١٦١
- * العسقلاني : أحمد بن حجر (ت ٨٥٢هـ) ٩٩
- * ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن محمد (ت ٥١٣هـ) ٢١
- * العمراني : محمد المهدي بن محمد الوزاني (ت ١٣٤٢هـ) ... ١٢٠
- * أبو عمران : الفاسي ٨٦
- * عياض : أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (القاضي)
(ت ٥٤٤هـ) ٨٤
- * الغزي : عيسى بن عثمان (ت ٧٩٩هـ) ١٠٦
- * الفاذازي : محمد ياسين بن محمد عيسى (ت ١٤١٠هـ) ٢٤
- * الفتوحى : ابن النجار ١٣٤
- * ابن فارس : أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت ٣٩٥هـ) ١١
- * الفاسي : أبو عمران موسى بن عيسى (ت ٤٣٠هـ) ٨٦
- * الفناكي : أحمد بن الحسين (ت ٤٤٨هـ) ٨١
- * الفيروز آبادي : الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ٢٢
- * ابن القاص : أحمد بن أبي أحمد الطبري (ت ٣٣٥هـ) ١٠٧
- * ابن قاضي شهبه : أبو بكر بن أحمد (ت ٨٥١هـ) ٧٣
- * ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن محمد المقدسي
(ت ٦٢٠هـ) (ت ٦٢٠هـ)
- * القرافي : أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي
(ت ٦٨٤هـ) ١٢

الصفحة

اسم العلم

- * ابن القصار: أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي
(ت ٣٩٨هـ) ٥٤
- * ابن القطان: أحمد بن محمد (ت ٣٥٩هـ) ٦٩
- * القطان: الحسين بن محمد (بين الأربعمئة والخمسمة) ... ٧١
- * ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ) ١١٩
- * ابن الكاتب: عبد الرحمن بن محمد الكناني (ت ٤٠٨هـ) .. ٨٤
- * كاتب جلبي: حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله
(ت ١٠٦٧هـ) ١٦١
- * الكرابيسي النيسابوري: أبو المظفر أسعد بن محمد بن
الحسين (ت ٥٧٠هـ) ٨٠
- * الكرابيسي: محمد بن صالح (ت ٣٢٢هـ) ٦٩
- * الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين (ت ٣٤٠هـ) ١٤٤
- * ابن كشاسب: أحمد بن كشاسب الدزماري (ت ٦٤٣هـ) ... ٩٥
- * ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان (ت ٩٤٠هـ) ١٦١
- * المارديني: أحمد بن عثمان (ت ٧٤٤هـ) ٩٨
- * المازري: أبو عبد الله محمد بن علي (ت ٥٣٦هـ) ٣٠
- * ماعز: ماعز بن مالك الأسلمي ٤٦
- * مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) ٤٤
- * المحبوبي: أحمد بن عبد الله (ت ٦٣٠هـ) ٩٤
- * محمد علي بن حسين: (ت ١٣٦٧هـ) ١٥٥

الصفحة

اسم العلم

- * المزني : إسماعيل بن يحيى (ت ٢٦٤هـ) ٧٢
- * ابن معلّى : إسماعيل بن علي الصعيدي (ت ٨٨٠هـ) ١٥٨
- * المقدسي : نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف (ت ٦٣٨هـ) . ٤٣
- * المقدسي : عماد الدين إبراهيم (ت ٦١٤هـ) ٩٣
- * المقدسي : ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ) ١١٢
- * المقدسي : محمد بن عبد القوي (ت ٦٩٩هـ) ٩٦
- * المواق : محمد بن يوسف (ت ٨٩٧هـ) ٨٥
- * الناطفي : أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٤٤٦هـ) ٨٨
- * ابن النجار : أبو بكر محمد بن أحمد الفتوحي (ت ٩٧٢هـ) .. ١٢٩
- * ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم (ت ٩٧٠هـ) ٧٦
- * ابن النقّاش : محمد بن علي الدُّكالي (ت ٧٦٣هـ) ٩٩
- * الوزّاني : العمراني ١٢٠
- * الوشلي : علي بن يحيى (ت ٧٧٧هـ) ١٠٠
- * الونشريسي : أحمد بن يحيى (ت ٩١٤هـ) ٧١
- * أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت ٤٥٨هـ) ... ١٢٨
- * أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (القاضي)
- (ت ١٨٢هـ) ١٤٩



٤- فهرس المصادر والمراجع

* الأرموي: تاج الدين محمد بن الحسين (ت ٦٥٣هـ).

١- الحاصل من المحصول. بتحقيق عبد السلام محمد أبو تاجي / منشورات جامعة قاريونس / بنغازي / سنة (١٩٩٤م).

* الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢هـ).

٢- نهاية السؤل شرح منهاج الوصول / مطبعة محمد علي صبيح / مصر.

٣- طبقات الشافعية. تحقيق عبد الله الجبوري / نشر دار العلوم للطباعة والنشر / الرياض / (١٤٠١هـ / ١٩٨١م).

* الأمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي (سيف الدين) (ت ٦٣١هـ).

٤- الإحكام في أصول الأحكام / تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي / ط ١ / مؤسسة النور / سنة (١٣٨٩هـ).

* أمير بادشاه: محمد أمين (توفي في حدود سنة ٩٨٧هـ)

٥- تيسير التحرير / نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

* الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٥٦هـ).

٦- شرح مختصر المنتهي / المطبعة الأميرية / بولاق / مصر / ط ١ / سنة (١٣٢٦هـ).

* الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف (ت ٤٧٤هـ).

٧- المنهاج في ترتيب الحجاج / تحقيق عبد المجيد تركي / نشر دار الغرب الإسلامي / ط ٢ / سنة (١٩٨٧م).

* البغدادي: إسماعيل باشا بن محمد أمين (ت ١٣٢٩هـ).

٨- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين / طبع المكتبة الإسلامية / طهران / ط ٣ / سنة (١٣٨٧هـ) / أوفست عن طبعة استانبول.

٩- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / المكتبة الإسلامية / طهران / ط ٣ / سنة (١٣٨٧هـ) / أوفست عن طبعة استانبول.

* البكري: بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الشافعي (توفي في النصف الأول من القرن التاسع).

١٠- الاعتناء في الفروق والاستثناء- بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض / نشر دار الكتب العلمية / بيروت / (١٤١١هـ / ١٩٩١م).

١١- الاستغناء في الفرق والاستثناء / بتحقيق د. سعد بن سعود بن مسعد الثبتي / نشر مركز إحياء التراث الإسلامية / مكة / سنة (١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م).

* البناني: عبد الرحمن بن جاد الله (ت ١١٩٨هـ).

١٢- حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلّي / دار إحياء الكتب العربيّة / عيسى البابي الحلبي / مصر / دون تاريخ .

* البيضاوي: أبو سعيد عبد الله بن عمر (القاضي) (ت ٦٨٥هـ) .

١٣- منهاج الوصول إلى علم الأصول / دار دانية للطباعة والنشر / دمشق / سنة (١٩٨٩م) / تحقيق سليم شبعانية .

* ابن تغري بردي: جمال بن يوسف تغري بردي الأتابكي (ت ٨٧٤هـ) .

١٤- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي / مطبعة دار الكتب المصرية / سنة (١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م) / تحقيق أحمد يوسف نجاتي .

* الجصاص: أحمد بن علي الرازي (ت ٣٧٠هـ) .

١٥- الفصول في الأصول / تحقيق د. عجيل النشمي / نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت / سنة (١٤٠٥هـ / ١٤٠٨هـ) .

* ابن الجوزي: أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن (ت ٦٥٦هـ) .

١٦- الإيضاح لقوانين الاصطلاح / تحقيق د. فهد بن محمد السدحان / نشر مكتبة العبيكان في الرياض / سنة (١٤١٢هـ / ١٩٩١م) .

* الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمين

(ت ٤٧٨هـ).

١٧- الكافية في الجدل / تحقيق د. فوقية حسين محمود /
مطبعة عيسى البابي الحلبي / مصر / سنة
(١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م).

* ابن الحاجب : أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٦٤٦هـ).

١٨- مختصر المنتهي بشرح العضد (انظر الإيجي).

* حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت ١٠٦٧هـ).

١٩- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / المطبعة
الإسلامية / طهران / ط ٣ أوفست سنة (١٣١٧هـ).

* الحاي : راشد بن علي (الدكتور).

٢٠- الفروق في مسائل الحكم / رسالة دكتوراه / على
الآلة الكاتبة.

* ابن حجر : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني
(ت ٨٥٢هـ).

٢١- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / مطبعة دار
المعارف العثمانية / حيدرآباد الدكن / الهند / سنة
(١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م).

٢٢- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير /
دار المعرفة / بيروت / سنة (١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م) /
تعليق عبد الله هاشم مدني .

* ابن حسين : محمد علي (ت ١٣٦١هـ).

٢٣- تهذيب الفروق السنيّة على أنوار البروق (انظر القرافي).

* حمادة: عبّاس متولي (الدكتور).

٢٤- أصول الفقه / نشر دار النهضة / مصر / مطبعة دار التأليف / سنة (١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م).

* ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨هـ).

٢٥- مقدّمة ابن خلدون / دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر / بيروت / ط ٢ / سنة (١٩٧٩م).

* ابن خلّكان: أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ٦٨١هـ)

٢٦- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / مطبعة السعادة / مصر / ط ١ سنة (١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م).

* الدمشقي: أبو الفضل مسلم بن علي (ت القرن الخامس).

٢٧- الفروق الفقهيّة / تحقيق محمد أبو الأجفان / وحمزة أبو فارس / نشر دار الغرب الإسلامي / بيروت / سنة (١٩٩٢م).

* الرازي: أحمد بن فارس (انظر ابن فارس).

* الرازي: أبو بكر أحمد بن علي (انظر الجصاص)

* الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (ت ٦٠٦هـ).

٢٨- المحصول في علم أصول الفقه / نشر دار الكتب

العلمية / بيروت / سنة (١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م).

٢٩- الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل / تحقيق
أحمد حجازي السقا / نشر دار الجيل / بيروت /
سنة (١٤١٣هـ / ١٩٩٢م).

* ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ).

٣٠- الذيل على طبقات الحنابلة / نشر درا المعرفة للطباعة
والنشر / بيروت.

* الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ٧٩٤هـ).

٣١- المنشور في القواعد / تحقيق د. فائق أحمد محمود /
طبعة مؤسسة الخليج / الكويت / نشر وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية في الكويت.

٣٢- البحر المحيط في أصول الفقه / دار الصفوة للطباعة
والنشر / مصر / ط ٢ / سنة (١٤١٣هـ / ١٩٩٢م).

* الزركلي : خير الدين بن محمود الدمشقي
(ت ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م).

٣٣- الأعلام / نشر دار العلم للملايين / بيروت / سنة
(١٩٨٠م) / ط ٥.

* الزريراني : عبد الرحيم بن عبد الله (ت ٧٤١هـ).

٣٤- إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل / تحقيق د. عمر
ابن محمد السبيل / نشر مركز إحياء التراث
الإسلامي / مكة / سنة (١٤١٤هـ).

* الزنجاني : شهاب الدين محمود بن أحمد (ت ٦٥٦هـ).

٣٥- تخريج الفروع على الأصول / تحقيق د. محمد أديب صالح / نشر مؤسسة الرسالة / ط ٥ / سنة (١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م).

* ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ).

٣٦- طبقات الشافعية الكبرى / نشر دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت / ط ٢ أوفست.

٣٧- الأشباه والنظائر / تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض / نشر دار الكتب العلمية / بيروت / ط ١ / سنة (١٤١١هـ/ ١٩٩١م).

٣٨- الإبهاج في شرح المنهاج / تعليق جماعة من العلماء / نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

* سر كيس : يوسف إيلان سر كيس (ت ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م).

٣٩- معجم المطبوعات العربية والمعرّبة / مطبعة سر كيس / مصر / سنة (١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م).

* السعدي : عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦هـ).

٤٠- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقسيم البديعة النافعة / نشر مكتبة المعارف في الرياض / سنة (١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م).

* آل سلمان : أبو عبيدة مشهور بن حسن.

٤١- الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون
المجلات.

* السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد (ت ٣٧٣هـ).

٤٢- تأسيس النظائر / تحقيق علي محمد رمضان / رسالة
ماچستير / على الآلة الكاتبة.

* السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ).

٤٣- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية / مطبعة
دار إحياء الكتب / مصر.

٤٤- نظم العقيان في أعيان الأغيان / نشر المكتبة
العلمية / بيروت.

* الشافعي: محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ).

٤٥- الرسالة في أصول الفقه / تحقيق أحمد محمد شاكر.

* الشربيني: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (ت ١٣٢٦هـ).

٤٦- تقريراته على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي
(انظر البناني).

* الشوشاوي: أبو علي حسين بن علي الرجراجي (ت ٨٩٩هـ).

٤٧- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب / القسم الثاني /
تحقيق عبد الرحمن الجبرين / رسالة ماچستير / على
الآلة الكاتبة.

* الشوكاني: محمد بن علي (ت ١٢٥٥هـ).

٤٨- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / نشر دار العلم / بيروت .

* ابن قاضي شهبة : أبو بكر أحمد بن محمد (ت ٨٥١هـ) .

٤٩- طبقات الشافعية / دار الندوة الجديدة للطباعة / تعليق الحافظ عبد العليم خان / بيروت .

* الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤٧٦هـ) .

٥٠- المعونة في الجدل / تحقيق عبد المجيد تركي / نشر دار الغرب الإسلامي / بيروت / ط ٢ / سنة (١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م) .

٥١- طبقات الفقهاء / تحقيق د. إحسان عباس / نشر دار الرائد العربي / بيروت / سنة (١٩٧٨م) .

* الصالح : يوسف

٥٢- الفروق لابن القيم / جمع وترتيب يوسف الصالح / مطابع الفرزدق / الرياض / سنة (١٤١٣هـ / ١٩٩٢م) .

* الصفي الهندي : محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت ٧١٥هـ) .

٥٣- نهاية الوصول إلى علم الأصول / تحقيق د. صالح بن سليمان اليوسف ، ود. سعد بن سالم السويح / نشر المكتبة التجارية / مصطفى أحمد الباز / مكة .

* ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت ٦٤٣هـ) .

٥٤- طبقات الشافعية / تحقيق محيي الدين علي نجيب /

دار البشائر الإسلامية / بيروت / سنة
(١٤١٣هـ / ١٩٩٢م).

* الصِّمري: أبو عبد الله حسين بن علي (القاضي) (ت ٤٣٦هـ).

٥٥- أخبار أبي حنيفة وأصحابه / نشر دار الكتاب
العربي / بيروت سنة (١٩٧٦م) / عن طبعة مطبعة
المعارف في حيدرآباد الدكن / سنة
(١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م).

* طاش كبري زادة: المولي أحمد بن مصطفى (ت ٩٦٨هـ).

٥٦- مفتاح السعادة ومصباح السيادة / مطبعة مجلس
دائرة المعارف العثمانية / حيدرآباد الدكن / ط ١ /
سنة (١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م).

* الطوفي: سليمان بن عبد القوي الصرّصري (ت ٧١٦هـ).

٥٧- علم الجدل في علم الجدل / تحقيق قولفهارت
هاينرتينس / نشر دار النشر فرانز شتاينر بفسبادن /
سنة (١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م).

* ابن عابدين: محمد أمين بن عمر (ت ١٢٥٢هـ).

٥٨- ردّ المختار على الدرّ المختار / مطبعة مصطفى البابي
الحلبي / مصر / سنة (١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م).

* العطّار: أبو السعادات الشيخ حسن بن محمد (ت ١٢٥٠هـ).

٥٩- حاشيته على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع /
نشر دار الكتب العلميّة / بيروت / دون تاريخ.

* ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن محمد (ت ٥١٣هـ).

٦٠- الجدل على طريقة الفقهاء / نشر مكتبة الثقافة / مصر / المركز الإسلامي للطباعة.

* العُلَيْمي: عبد الرحمن بن محمد (ت ٩٢٨هـ).

٦١- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد / تحقيق محيي الدين عبد الحميد / نشر دار عالم الكتب / بيروت / دون تاريخ.

* ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت ١٠٨٩هـ).

٦٢- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / تحقيق لجنة إحياء التراث العربي / نشر دار الآفاق / بيروت / دون تاريخ.

* الفاذاني: أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى (ت ١٤١٠هـ).

٦٣- الفوائد الجنيّة حاشية على المواهب السنيّة بشرح الفرائض البهيّة في نظم القواعد الفقهية / اعتناء رمزي سعد الدين دمشقية / دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / سنة (١٤١١هـ / ١٩٩١م).

* ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ٣٩٥هـ).

٦٤- معجم مقاييس اللغة / تحقيق عبد السلام محمد هارون / نشر دار الكتب العلمية / إيران / قم.

* ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي (ت ٧٩٩هـ).

٦٥- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب / نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

* الفيروز آبادي: مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ).

٦٦- القاموس المحيط / دار صادر / بيروت.

* الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت ٧٧٠هـ).

٦٧- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / نشر دار الكتب العلميّة / بيروت / مطابع أوفست كونروكرافير.

* ابن قدامة: موفق الدين محمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي (ت ٦٢٠هـ).

٦٨- روضة الناظر / تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد / مطابع الرياض / سنة (١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م) باسم ابن قدامة وآثاره الأصولية.

٦٩- روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر لابن بدران / نشر مكتبة المعارف / الرياض.

* القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت ٦٨٤هـ).

٧٠- أنوار البروق في أنواء الفروق / مطبعة دار إحياء الكتب العربية / مصر / سنة (١٣٤٤هـ).

٧١- شرح تنقيح الفصول / تحقيق طه عبد الرؤوف سعد /

دار الطباعة الفنية المتحدة / مصر / سنة (١٩٧٨ م).

٧٢- نفائس الأصول / تحقيق عادل أحمد عبد الموجود
والشيخ علي معوض / نشر مكتبة الباز / مكة / سنة
(١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م).

* القرشي: محيي الدين عبد القادر بن محمد (ت ٧٧٥ هـ).

٧٣- الجواهر المضية في طبقات الحنفية / تحقيق.
عبدالفتاح محمد الحلو / مطبعة عيسى البابي
الحلبي / مصر / سنة (١٩٧٦ م).

* ابن قطلوبغا: أبو العدل زين الدين بن قاسم (ت ٨٧٩ هـ).

٧٤- تاج التراجم / مطبعة العاني / بغداد / (١٩٦٢ م).

* القطيمل: عبد الله بن حمد (الدكتور).

٧٥- الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن
قدامة المقدسي / مطابع الصفا / مكة / ق ١ سنة
(١٤١٣ هـ) / ق ٢ سنة (١٤١٤ هـ).

* القليوبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة
(ت ١٠٦٩ هـ).

٧٦- حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين
للنووي / دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي
الحلبي / مصر.

* ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ٨٥١ هـ).

٧٧- أعلام الموقعين عن رب العالمين / نشر إدارة الطباعة

المنيرية / مصر / القاهرة.

* كحالة: عمر رضا.

٧٨- معجم المؤلفين- تراجم مصنفى الكتب العربية / مطبعة التراقي / دمشق سنة (١٩٥٧م).

* الكرابيسي: أسعد بن محمد (ت ٥٧٠هـ).

٧٩- الفروق / تحقيق د. محمد طوموم / نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / الكويت / المطبعة العصرية.

* اللحجي: عبد الله بن سعيد (ت ١٤١٠هـ).

٨٠- إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية / مطابع الحرمين / جدة / سنة (١٤١٠هـ).

* مخلوف: الشيخ محمد بن محمد (ت ١٣٦٠هـ).

٨١- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

* المراغي: عبد الله بن مصطفى.

٨٢- الفتح المبين في طبقات الأصوليين / نشر محمد أمين دمج وشركاه / بيروت / ط ٢ / سنة (١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م).

* المنقور: أحمد بن محمد (ت ١١٢٥هـ).

٨٣- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة / مركز الطباعة الحديثة / بيروت / سنة (١٤٠١هـ / ١٩٨١م).

* ابن مودود: عبد الله بن محمود الموصللي (ت ٦٨٣هـ).

٨٤- الاختيار لتعليق المختار / مطبعة حجازي / القاهرة /

في ج ١ و ج ٢ / ومطبعة البابي الحلبي في ج ٣ .

* ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحى (ت ٩٧٢هـ).

٨٥- شرح الكوكب المنير / تحقيق د نزيه حماد، ود .

محمد الزحيلي / من منشورات مركز البحث

العلمي وإحياء التراث الإسلامى / جامعة أم القرى /

مكة .

* ابن فحيم: زين العابدين بن إبراهيم (ت ٩٧٠هـ).

٨٦- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان /

مطابع سجل العرب / مصر / سنة (١٩٦٨هـ) .

* ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق (ت ٤٣٨هـ) .

٨٧- الفهرست / نشر دار المعرفة للطباعة والنشر /

بيروت / دون تاريخ .

* النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ) .

٨٨- تهذيب الأسماء واللغات / دار الكتب العلميّة /

بيروت / عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية .

٨٩- شرح صحيح مسلم / نشر دار إحياء التراث العربى /

بيروت .

* ابن الوكيل: محمد بن عمر (ت ٧١٦هـ) .

٩٠- الأشباه والنظائر / تحقيق د . أحمد العنقري ود .

عادل عبد الله الشويخ / مكتبة الرشد / الرياض / ط

١ / سنة (١٤١٣هـ / ١٩٩٣م).

* **الونشريسي**: أبو العباس أحمد بن يحيى (ت ٩١٤ هـ).

٩١- عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع
والفروق / تحقيق حمزة أبو فارس / نشر دار الغرب
الإسلامي / بيروت / ط ١ / سنة
(١٤١٠هـ / ١٩٩٠م).

* **ابن هداية الله**: أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤هـ).

٩٢- طبقات الشافعية / تحقيق د. عادل نويهض / دار
الآفاق الجديدة / بيروت / ط ١ / سنة
(١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م).

* **ابن الهمام**: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي
(ت ٨٦١هـ).

٩٣- التحرير بشرح تيسير التحرير (انظر أمير بادشاه).

* **أبو يعلى**: محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥٨هـ).

٩٤- العدة في أصول الفقه / تحقيق د. أحمد بن علي سير
المباركي / طبع مؤسسة الرسالة / بيروت.



٥- فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة.	٥

الفصل الأول

علم الفروق الفقهية

تمهيد: في تعريفه وموضوعه ومسائله ومباحثه، والفائدة منه،	
والعلوم التي استمدّ منها، وحكمه.	١١
* المبحث الأول: أقسام الفروق وشروطها.	٣٥
المطلب الأول: أقسام الفروق الفقهية.	٣٩
المطلب الثاني: شروط الفروق الفقهية.	٥٣
* المبحث الثاني: نشأة الفروق وتطورها.	٥٩
* المبحث الثالث: المؤلفات في الفروق الفقهية.	٧٧
المطلب الأول: المؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً.	٨٣
المطلب الثاني: المؤلفات في الفرق والاستثناء.	١٠٦
المطلب الثالث: التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة	
أو مسائل محددة	١١١
المطلب الرابع: المؤلفات التي تناولت الفروق في ضمن	
مباحثها.	١١٣
المطلب الخامس: التأليف في الفروق الفقهية في العصر	
الحاضر.	١١٦

رقم الصفحة

الموضوع

الفصل الثاني

علم الفروق الأصولية

١٢١

١٢٣

١٢٩

١٣٢

١٣٧

١٣٩

١٤١

١٥٢

١٦٥

١٦٩

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٨٠

١٩١

تمهيد :

* المبحث الأول : أنواع الفروق بين الأصول .

المطلب الأول : التفريق بين الأصول ببيان معاني

المصطلحات ، والتمييز بين حقائقها .

المطلب الثاني : التفريق بين الأصول ببيان الفرق

بين الأحكام والآثار المترتبة عليها .

* المبحث الثاني : نشأة الفروق بين الأصول وتطورها .

المطلب الأول : نشأة الفروق بين الأصول .

المطلب الثاني : المؤلفات في الفروق الأصولية .

خاتمة .

الفهارس العلمية .

١- فهرس الآيات .

٢- فهرس الأحاديث .

٣- فهرس الأعلام المترجم لهم .

٤- فهرس المصادر والمراجع .

٥- فهرس الموضوعات

